

발 간 등 록 번 호

11-1210000-100024-14

공정하고 합리적인,
미래를 준비하는 국세청

2026 중소기업 세제·세정지원 제도

—
2026. 2.
—

www.nts.go.kr
National Tax Service



국세청
National Tax Service

머리말

급변하는 대내외 환경 속에서도 성실하게 납세의무를 이행해 주신 중소기업인 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

중소기업은 우리나라 경제의 허리라고 불릴 만큼 민생경제를 지탱하는 핵심 동력일 뿐만 아니라 지역 기반의 일자리를 창출, 신기술 개발 등 국가 전체의 경쟁력을 높이는 중요한 역할을 하고 있습니다.

이에 정부는 중소기업의 지속적인 성장과 안정적인 운영, 일자리 창출 등을 지원하기 위해 다양한 공제·감면 제도를 운영하고 있으며,

국세청에서는 중소기업이 이러한 세제혜택을 놓치지 않도록 매년 세법개정 내용을 반영한 「중소기업 세제·세정지원 제도」 책자를 발간하고 있습니다.

이 책자는 창업부터 가업승계까지 중소기업의 사업 단계별 세제혜택과 함께 중소기업에 대한 납세유예, 세무컨설팅제도 등 각종 세정지원 제도를 담고 있습니다.

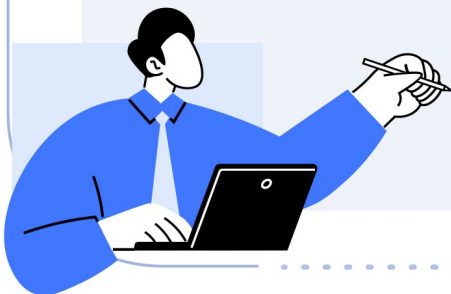
아무췌록 이 책자가 중소기업인들의 세무부담을 덜고 지속 가능한 성장을 향한 길잡이가 되기를 바라며, 더 큰 미래를 꿈꾸는 밑거름이 되기를 바랍니다.

앞으로도 국세청은 『공정하고 합리적인, 미래를 준비하는 국세청』이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

2026년 2월

국세청 법인납세국장

심욱기



차 례

제1장 세법상 중소기업의 범위

1. 개 요	3
2. 업종기준	4
3. 규모기준	6
4. 기업집단 및 독립성 기준	8
5. 졸업기준	16
6. 규모의 확대에 따른 중소기업 유예기간	16
7. 「중소기업기본법」 개정에 따른 유예기간	17

제2장 사업단계별 세제지원 내용

I. 창업단계 지원내용	23
1. 개 요	23
2. 창업중소기업 등에 대한 세액감면	24
II. 투자 및 자금조달단계 지원내용	41
1. 개 요	41
2. 통합투자세액공제	42
III. 사업단계 지원내용	49
1. 개요	49
2. 중소기업에 대한 특별세액감면	56
3. 통합고용세액공제	68
4. 콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제	74
IV. 재무개선 및 구조조정단계 지원내용	78



제3장 가업승계 세제지원 제도

1. 가업승계 지원제도 개요	81
2. 가업상속공제	83
3. 가업승계 주식에 대한 증여세 과세특례	96
4. 창업자금에 대한 증여세 과세특례	100
5. 중소기업 등 최대주주 주식 할증평가 배제	105
6. 가업상속재산에 대한 상속세 연부연납	108
7. 가업승계 시 납부유예제도 신설	111

제4장 특례 적용 시 유의사항

1. 중복지원 배제	115
2. 농어촌특별세 적용	116
3. 수도권과밀억제권역 내의 증설투자 시 감면 배제	117
4. 최저한세의 적용	118
5. 구분경리	119



제5장 중소기업 세정지원 제도

1. 경영애로 중소기업 등에 대한 압류 및 납세유예	127
2. 부가가치세 환급금 조기지급	128
3. 일자리 창출 기업 정기 조사대상 선정 제외	128
4. 세무조사 부담완화를 위한 간편조사 등 실시 및 정기 세무조사 유예 실시	129
5. 영세납세자를 위한 국선대리인 제도 운영	129
6. 「편리한 연말정산」 서비스 제공	130
7. 연말정산 간소화 서비스 제공	131
8. 택시사업자 유류세 환급	131
9. 세법해석 사전답변제도 운영	131
10. 「영세납세자지원단」 설치 운영	132
11. 법인 세금포인트 제도	133
12. 중소·중견기업 경영자에 대한 가업승계 지원	134
13. 「납세자 세법교실」 운영으로 영세납세자 지원	134
14. 「법인세 공제·감면 컨설팅」 제도 시행	134



2026

중소기업 세제·세정지원 제도

일러두기

【 범례 】

조특법	조세특례제한법
조특령	조세특례제한법 시행령
조특칙	조세특례제한법 시행규칙
지특법	지방세특례제한법
중기법	중소기업기본법
중기령	중소기업기본법 시행령
법인법	법인세법
법인령	법인세법 시행령
법인칙	법인세법 시행규칙
소법	소득세법
소령	소득세법 시행령
농특세법	농어촌특별세법
상증법	상속세 및 증여세법
상증령	상속세 및 증여세법 시행령



● 중소기업 요건 비교(조특법 vs 중기법)

구분	조특법상 중소기업	중기법상 중소기업
중 소 기 업 요 건	대상	• 영리기업 및 비영리기업 중 일부* * 사회적기업, 특정 조합·협동조합 등
	업종	• 소비자서비스업* 부동산 임대업, 성실신고 확인대상 소규모 법인 제외 모든 업종 * 호텔업·여관업·주점업
	매출액	• 「중소기업기본법 시행령」 별표1 기준 내 - 해당 사업연도 매출액 기준
	참고	매출액 - 기업회계기준에 따라 작성한 손익계산서 상 매출액
	자산	• 해당사업연도 자산총액 5천억원 미만
	기업집단 기준	• 공시대상기업집단*에 속하는 회사 및 공시대상기업집단의 국내계열회사로 편입·통지된 것으로 보는 회사 제외 * 자산총액이 5조원 이상인 기업집단
	독립성 (자회사)	• 자산총액* 5천억원 이상 법인이 주식의 100분의 30 이상을 직접적 또는 간접적으로 소유한 경우로서 최다출자자인 경우 제외 * 조특법은 해당사업연도 자산총액 기준, 중기법은 직전사업연도 자산총액 기준
	독립성 (관계기업)	• 관계기업의 해당 사업연도 합산 매출액이 별표1 기준 초과 시 제외
참고		관계기업 - 외감대상 기업과 지배 또는 종속 관계에 있는 기업집단
유예기간	• 사유발생 사업연도 + 다음 5개(코스닥· 코스피 상장기업 7개) 사업연도 - 유예기간 종료 후 매 사업연도 판단 ※ (종전) 유예기간 3년	• 사유발생 연도의 다음 3개 연도 - 유예기간 종료 후 매년 판단
유예사유	• 자산총액 5천억 초과 • 매출액 별표1 기준 초과 • 독립성 위배(관계기업)	• 자산총액 5천억 초과 • 매출액 별표1 기준 초과 • 독립성 위배(자회사, 관계기업)
유예제외	• 중소기업 외의 기업과 합병 • 유예기간 중에 있는 기업과 합병 • 독립성 위배(자회사, 공시대상기업집단) • 창업일이 속하는 연도 종료일부터 2년 이내 중소기업기준 초과	• 중소기업 외의 기업과 합병 • 독립성 위배(공시대상 기업집단) • 중소기업 유예기간 중에 있는 기업을 흡수합병한 경우로, 유예기업의 제외 사유 발생 후 3년 경과
기타 (중기법 별표1)	• 매출액 1,800억원 이하 : 펄프·1차금속·전기장비 제조업 등 • 매출액 1,500억원 이하 : 의복·가죽·가구제조업 등 • 매출액 1,200억원 이하 : 식품품 제조업, 건설업, 도소매업, 자동차 제조업 등 • 매출액 1,000억원 이하 : 농·임·어업, 전자부품 제조업, 운수 및 창고업 등 • 매출액 800억원 이하 : 음료 제조업·인쇄업 의료·광학기기 및 시계 제조업 등 • 매출액 600억원 이하 : 과학기술 서비스업, 사회복지 서비스업, 보건업 등 • 매출액 400억원 이하 : 숙박 및 음식점업, 금융보험업, 부동산업, 임대업 등	



● 중견기업 요건 비교(조특법 vs 중견기업법)

구분		조특법상 중견기업	중견기업법상 중견기업
중 견 기 업 요 건	대상	- 조특법상 중소기업 제외 - 영리·비영리 제한 없음 - 지방공기업, 공공기관 등 제외 * 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2호제1항 제1호 및 제2호에 해당하는 기관이 아닐 것	- 영리기업(비영리 제외) - 중소기업기본법상 중소기업 제외 - 지방공기업, 공공기관 등 제외
	제외 업종	- 소비성서비스업 - 금융업, 보험 및 연금업, 금융·보험 관련 서비스업(일반지주회사 제외) - 부동산임대업 - 성실신고확인대상 소규모 법인	금융업, 보험 및 연금업, 금융·보험 관련 서비스업 (일반지주회사 제외)
	매출액	(R&D) 직전 3개 과세연도 평균매출액 5천억원 미만 (그 외) 직전 3개 과세연도 평균매출액 3천억원 미만	- 매출액 기준 별도 없음 - 중견기업 후보기업은 매출액 기준 있음
		참고	매출액 - 기업회계기준에 따라 작성한 손익계산서 상 매출액
	자산	자산총액 요건 별도 규정 없음	
유예제도	소유와 경영의 실질적 독립성	1. 소유와 경영의 실질적인 독립성이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하지 아니하는 기업일 것 가. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 기업 나. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제38조제2항에 따른 상호출자제한 기업집단 지정기준인 자산총액 이상인 기업 또는 법인(외국법인 포함)이 해당 기업의 주식(「상법」 제344조의3에 따른 의결권 없는 주식은 제외) 또는 출자 지분의 30% 이상을 직접 또는 간접 소유하면서 최다출자자인 기업	
	기타 (법인세 신고방법)	- 법인세 신고 시 제출하는 중소(중견)기업 기준검토표 작성방법 - 중견기업 공제·감면이 있는 경우 - 공제·감면별 평균매출액 기준*으로 판단 * 다수 공제·감면이 있을 시 하나라도 만족하는 경우 요건에 해당하는 것으로 작성 - 중견기업 공제·감면이 없는 경우 - 평균매출액 3천억원 기준으로 판단	

중소기업 세제·세정지원 제도

규 정	조문	핵심어	요 건			사후관리	농특세	최저한세
			규모	소재지	업종			
창업중소기업 세액감면	§6	창업	○	○	○	○	비과세	적용 (추가 및 생계형창업 적용제외)
위기지역창업 감면	§99의9	창업	-	○	○	○	비과세	100%감면분 제외 50%감면분 적용
중소기업 특별세액감면	§7	중소 기업	○	○	○	-	비과세	적용대상
상생결제 지급금액에 대한 세액공제	§7의4	중소, 중견	○	-	○	-	과세	적용대상
통합투자 세액공제	§24	투자	-	(대체투자, 증설투자○)	○	○ (이자상당액 추가납부)	과세	적용대상
통합고용 세액공제	§29의8	상시 근로자	-	○	○	-	과세	적용대상
공장의 수도권 밖 이전 감면	§63	수도권 밖	-	○	○	○ (이자상당액 추가납부)	비과세	적용제외 (성장관리,자연보전권역 이전 적용)
본사의 수도권 밖 이전 감면	§63의2	수도권 밖	-	○	○	○ (이자상당액 추가납부)	비과세	적용제외 (양도차익과세이연 적용)

규 정	조문	지원내용
창업중소기업 세액감면	§6	소재지별, 업종별 25~100% 감면을 차등
위기지역창업 감면	§99의9	최초 5년 100%감면 적용 후 그다음 2년 50% 감면
중소기업 특별세액감면	§7	규모별, 소재지별, 업종별 5~30% 감면을 차등
상생결제 지급금액에 대한 세액공제	§7의4	결제일별 0.5%~0.15% 공제율 차등
통합투자 세액공제	§24	규모별, 투자대상별 1%~30% 공제율 차등
통합고용 세액공제	§29의8	고용유지시 연차별, 수도권·지방별, 청년 등 1인당 400만원~2,000만원 공제세액 차등
공장의 수도권 밖 이전 감면	§63	최대 10년간 100%, 50% 감면을 적용 (이전 후 지역별 감면기간상이) * 중소기업의 경우 수도권 밖 또는 수도권의 인구감소지역 이전으로도 특례적용
본사의 수도권 밖 이전 감면	§63의2	최대 10년간 100%, 50% 감면을 적용 (이전 후 지역별 감면기간상이)



● 2026년부터 달라지는 주요 세법 개정내용 요약

■ 소규모 창업중소기업 세액감면 적용 기준금액 상향 (조특법 §6)

종 전	개 정
☐ 생계형 창업중소기업 ○ (기준금액) 연간 수입금액 8천만원 이하 ○ (감면율) 5년간 법인세(소득세) 50~100% 감면 * 일반 창업중소기업 5년간 0~50%	☐ 졸업 유예기간 확대 ○ 8천만원 → 1억4백만원 ○ (좌 동)

→ '26.1.1. 이후 개시하는 과세연도 분부터 적용

■ 영상콘텐츠 세제지원 확대 및 적용기한 연장 (조특법 §25의6)

종 전	개 정
☐ 영상콘텐츠* 제작비용 세액공제 * 드라마·애니메이션·다큐멘터리 등 TV프로그램, 영화, OTT콘텐츠 ○ 공제율 - (기본공제율) 10%(중소:15%, 대:5%) - (추가공제율) 10%(중소:15%) ○ (적용기한) '25.12.31.	☐ 세액공제 확대 및 적용기한 연장 ○ 공제율 조정 - (기본공제율) 10%(중소:15%) - (추가공제율) 좌동 ○ (적용기한) '28.12.31.

→ '26.1.1. 이후 발생하는 비용 분부터 적용

■ 웹툰콘텐츠 제작비용 세액공제 신설 (조특법 §25의8, 조특령 §22의12, 조특칙§13의11)

종 전	개 정
〈신 설〉	□ 웹툰콘텐츠 제작비용에 대해 소득세·법인세 세액공제 ○ (대상콘텐츠) 「만화진흥법」상 웹툰* 및 디지털만화** * 정보통신망에 유통하기 위하여 정보통신망에서 제작된 만화 ** 종이 등 유형물에 그려진 만화를 디지털파일 형태로 가공·처리하고 디스크 등의 디지털매체나 정보통신망을 통하여 이용자에게 제공하는 만화 ○ (대상자) 「만화진흥법」상 만화사업자*로 웹툰 및 디지털만화의 실질적인 제작을 담당하는 자 * 만화를 기획·개발·제작·생산 또는 유통하거나 그와 관련된 서비스제공자 ○ (공제비용) 기획·제작 인건비, 원작소설 저작권 사용료, 웹툰 제작 프로그램 사용비 등 웹툰 및 디지털만화 제작에 소요되는 비용 - (제외비용) 정부 지원액, 홍보비 등 간접비용 등 ○ (공제시기) 정보통신망에 공개된 날이 속하는 과세연도 ○ (공제율) 10%(중소: 15%) ○ (적용기한) '28.12.31.

→ '26.1.1. 이후 발생하는 비용 분부터 적용

■ 우수 선·화주기업에 대한 세액공제 (조특법 §104의30, 조특령 §104의27)

종 전	개 정
□ 우수 선·화주기업* 인증을 받은 화주기업에 대한 세액공제 * 국적선사 장기운송계약을 체결하는 등 선주-화주 간 상생협력 노력이 우수하다고 해수부장관이 인증한 기업 ○ (대상) 국제물류주선업자* * 수출입화물의 물류를 주선하는 사업자 ○ (요건) ① 전체 해상운송비용 중 외항정기화물운송 사업자에게 지출한 운송비용이 40% 이상 ② 해당 비율이 전년대비 증가 ○ (공제율) 외항정기화물운송사업자에게 지출한 운송비용의 1% + 전년대비 증가액의 3% 〈신 설〉 ○ (적용기한) '25.12.31.	□ 세액공제 합리화 및 적용기한 연장 ○ (좌 동) ○ (기본공제) - (요건) 운송비용 → 물동량 〈삭 제〉 ○ (공제율) 외항정기화물운송사업자에게 지출한 해상물동량의 0.5% ○ (추가공제) - (요건) 전체 원양 해상물동량 중 외항정기 화물운송사업자에 대한 물동량이 25% 이상 - (공제율) 원양 외항정기화물운송사업자에게 지출한 원양 해상물동량의 1% ○ (적용기한) '28.12.31.

→ '26.1.1. 이후 발생하는 비용 분부터 적용



■ 문화산업전문회사 출자에 대한 세액공제 확대 및 적용기한 연장 (조특법 §25의7)

종 전	개 정
□ 문화산업전문회사 출자 세액공제 ○ (적용대상) 중소·중견기업 ○ (공제대상) 문화산업전문회사 출자액 중 영상 콘텐츠 제작에 사용된 비용 - (영상콘텐츠) 영화, TV프로그램, OTT콘텐츠 - (제외비용) 기업업무추진비, 광고·홍보비 등 ○ 공제율 3% ○ 적용기한 '28.12.31.	□ 세액공제 확대 및 적용기한 연장 ○ (적용대상) 대기업 포함 ○ (좌 동) ○ 적용기한 '28.12.31.

→ '26.1.1. 이후 개시하는 사업연도 분부터 적용

제1장

세법상 중소기업의 범위

1. 개 요	3
2. 업종기준	4
3. 규모기준	6
4. 기업집단 및 독립성 기준	8
5. 졸업기준	16
6. 규모의 확대에 따른 중소기업 유예기간	16
7. 「중소기업기본법」 개정에 따른 유예기간	17



제1장

세법상 중소기업의 범위



우리경제의 절대다수를 차지하고 있으며 국민경제활동의 중추적 역할을 하고 있는 중소기업이 경영 여건을 개선하여 역동경제의 주역으로 성장할 수 있도록 「조세특례제한법」에서는 중소기업에 대한 각종 조세지원제도를 두고 있습니다.

1. 개요

▶ 「조세특례제한법」상 중소기업은 ① 업종기준 ② 규모기준 ③ 독립성기준 ④ 기업집단기준 요건을 충족하고 ⑤ 졸업기준에 해당하지 않는 기업을 말합니다.

- 중소기업은 창업중소기업세액감면, 중소기업특별세액감면 등 일반기업에 비해 다양한 조세감면 혜택을 받을 수 있습니다.

* 위 중소기업 범위는 조특법 §6 및 조특령 §2에서 규정하고 있는 것으로 조특법 전반에 적용(조문별 업종기준은 차이가 있음)되며 법인세법에서도 동 규정을 준용

▶ **세법상 중소기업의 요건**(아래 ①, ②, ③, ④, ⑤에 모두 해당하는 기업, 조특령 §2)

- ① 업종 등 기준 : 소비성서비스업, 부동산임대업을 주된 사업으로 영위하는 법인, 성실신고확인대상 소규모 법인이 아닐 것
- ② 규모 기준 : 매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표1의 규정에 의한 규모기준 이내일 것
- ③ 기업집단 기준 : 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 공시대상 기업집단에 속하는 회사 또는 같은 법 제33조에 따라 공시대상기업집단의 국내계열회사로 편입·통지된 것으로 보는 회사에 해당하지 않을 것
- ④ 독립성 기준 : 실질적인 독립성이 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호의 독립성 기준에 적합할 것
- ⑤ 졸업기준 : 위 ①, ②, ③, ④요건을 모두 충족하는 경우에도 자산총액이 5천억원 미만일 것

2. 업종기준(조특령 §2①4호)

▶ **소비성서비스업, 부동산임대업을 주된 사업으로 영위하는 기업, 성실신고확인대상 소규모 법인은 중소기업에 해당하지 않습니다.**

• 「조세특례제한법 시행령」 제29조제3항 소비성서비스업

1. 호텔업 및 여관업(「관광진흥법」에 따른 관광숙박업은 제외한다)
2. 주점업(일반유흥주점업, 무도유흥주점업 및 「식품위생법 시행령」 제21조에 따른 단란주점 영업만 해당하되, 「관광진흥법」에 따른 외국인전용유흥음식점업 및 관광유흥음식점업은 제외한다)
3. 그 밖에 오락·유흥 등을 목적으로 하는 사업으로서 재정경제부령으로 정하는 사업

• 성실신고확인대상 소규모 법인(1~3 요건을 모두 갖춘 법인)

1. 지배주주 등 지분율 50% 초과
2. 부동산임대업이 주된 사업이거나 부동산임대·이자·배당소득이 매출액의 50% 이상
3. 상시근로자 수가 5인 미만

※ '25.2.28. 이후 개시하는 과세연도부터 ①부동산임대업, ②성실신고확인대상 소규모법인도 「조세특례제한법」 상 중소기업에서 제외

▶ 업종의 분류기준

- 업종분류는 「조세특례제한법」에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시하는 한국표준산업분류에 따라 판단합니다(조특법 §2③).
- 다만, 한국표준산업분류가 변경되어 이 법에 따른 조세특례를 적용받지 못하게 되는 업종에 대해서는 한국표준산업분류가 변경된 과세연도와 그 다음 과세연도까지는 변경 전의 한국표준산업분류에 따른 업종에 따라 조세특례를 적용합니다(조특법 §2③단서).

▶ 위탁생산하는 경우 제조업 해당 여부(조특칙 §4의2)

- 자기가 제품을 직접 제조하지 않고 제조업체(사업장이 국내 또는 개성공업지구에 소재하는 업체에 한함)에 의뢰하여 제조하는 사업으로서 아래 요건을 모두 충족하는 경우 제조업으로 봅니다.

- ① 생산할 제품을 직접 기획(고안·디자인 및 견본제작 등을 말함)할 것
- ② 해당 제품을 자기명의로 제조할 것
- ③ 해당 제품을 인수하여 자기 책임 하에 직접 판매할 것

* 원재료를 수탁가공하는 상대방업체(제조)가 외국소재 기업인 경우 무역업(도매업)에 해당합니다.



▶ 겸업법인의 주업 판정

- 2 이상의 서로 다른 사업을 영위하는 경우에는 매 사업연도별로 사업별 사업수입금액이 큰 사업을 주된 사업으로 봅니다.(조특령 §2③)
 - 사업수입금액은 과세연도 종료일 현재 기업회계기준에 따라 작성한 해당 과세연도 손익계산서상의 매출액을 말하며, 창업·분할·합병의 경우 그 등기일의 다음날(창업의 경우에는 창업일)이 속하는 과세연도의 매출액을 연간 매출액으로 환산한 금액을 말합니다(조특칙 §2④).



관련 해석사례

- **중소기업 판정 시 매출액에 중단사업 매출액 포함 여부(서면2023법인-4195, 2024.8.9.)**
「조세특례제한법 시행령」 제2조의 중소기업에 해당하는지를 판단함에 있어 내국법인이 사업연도 중에 사업부문 중 일부를 양도함으로써 중단된 사업부문이 있는 경우 해당 내국법인의 매출액은 해당 과세연도 중에 중단된 사업부문의 매출액을 포함한 총매출액으로 하는 것임
- **업종기준 개정에 따른 중소기업 유예기간 적용 기준(서면2023법인-0150, 2023.5.8.)**
「조세특례제한법 시행령」 제2조제2항에서 규정하는 유예기간은 당초 중소기업에 해당하는 내국법인이 그 규모의 확대 등으로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 때 적용하는 것으로, 귀 질의의 경우 2016과세연도에 중소기업 배제 업종을 영위함에 따라 중소기업에 해당하지 않은 것이므로 2017과세연도에 중소기업 유예 적용대상에 해당하지 아니함
- **관계기업에 속하는 기업의 중기령 별표1의 기준이 되는 업종 판단(서면2019법인-2297, 2020.4.24.)**
「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제3호의 “평균매출액 등이 별표1의 기준에 맞지 아니하는 기업”에서 별표1의 규모 기준을 판단하는 업종은 「중소기업기본법 시행령」 제4조제2항에 따른 평균매출액 등이 큰 기업의 주된 업종임(단, 「조세특례제한법 시행령」 제2조에서의 “평균매출액”은 “매출액”을 의미)
- **업종기준 개정에 따른 중소기업 판단(기획재정부 조세특례제도과-358, 2019.5.7.)**
2017.1.1. 이후 과세연도에 내국법인이 업종기준을 충족하는 경우라도 같은 법 시행령 제2조 제1항을 모두 충족하는 경우에 한하여 중소기업에 해당하는 것임

3. 규모기준(조특령 §2①1호)

▶ 매출액은 「중소기업기본법 시행령」 별표1의 기준을 충족하여야 합니다.

- 이 때, 「중소기업기본법 시행령」 별표1의 평균매출액 등은 해당 과세연도의 매출액으로 보아 적용합니다.

▶ 매출액의 정의

- 매출액은 기업회계기준에 따라 작성한 손익계산서상의 매출액을 말합니다.
 - 다만, 창업·분할·합병의 경우 그 등기일의 다음 날(창업일)이 속하는 과세연도 매출액을 연간 매출액으로 환산*한 금액으로 합니다(조특칙 §2④).
 - * 연매출액으로 환산하는 단서 규정은 분할신설법인에게만 적용되고 분할 법인에는 적용되지 않음
 - 법인사업자가 사업연도를 변경한 후 최초 사업연도의 매출액도 연간 매출액으로 환산한 금액을 기준으로 합니다(법인세과-208, '11.3.23.).
 - 매출액이 기업회계기준에 위반하여 계상되었다면 기업회계기준에 따라 수정된 매출액을 말합니다.
- 인적분할 시 연간 매출액으로 환산합니다.
 - 수 개의 공장을 운영하던 법인이 100% 자회사인 법인을 흡수합병한 후 동일 사업연도에 일부의 공장을 인적분할한 경우 중소기업 판정시 매출액은 분할등기일 이후 매출액을 연간 매출액으로 환산한 금액으로 합니다(법인세과-3034, '08.10.23.).
- 두 개 이상의 사업 영위 시 매출액
 - 법인 또는 거주자가 2 이상의 서로 다른 사업을 영위하는 경우 주된 사업을 기준으로 중소기업 해당 여부를 판정함에 있어서 영 제2조제1항 각 호의 요건은 해당 법인 또는 거주자가 영위하는 사업 전체의 매출액을 기준으로 하여 판정한다(조특통 6-2...1.).
 - 두 개 이상의 사업을 영위하는 법인이 중소기업을 판정함에 있어 사업수입금액이라 함은 기업회계기준에 따라 작성한 손익계산서상의 매출액을 의미하는 것입니다(서면2팀-1170, '06.6.21.).

붙임 : [별표 1]주된 업종별 평균매출액등의 중소기업 규모 기준(중기령 제3조제1항제1호가목 관련)

해당 기업의 주된 업종	분류기호	규모 기준
1. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	C17	평균매출액등 → 매출액 1,800억원 이하
2. 1차 금속 제조업	C24	
3. 전기장비 제조업	C28	
4. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	C14	평균매출액등 → 매출액 1,500억원 이하
5. 가죽, 가방 및 신발 제조업	C15	
6. 가구 제조업	C32	
7. 식품품 제조업	C10	평균매출액등 → 매출액 1,200억원 이하
8. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다)	C20	
9. 고무 및 플라스틱제품 제조업	C22	
10. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다)	C25	
11. 기타 기계 및 장비 제조업	C29	
12. 자동차 및 트레일러 제조업	C30	
13. 기타 운송장비 제조업	C31	
14. 건설업	F	
15. 도매 및 소매업	G	
16. 농업, 임업 및 어업	A	평균매출액등 → 매출액 1,000억원 이하
17. 광업	B	
18. 담배 제조업	C12	
19. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다)	C13	
20. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외한다)	C16	
21. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	C19	
22. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	C26	
23. 기타 제품 제조업	C33	
24. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	D	
25. 수도업	E36	
26. 운수 및 창고업	H	
27. 정보통신업	J	
28. 음료 제조업	C11	평균매출액등 → 매출액 800억원 이하
29. 인쇄 및 기록매체 복제업	C18	
30. 의약품 물질 및 의약품 제조업	C21	
31. 비금속 광물제품 제조업	C23	
32. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	C27	
33. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(수도업은 제외한다)	E(E36 제외)	평균매출액등 → 매출액 600억원 이하
34. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(임대업은 제외한다)	N(N76 제외)	
35. 산업용 기계 및 장비 수리업	C34	
36. 전문, 과학 및 기술 서비스업	M	
37. 보건업 및 사회복지 서비스업	Q	
38. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	R	평균매출액등 → 매출액 400억원 이하
39. 수리 및 기타 개인 서비스업(협회 및 단체는 제외한다)	S(S94 제외)	
40. 숙박 및 음식점업	I	
41. 금융 및 보험업	K	
42. 부동산업	L	
43. 임대업(부동산 임대업은 제외한다)	N76	평균매출액등 → 매출액 400억원 이하
44. 교육 서비스업	P	

※ 주된 업종의 분류 및 분류부호는 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시한 한국표준산업분류에 따름
 ※ 제12호 및 제13호에도 불구하고 자동차용 신문의자제조업(C30393), 철도차량부품 및 관련 장치물 제조업(C31202) 중 철도 차량용 의자 제조업, 항공기용 부품제조업(C31322) 중 항공기용 의자 제조업의 규모 기준은 평균매출액 등 1,500억원 이하로 한다.



2025년 9월 1일부터 일부 업종에 대한 중소기업 평균매출액 기준이 상향되었습니다.

법 개정령 시행일 이후 기업규모가 확정되는 9월 결산법인부터 새로운 중소기업 범위 기준을 적용하게 됩니다.

4. 기업집단 및 독립성 기준(조특령 §2①3호)

▶ **업종과 규모기준 외에 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 공시대상 기업집단에 속하는 회사 또는 같은 법 제33조에 따라 공시대상기업집단의 국내계열회사로 편입·통지된 것으로 보는 회사에 해당하지 않으며, 실질적인 독립성이 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호의 규정에 적합하여야 합니다.**

- 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호 나목의 주식의 소유는 직접소유 및 간접소유를 포함합니다.

(’09.1.1. 이후 종료하는 과세연도분부터 간접소유분 포함하여 계산)

* ’09.2.4. 이후 종료하는 과세연도 분부터 집합투자기구를 통한 간접소유 제외

💡 중소기업의 소유와 경영의 실질적인 독립성 기준

□ 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호

2. 소유와 경영의 실질적인 독립성이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하지 아니하는 기업일 것
가. 삭제(2020.6.9.)

나. 자산총액이 5천억원 이상인 법인(외국법인을 포함하되, 비영리법인 및 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 중소기업창업투자회사, 「여성전문금융업법」에 따른 신기술사업금융업자, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 신기술창업전문회사, 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협력기술지주회사와 이에 준하는 경우로서 중소기업 육성을 위하여 중소기업벤처기업부장관이 정하여 고시하는 자는 제외)이 주식(의결권 없는 주식 제외) 등의 100분의 30 이상을 직접적 또는 간접적으로 소유한 경우로서 최다출자자인 기업. 이 경우 최다출자자는 해당 기업의 주식등을 소유한 법인 또는 개인으로서 단독으로 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자와 합산하여 해당기업의 주식등을 가장 많이 소유한 자를 말하며, 주식등의 간접소유 비율에 관하여는 「국제조세조정에 관한 법률 시행령」 제2조제3항을 준용한다.

- 1) 주식등을 소유한 자가 법인인 경우 : 그 법인의 임원
- 2) 주식등을 소유한 자가 1)에 해당하지 아니하는 개인인 경우 : 그 개인의 친족

다. 관계기업에 속하는 기업의 경우에는 제7조의4에 따라 산정한 평균매출액등이 별표1의 기준에 맞지 아니하는 기업

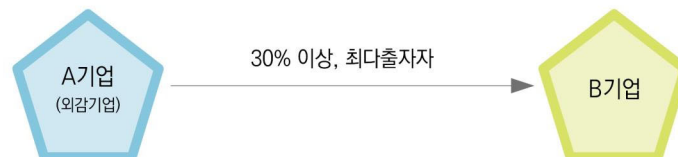


▶ 조특법상 중소기업 판정 시 관계기업 규정

- 관계기업에 속하는 기업의 경우에는 「중소기업기본법 시행령」 제7조의4(관계기업의 평균매출액)에 따라 산정한 매출액이 업종별로 별표1의 기준 이내이어야 합니다.
 - “관계기업”이란 「중소기업기본법 시행령」 제3조의2에 따른 지배·종속의 관계가 성립하는 기업들의 집단을 말합니다. 이 경우, 지배기업은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제4조에 따른 외부감사대상기업이며 종속기업은 국내기업에 한해 적용합니다(중기령 §2, 3호).
 - 관계기업에서 지배 또는 종속의 관계란 기업이 직전 사업연도 말일 현재 다른 국내기업을 다음 각 호의 어느 하나와 같이 지배하는 경우 그 기업(이하 “지배기업”이라 한다)과 그 다른 국내기업(이하 “종속기업”이라 한다)의 관계를 말함(중기령 §3의2).
 - 「조세특례제한법 시행령」 제2조제4항에 따른 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호 다목에 따른 관계기업에 속하는 기업인지의 판단은 과세연도 종료일 현재를 기준으로 한다(조특칙 §2⑧).
- * 관계기업 매출액 합산 시 주식소유비율은 직전 사업연도 말일이 아닌 당해 사업연도 말일을 기준으로 산정함에 유의
- 지배·종속의 관계가 성립하는 관계기업은 「중소기업기본법 시행령」 제3조의2에 따라 다음과 같이 5가지 기본유형으로 나눌 수 있으며, 유형별로 최다출자자를 각각 판단하므로 다수의 지배기업이 존재할 수 있습니다.

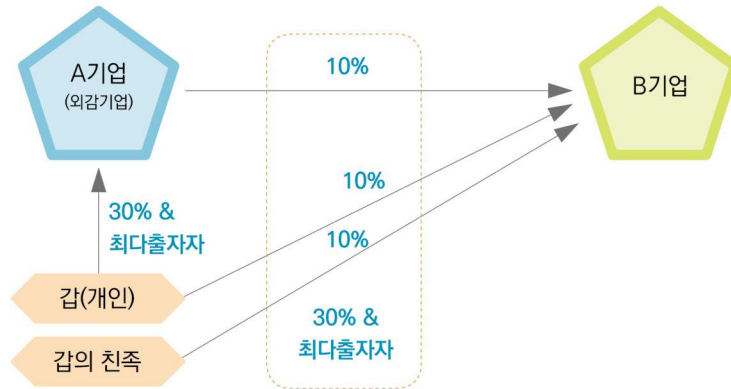
유형 1 지배기업이 단독으로 또는 그 지배기업의 특수관계자와 합산하여 종속기업의 주식 등을 30% 이상 소유하면서 최다출자자인 경우(중기령 §3의2①1호 관련)

가. 단독으로 또는 친족과 합산하여 지배기업의 주식등을 30%이상 소유하면서 최다출자자인 개인



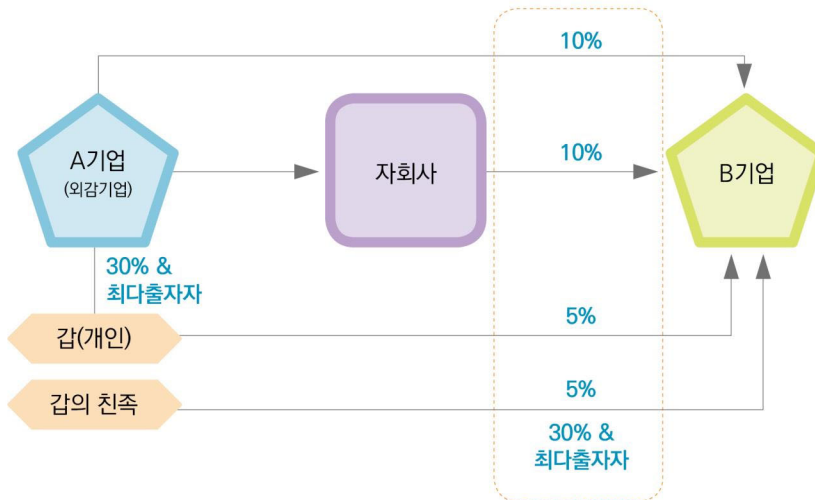
A기업이 B기업의 주식등을 30%이상 소유하면서 최다출자자이므로 지배·종속의 관계가 성립하며, A기업이 외부감사대상기업이므로 관계기업이 성립
→ A기업(지배기업), B기업(종속기업)

나. 상기 “가”에 해당하는 개인의 친족



A기업이 특수관계자(갑 및 갑의 친족)와 합산하여 B기업의 주식등을 30% 이상 소유하면서 최다출자자이므로 지배·종속의 관계가 성립하며, A기업이 외부감사대상기업이므로 관계기업이 성립
→ A기업(지배기업), B기업(종속기업)

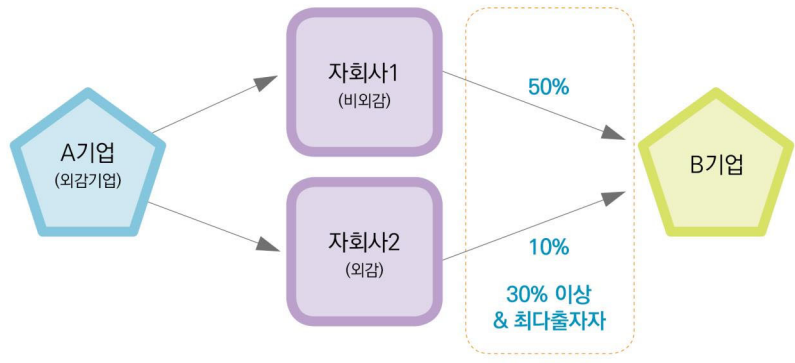
유형 2 지배기업이 그 지배기업의 자회사와 합산하거나 특수관계자와 공동으로 합산하여 종속기업의 주식 등을 30% 이상 소유하면서 최다출자자인 경우(중기령 §3의2①2호 관련)



A기업이 자회사 및 특수관계자와 합산하여 B기업의 주식등을 30% 이상 소유하면서 최다출자자이므로 지배·종속의 관계가 성립하며, A기업이 외부감사대상기업이므로 관계기업이 성립
→ A기업(지배기업), B기업(종속기업)

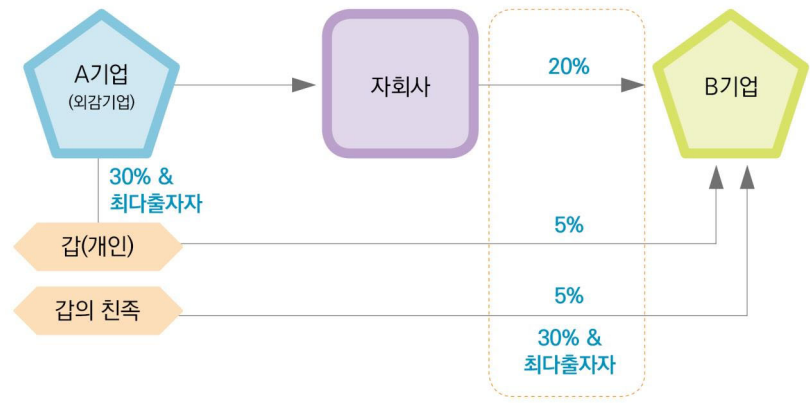


유형 3 자회사가 단독으로 또는 다른 자회사와 합산하여 종속기업의 주식 등을 30%이상 소유하면서 최다출자자인 경우(중기령 §3의2①3호 관련)



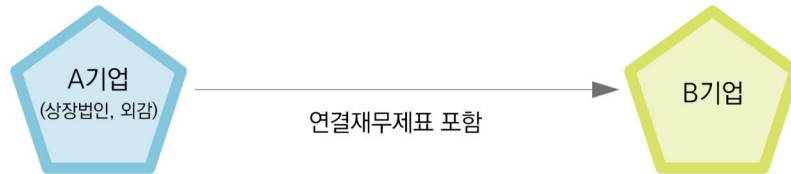
A기업이 B기업의 주식등을 직접 소유하고 있지는 않지만, A기업의 자회사들이 합산하여 B기업의 주식등을 30% 이상 소유하면서 최다출자자이므로 지배·종속의 관계가 성립하며, A기업이 외부감사대상기업이므로 관계기업이 성립
 → A기업의 종속기업(자회사1, 2 및 B기업), B기업의 지배기업(A기업)
 ※ 자회사1이 B기업의 주식을 30%이상 소유하면서 최다출자자이지만 외부감사대상기업이 아니므로 자회사1과 B기업 간에는 지배·종속관계가 성립하지 않음

유형 4 지배기업의 특수관계자가 지배기업의 자회사와 합산하여 종속기업의 주식등을 30% 이상 소유하면서 최다출자자인 경우(중기령 §3의2①4호 관련)



A기업의 자회사 및 특수관계자가 합산하여 B기업의 주식등을 30% 이상 소유하면서 최다출자자이므로 지배·종속의 관계가 성립하며, A기업이 외부감사대상기업이므로 관계기업이 성립
 → A기업(지배기업), B기업(종속기업)

- 유형 5** 지배기업이 주권상장법인(유가증권, 코스닥)으로서 연결재무제표를 작성하는 경우, 그 연결재무제표에 포함되는 기업과 지배·종속관계 성립(중기령 §3의2① 단서 관련)



기업 간 주식등의 관계가 앞의 유형 어느 하나에 해당하지 않더라도, 상장법인인 A기업이 B기업을 포함하여 연결재무제표를 작성하므로 지배·종속의 관계가 성립하며 A기업이 외부감사대상기업이므로 관계기업이 성립
→ A기업(지배기업), B기업(종속기업)

※ “벤처투자회사, 신기술금융사업자, 신기술창업전문회사, 산학협력기술지주회사 및 이에 준하는 경우로서 중소벤처기업부장관이 정하여 고시하는 자”가 다른 국내기업의 주식등을 소유하고 있는 경우에는 지배·종속 관계로 보지 아니함(중기령 §3의2③)

- 앞에서 설명한 지배·종속의 관계가 성립하는 것만으로 중소기업에서 제외되는 것은 아니며, 관계기업 평균매출액 산정방법에 따라 산정한 평균매출액이 업종별 규모기준을 초과하는 경우에만 해당 기업이 중소기업에서 제외됩니다.
- 「조세특례제한법」과 「중소기업기본법」의 관계기업제도 차이

구 분	조세특례제한법	중소기업기본법
시행시기	’12. 1. 1.	’11. 1. 1.
중소기업 초과기준	「중소기업기본법 시행령」 별표1 기준	
매출액의 판단시점	해당 과세연도말	직전 과세연도말
지배종속관계 판단시점	해당 과세연도말	직전 과세연도말



▶ 독립성기준 관련 「중소기업기본법 시행령」 개정 연혁

적용기간	독립성 기준
'02. 5.20. ~ '05. 3.31.	상호출자제한기업집단에 속하지 아니하는 회사일 것
'05. 4. 1. ~'05.12.26.	주권상장법인 또는 협회등록법인으로서 직전사업연도 말일 현재 대차대조표에 표시된 자산총액이 5천억원 이상인 법인이 발행주식(의결권 없는 주식은 제외) 총수의 100분의 30 이상을 소유하고 있는 기업이 아닐 것
'05.12.27. ~ '09. 3.24.	1. 직전사업연도 말일 현재 대차대조표에 표시된 자산총액이 5천억원 이상인 법인이 발행주식(의결권 없는 주식은 제외)총수의 30% 이상을 소유하고 있는 기업이 아닐 것 2. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항의 규정에 의한 상호출자제한 기업집단에 속하지 아니하는 회사일 것
'09. 3.25. ~ '09.11.18.	1. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하지 아니하는 회사일 것 2. 직전사업연도 말일 현재 대차대조표에 표시된 자산총액이 5천억원 이상인 법인 발행주식(의결권 없는 주식은 제외) 총수의 30% 이상을 직접 또는 간접적으로 소유하고 있는 기업이 아닐 것. 이 경우 발행주식의 간접소유 비율에 관하여는 「국제조세조정에 관한 법률 시행령」 제2조제2항을 준용한다.
'09.11.19. ~ '10.12.31.	1. 변동없음 2. 직전사업연도 말일 현재 대차대조표에 표시된 자산총액이 5천억원 이상인 법인 (「중소기업창업 지원법」에 따른 중소기업창업투자회사와 이에 준하는 자로서 중소기업 육성을 위하여 중소기업청장이 정하여 고시하는 자는 제외)이 발행 주식(의결권 없는 주식은 제외) 총수의 30% 이상을 직접적 또는 간접적으로 소유한 최대주주인 기업이 아닐 것. 이 경우 발행주식의 간접소유 비율에 관하여는 「국제조세조정에 관한 법률 시행령」 제2조제2항을 준용한다.
'11.1.1. ~ '11.12.31.	1. 변동없음 2. 변동없음 3. 관계회사에 속하는 기업의 경우에는 제7조의2에 따라 산정한 상시 근로자 수, 자본금, 매출액, 자기자본 또는 자산총액(이하 “상시근로자수등”이라 한다)이 제1호에 따른 기준을 초과하는 기업이 아닐 것

적용기간	독립성 기준
'12. 1. 1. ~ '14.12.31.	1. 변동없음 2. 변동없음 3. 관계회사에 속하는 기업의 경우에는 제7조의4에 따라 산정한 상시 근로자 수, 자본금, 매출액, 자기자본 또는 자산총액(이하 “상시근로자수등”이라 한다)이 별표 1의 기준에 맞거나 제1항 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 기업이 아닐 것
'15.1.1. ~ '15.6.29.	1. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업 집단 또는 채무보증제한기업집단에 속하지 아니하는 회사일 것 2. 직전사업연도 말일 현재 대차대조표에 표시된 자산총액이 5천억원 이상인 법인(외국법인을 포함하되, 「중소기업창업 지원법」에 따른 중소기업창업투자 회사, 「여성전문금융업법」에 따른 신기술사업금융업자, 「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따른 신기술창업전문회사, 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협력기술지주회사와 이에 준하는 자로서 중소기업 육성을 위하여 중소기업청장이 정하여 고시하는 자는 제외)이 주식(의결권 없는 주식은 제외)등의 30% 이상을 직접적 또는 간접적으로 소유한 최다출자자인 기업이 아닐 것. 이 경우 주식등의 간접소유 비율에 관하여는 「국제조세조정에 관한 법률 시행령」 제2조제2항을 준용한다. 3. 관계회사에 속하는 기업의 경우에는 제7조의4에 따라 산정한 평균매출액등이 별표1의 기준에 맞는 기업일 것
'15.6.30. ~ '15.12.31.	1. 변동없음 2. 직전사업연도 말일 현재 대차대조표에 표시된 자산총액이 5천억원 이상인 법인(외국법인을 포함하되, 비영리법인 및 「중소기업창업 지원법」에 따른 중소기업 창업투자회사, 「여성전문금융업법」에 따른 신기술사업금융업자, 「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따른 신기술창업전문회사, 「산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협력기술지주회사와 이에 준하는 자로서 중소기업 육성을 위하여 중소기업청장이 정하여 고시하는 자는 제외)이 주식(의결권 없는 주식은 제외)등의 30% 이상을 직접적 또는 간접적으로 소유한 최다출자자인 기업이 아닐 것. 이 경우 주식등의 간접소유 비율에 관하여는 「국제조세조정에 관한 법률 시행령」 제2조제2항을 준용한다. 3. 변동없음



적용기간	독립성 기준
'16.1.1. ~ '16.4.4.	1. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업 집단 또는 같은 법 제14조의3에 따라 상호출자제한기업집단 등의 소속회사로 편입·통지된 회사에 속하지 아니하는 회사일 것 2. 변동없음 3. 관계회사에 속하는 기업의 경우에는 제7조의4에 따라 산정한 평균매출액등이 별표1의 기준에 맞는 기업일 것
'16.4.5. ~ '17.10.16.	1. ~ 3. 변동없음 4. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제3조의2제2항제4호에 따라 동일인이 지배하는 기업집단의 범위에서 제외되어 상호출자제한기업집단 등에 속하지 아니하게 된 회사로서 같은 영 제3조의 요건에 해당하게 된 날로부터 3년이 경과한 회사가 아닐 것 * '17.7.26.부터 중소기업청장이 중소벤처기업부장관으로 개정
'17.10.17. ~ '17.12.31.	1. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업 집단에 속하는 회사 또는 같은 법 제14조의3에 따라 공시대상기업집단의 소속회사로 편입·통지된 것으로 보는 회사 중 상호출자제한기업집단에 속하는 회사가 아닐 것 2. ~ 4. 변동없음
'18.1.1. ~ '20.6.8.	1. ~ 3. 변동없음 4. 삭제
'20.6.9. ~ '21.12.27.	1. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 공시대상기업 집단에 속하는 회사 또는 같은 법 제14조의3에 따라 공시대상기업집단의 소속회사로 편입·통지된 것으로 보는 회사가 아닐 것(중소기업기본법 제2조 제1항 단서로 조문 이동) 2. 변동없음 3. 변동없음
'21.12.28. ~	1. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 회사 또는 같은 법 제33조에 따라 공시대상기업집단의 소속회사로 편입·통지된 것으로 보는 회사가 아닐 것(중소기업기본법 제2조제1항 단서) * '21.12.28.부터 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 조문 이동 2. 변동없음 3. 변동없음

5. 졸업기준(조특령 §2①단서)

▶ **업종기준, 매출액기준 및 독립성기준을 모두 충족하더라도 자산총액이 5천억원 이상인 경우에는 중소기업에 해당하지 않습니다.**

- 자산총액이라 함은 과세연도 종료일 현재 기업회계기준에 따라 작성한 재무상태표상의 자산총액을 말합니다(조특칙 §2⑤).

6. 규모의 확대에 따른 중소기업 유예기간(조특령 §2②)

▶ **중소기업이 아래 사유에 해당하여 중소기업에 해당되지 않더라도 일정 유예기간 내에는 중소기업으로 간주합니다.**

- 매출액이 중소기업 기준(「중소기업기본법 시행령」 별표1)
- 자산총액 5천억원 이상
- 관계기업과의 매출 합산액 중소기업 기준(「중소기업기본법 시행령」 별표2)

▶ 중소기업 유예기간

- 최초로 그 사유가 발생한 날이 속하는 과세연도와 그 다음 5개 과세연도(코스피·코스닥 상장기업 7년)*까지 중소기업으로 봅니다(조특령 §2②).

* '24.11.12.이 속하는 과세연도에 최초로 중소기업에 해당하지 않게 된 사유가 발생하는 경우부터 적용(그 전은 유예기간 3년 적용)

- 유예기간은 법인별로 최초 1회에 한하여 적용되며, 유예기간이 경과한 후에는 과세연도별로 중소기업 해당여부를 판정합니다.

* 유예기간 경과 후 중소기업에 해당하더라도 다시 유예기간을 적용하는 것이 아님

▶ 중소기업 유예의 배제

- 아래 사유로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우에는 중소기업 유예기간을 적용하지 않고 유예기간 중에 있는 기업에 대해서는 해당 사유가 발생한 날(제2호에 따른 유예기간 중에 있는 기업이 중소기업과 합병하는 경우에는 합병일로 한다)이 속하는 과세연도부터 유예기간을 적용하지 아니합니다(조특령 §2② 단서).

① 「중소기업기본법」의 규정에 의한 중소기업 외의 기업과 합병하는 경우



- ② 유예기간 중에 있는 기업과 합병하는 경우
- ③ 실질적 독립성이 「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제3호의 요건을 갖추지 못하게 되는 경우(다만, 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호다목 규정에 의한 경우는 가능)
- ④ 창업일이 속하는 사업연도 종료일로부터 2년 이내 사업연도 종료일 현재 중소기업 기준을 초과하는 경우

※ 영 제2조제2항제1호 또는 제2호에 따라 중소기업 외의 기업 또는 유예기간 중에 있는 기업과 합병하는 경우에는 합병일이 속하는 과세연도부터 이를 중소기업으로 보지 아니한다(기본통칙 6-2...2).

7. 「중소기업기본법」 개정에 따른 유예기간(조특령 §2⑤)

- 「중소기업기본법」 개정에 따라 중소기업에 해당하지 않더라도 일정 유예기간 내에는 중소기업으로 간주합니다.
- 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호, 별표 1(매출액 기준) 및 별표2(관계기업의 평균매출액 등 산정기준)의 개정으로 인하여 중소기업에 해당하지 아니하게 되는 경우 그 사유가 발생한 날이 속하는 과세연도와 그 다음 3개 과세연도까지 중소기업으로 봅니다.



관련 해석사례

• 분할신설법인 중소기업 유예기간 적용 가능 여부(기준2024법규법인-0114, 2024.8.30.)

「조세특례제한법 시행령」 제2조제2항에 따라 유예기간의 적용을 받은 내국법인이 「법인세법」 제47조제1항의 요건을 갖추어 물적분할한 경우로서, 분할신설법인이 설립일이 속하는 과세연도에 「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제3호(「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호다목)의 요건을 갖추지 못하여 중소기업에 해당하지 않는 경우 유예기간을 적용할 수 없음

• 중소기업 유예기간 적용 가능 여부(서면2023법인-1188, 2023.6.26.)

금융업을 영위하는 내국법인이 2017년 12월 31일이 속하는 과세연도부터 중소기업에 해당되었다가 자산총액이 5천억원 이상이 되어 같은 항 각 호 외의 부분 단서에 따라 중소기업에 해당하지 아니하게 된 때에는 최초로 그 사유가 발생한 날이 속하는 과세연도와 그 다음 3개 과세연도까지는 중소기업에 해당

• 중소기업 유예기간 적용 여부(서면2021법규법인-8479, 2022.11.15.)

내국법인이 업종분류 착오로 유예기간을 적용하였더라도 한국표준산업분류상 올바른 업종 분류에 따른 매출액이 사업개시 이후 2022과세연도에 최초로 규모 기준을 초과하는 경우에는 해당 과세연도부터 중소기업 유예기간을 적용할 수 있는 것임

• 「조세특례제한법 시행령」 제2조제5항에 따른 유예기간 적용 여부(기획재정부 조세특례 제도과-559, 2021.8.18.)

기업이 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호, 별표1 및 별표2(이하 “중소기업기준”)가 개정되지 않았을 경우 중소기업에 해당하나, 중소기업기준의 변경으로 중소기업에 해당하지 아니하게 되는 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제2조제5항 후단의 규정에 따라 당해 과세연도와 그 다음 3개 과세연도까지 중소기업으로 보는 것임

• 중소기업 요건 중 실질적 독립성 요건 충족 여부(서면2020법인-2033, 2021.5.3.)

자산총액이 5천억원 이상으로서 상호출자제한기업집단에 속하지 아니하는 비영리법인이 내국 법인의 주식을 100분의 30 이상 직접적 또는 간접적으로 소유하는 경우, 해당 내국법인은 구 「조세특례제한법 시행령」(2020.12.29., 대통령령 제31295호로 개정 전의 것) 제2조제1항 제3호에 따른 중소기업의 요건을 충족하는 것임

• 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우 중소기업 적용시기(서면2020법인-2522, 2021.4.30.)

「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 회사가 같은 법 시행령 제21조제4항에 따라 상호출자제한기업집단에서 제외됨에 따라 중소기업에 해당하게 된 때에는 그 통지를 받은 날이 속하는 과세연도부터 중소기업으로 보는 것임

• 창업일이 속하는 과세연도의 중소기업 유예 적용여부(서면2020법인-5698, 2021.3.15.)

2020년에 창업한 법인이 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호다목의 요건을 갖추지 못하게 되어 창업일이 속하는 과세연도부터 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제2조제2항 각 호 외의 부분 본문에 따른 유예기간을 적용하지 아니하는 것임

• 연결납세법인의 중소기업 유예기간 적용 여부(서면2020법령해석법인-2106, 2020.7.17.)

연결납세방식 최초 적용에 따라 중소기업에 해당하지 않게 된 경우에는 조세특례제한법 규정과 별개로 법인세법 규정에 따라 중소기업 유예규정 적용 가능함

• 독립성 기준 검토 시 재무제표 판단 기준(서면2020법인-2285, 2020.7.10.)

「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제3호의 실질적 독립성 기준을 판단하는데 있어 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호나목의 “자산총액”과 다목의 “평균매출액”(「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제1호에 따른 “매출액”을 의미)은 연결재무제표가 아닌 개별재무제표를 기준으로 판단하는 것입니다

제2장

사업단계별 세제지원 내용

I. 창업단계 지원내용	23
1. 개 요	23
2. 창업중소기업 등에 대한 세액감면	24
II. 투자 및 자금조달단계 지원내용	41
1. 개 요	41
2. 통합투자세액공제	42
III. 사업단계 지원내용	49
1. 개요	49
2. 중소기업에 대한 특별세액감면	56
3. 통합고용세액공제	68
4. 콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제	74
IV. 재무개선 및 구조조정단계 지원내용	78



● 사업단계별 조세특례제한법 세제지원 현황(요약) →

 창업단계	● 창업중소기업 등에 대한 세액감면(조특법 §6) ● 연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 법인세 등의 감면(조특법 §12의2) ● 창업자금에 대한 증여세 과세특례(조특법 §30조의5) ● 농공단지 입주기업 등에 대한 세액감면(조특법 §64) ● 위기지역 내 창업기업에 대한 세액감면(조특법 §99의9) ● 제주첨단과학기술단지 입주기업에 대한 법인세 등의 감면(조특법 §121의8) ● 제주투자진흥지구 또는 제주자유무역지역 입주기업에 대한 법인세 등의 감면(조특법 §121의9) ● 아시아문화중심도시 투자진흥지구 입주기업 등에 대한 법인세 등의 감면 등(조특법 §121의20) ● 첨단의료복합단지 및 국가식품클러스터 입주기업에 대한 법인세 등의 감면(조특법 §121의22) ● 기업도시개발구역 등의 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(조특법 §121의17) ● 금융중심지 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면 등(조특법 §121의21) ● 취득세 면제 및 재산세 감면(지특법 §58의3①②)
 투자 및 자금조달단계	● 연구개발 관련 출연금 등의 과세특례(조특법 §10의2) ● 벤처기업 등에의 출자에 대한 과세특례(조특법 §13의2) ● 창업기업 등에의 출자에 대한 과세특례(조특법 §14) ● 벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제(조특법 §16) ● 통합투자세액공제(조특법 §24) ● 문화산업전문회사 출자 세액공제(조특법 §25의7) ● 중소기업 스마트공장 사업용 유형자산의 감가상각비 특례(조특법 §28의5) ● 공모부동산투자회사의 현물출자자에 대한 과세특례(조특법 §97의8) ● 투자·배당 및 상생협력 촉진을 위한 과세특례(조특법 §100의32) ● 해외진출기업의 국내복귀에 대한 세액감면(조특법 §104의24)
 성장단계	1. 발생소득·비용 등에 대한 지원 ● 중소기업에 대한 특별세액감면(조특법 §7) ● 연구·인력개발비 세액공제(조특법 §10) ● 기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례(조특법 §12) ● 내국법인의 소재·부품·장비 전문기업에의 출자·인수에 대한 과세특례(조특법 §13의3) ● 외국인기술자에 대한 소득세감면(조특법 §18) ● 영상컨텐츠 제작비용 세액공제(조특법 §25의6) ● 웹툰 제작비용 세액공제(조특법 §25의8) ● 사회적 기업 등에 대한 법인세 감면(조특법 §85의6)



성장단계

- 최저한세 우대적용(조특법 §132①)
- 결손금 소급공제 환급(법인세법 §72)

2. 고용창출·유지 등에 대한 지원

- 성과공유제 중소기업 경영성급금 세액공제(조특법 §19)
- 근로소득을 증대시킨 기업에 대한 세액공제(조특법 §29의4)
- 통합고용세액공제(조특법 §29의8)
- 고용유지 중소기업 등에 대한 과세특례(조특법 §30의3)

3. 중소기업 지방이전 등 지원

- 공장의 대도시 밖 이전에 대한 법인세 과세특례(조특법 §60)
- 법인 본사의 수도권과밀억제권역 밖 이전 양도차익에 대한 법인세 과세특례(조특법 §61)
- 수도권 밖으로 공장을 이전하는 기업에 대한 세액감면(조특법 §63)
- 수도권 밖으로 본사를 이전하는 법인에 대한 세액감면 등(조특법 §63조의2)
- 공익사업을 위한 수용에 따른 공장이전에 대한 과세특례(조특법 §85의7)
- 중소기업의 공장이전에 대한 과세특례(조특법 §85의8)

4. 기타 조세지원

- 상생결제 지급금액에 대한 세액공제(조특법 §7의4)
- 영농조합법인 등에 대한 법인세의 면제 등(조특법 §66)
- 영어조합법인 등에 대한 법인세 면제 등(조특법 §67)
- 농업회사법인에 대한 법인세의 면제 등(조특법 §68)
- 사회적기업 및 장애인 표준사업장에 대한 법인세 등의 감면(조특법 §85의6)
- 상가임대료를 인하한 임대사업자에 대한 세액공제(조특법 §96의3)
- 프로젝트 부동산 투자회사의 현물출자자에 대한 과세특례(조특법 §97의9)
- 감염병 예방 조치에 따른 소상공인 손실보상금에 대한 과세특례(조특법 §99의13)
- 해운기업에 대한 법인세 과세표준 계산 특례(조특법 §99의13)
- 우주 선화주기업 인증을 받은 화주 기업에 대한 세액공제(조특법 §104의30)
- 기업업무추진비 손금 인정범위 확대(법인세법 §25④)
- 해외현지법인 주재원 인건비 손금산입(법인세법 시행령 §19)
- 중소기업 대손금 특례규정(법인세법 시행령 §19의2①)
- 법인세 분납기간 연장(법인세법 §64②)
- 원천징수세액 반기납부 특례(소득세법 §128②)
- 전통주 제조업체 세율경감(주세법 §8③)



재무개선 및 구조조정단계

- 중소기업간 통합에 대한 세제지원(조특법 §31)
- 법인전환에 대한 양도소득세 이월과세(조특법 §32)
- 내국법인의 금융채무 상환을 위한 자산매각에 대한 과세특례(조특법 §34)
- 재무구조개선계획 등에 따른 기업의 채무면제이익과세특례(조특법 §44)
- 벤처기업의 전략적 제휴를 위한 주식교환 등에 대한 과세특례(조특법 §46의2)

제2장

사업단계별 세제지원 내용



I 창업단계 지원내용

1. 개요

구 분	지 원 내 용				
창업중소기업 등에 대한 법인세(소득세) 감면 (조특법 §6)	• 중소기업 등 창업 후 소득발생연도부터 5년간 매년 납부할 법인세(소득세) 감면 (상시근로자 증가 시 최대 100% 감면 추가감면)				
	구분	기본감면			추가감면
		수도권 과밀억제권역 외	수도권	과밀억제권역	
		수도권 외	수도권		
	창업중소	5년 50%	5년 25%	-	전년대비 상시근로자 증가율* × 100%(최소고용인원 충족)
	청년· 생계형	5년 100%	5년 75%	5년 50%	
벤처기업 등	5년 50%				
* '24.12.31.이전 창업분은 상시근로자 증가율 × 50% 적용					
위기지역 내 창업기업에 대한 세액감면 (조특법 §99의9)	• '28.12.31.까지 고용·산업 위기지역 내에서 감면대상사업으로 창업하는 경우 (기존 사업장을 이전하는 경우는 제외하며, 위기지역으로 지정 또는 선포된 기간에 창업하거나 사업장을 신설하는 경우로 한정) 소득발생 과세연도부터 5년간 법인세(소득세) 100%감면, 이후 2년간 50% 감면				
취득세 면제 및 재산세 감면 (지특법 §58의3①②)	• 창업중소기업(수도권과밀억제권역 밖 지역)과 창업벤처중소기업 - 창업 후 4년(청년창업 5년) 이내에 취득하는 사업용 부동산에 대해 취득세 75% 감면 - 해당 사업에 직접 사용(임대는 제외)하는 부동산에 대해 창업일로부터 3년간 재산세 면제, 이후 2년간 50% 감면				
창업자금에 대한 증여세 과세특례 (조특법 §30의5)	• 18세 이상 자녀가 60세 이상 부모로부터 창업자금(50억원 한도, 창업을 통하여 10명 이상 신규 고용 시 100억원 한도)을 증여받는 경우 - 증여세 과세가액에서 5억원을 공제하고 초과액은 10%의 낮은 세율로 과세한 후 상속 시 상속재산으로 정산				

2. 창업중소기업 등에 대한 세액감면(조특법§6)

- 감면대상 : ① 창업중소기업, ② 창업보육센터사업자, ③ 창업벤처중소기업, ④ 에너지신기술중소기업
- 감면금액 : 창업 후 5년 간 법인세(소득세)의 25%~100% 감면
 - * '25.1.1. 이후 창업하는 분부터 감면한도 연간 5억원을 적용하고, 상시근로자 증가 시 증가율의 최대 100% 추가 감면('24.12.31.이전 창업분은 상시근로자 증가율의 50%)
 - * '27.12.31. 이전 수도권 외 지역에서 창업한 창업기업 수입금액 1억4백만원 이하('25.12.31. 이전 창업은 8,000만원 이하, '22.1.1.이전 창업은 4,800만원)인 기업의 경우 감면기간 중 100% 감면

2-1. 개 요

- 창업중소기업 지원을 위해 「중소기업창업지원법」이 '86.5.12. 제정·시행되었으며, 이에 맞추어 중소기업의 창업초기 단계의 세부담 경감을 통해 창업기반을 조성하고자 '86.12.26. 창업중소기업에 대한 조세감면제도를 도입하였습니다.
- 「조세특례제한법」에서는 '27.12.31. 이전 창업한 중소기업, 창업보육센터사업자로 지정받은 내국인과 창업 후 3년 이내 '27.12.31.까지 벤처기업으로 확인받은 창업벤처중소기업 및 에너지신기술중소기업에 대해서
 - 창업일, 확인받은 날 또는 해당되는 날 이후 해당 사업에서 최초로 소득이 발생한 과세연도(5년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 해당 사업에서 소득이 발생하지 않는 경우에는 5년이 되는 날이 속하는 과세연도)와 그 다음 과세연도 개시일로부터 4년 이내 종료하는 과세연도까지 발생한 소득에 대한 소득세 또는 법인세의 25%~100%를 감면합니다.
- '26.1.1. 이후 수도권 밖의 지역(또는 수도권 인구감소지역)에서 창업한 기업 중 청년창업* 중소기업('18.5.29.이후 '25.12.31.이전 수도권과밀억제권역 밖의 지역에서 창업한 기업 중 청년창업 중소기업)과 감면기간 중 수입금액이 1억4백만원('22.1.1.부터 '25.12.31. 이전 개시하는 사업연도는 8,000만원, '22.1.1.이전 개시하는 사업연도는 4,800만원) 이하인 경우 그 과세연도에 발생한 소득에 대한 법인세 또는 소득세의 100%를 감면합니다.
 - * 청년창업 : 창업 당시 대표자가 15세 이상 34세 이하(병역 이행기간은 최대 6년 차감)
법인으로 창업 시 지배주주 등으로서 최대주주 또는 최대출자자이어야 함(조특령 §5①)



2-2. 감면대상

▶ 감면대상 기업

- ① '27.12.31. 이전(이하 같음) 감면대상 업종으로 창업한 중소기업
- ② 「중소기업창업 지원법」 제53조제1항의 규정에 따라 창업보육센터사업자로 지정받은 내국인(거주자와 내국법인)
- ③ 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제2조제1항의 규정에 따른 벤처기업으로서 창업 후 3년 이내 벤처기업으로 확인받은 기업(감면대상사업으로 창업)
 - 과세연도 중 벤처기업 확인이 취소되거나 벤처기업확인서의 유효기간이 만료되었으나 재확인 받지 않는 내국인은 제외
- ④ 창업일이 속하는 과세연도와 그 다음 3개 과세연도가 경과하지 않고 에너지소비효율 1등급 제품 및 고효율에너지 기자재로 인증받은 제품, 신·재생에너지설비로 인증받은 제품을 제조하는 에너지신기술중소기업에 해당하는 중소기업

▶ 감면 배제

- 감면을 적용받은 기업이 중소기업이 아닌 기업과 합병하는 등 「조세특례제한법 시행령」 제2조 제2항 각호에 의한 중소기업 유예기간 적용 배제 사유가 발생하는 경우 해당 사유 발생일이 속하는 과세연도부터 감면을 배제합니다.

▶ 창업중소기업과 창업벤처중소기업의 범위

- 창업중소기업과 창업벤처중소기업의 범위는 아래 감면대상 업종을 경영하는 중소기업입니다.

1. 광업
2. 제조업(제조업과 유사한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업 포함)
3. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업
4. 건설업
5. 통신판매업('18.5.29. 이후 창업하는 분부터 적용)
6. 대통령령으로 정하는 물류산업
7. 음식점업
8. 정보통신업. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 업종은 제외
 - 가. 비디오물 감상실 운영업
 - 나. 뉴스제공업
 - 다. 가상자산 매매 및 중개업

9. 금융 및 보험업 중 대통령령으로 정하는 정보통신을 활용하여 금융서비스를 제공하는 업종
10. 전문, 과학 및 기술 서비스업(대통령령으로 정하는 엔지니어링사업을 포함). 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 업종은 제외
 - 가. 변호사업
 - 나. 변리사업
 - 다. 법무사업
 - 라. 공인회계사업
 - 마. 세무사업
 - 바. 수의업
 - 사. 「행정사법」 제14조에 따라 설치된 사무소를 운영하는 사업
 - 아. 「건축사법」 제23조에 따라 신고된 건축사사무소를 운영하는 사업
11. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 중 다음 어느 하나에 해당하는 업종
 - 가. 사업시설 관리 및 조경 서비스업
 - 나. 사업 지원 서비스업(고용 알선업 및 인력 공급업은 농업노동자 공급업을 포함)
12. 사회복지 서비스업('13.1.1. 이후 창업하는 분부터 적용)
13. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 업종은 제외
 - 가. 자영예술가
 - 나. 오락장 운영업
 - 다. 수상오락 서비스업
 - 라. 사행시설 관리 및 운영업
 - 마. 그 외 기타 오락관련 서비스업
14. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 중 다음 어느 하나에 해당하는 업종
 - 가. 개인 및 소비용품 수리업('18.5.29. 이후 창업하는 분부터 적용)
 - 나. 이용 및 미용업('18.5.29. 이후 창업하는 분부터 적용)
15. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 직업기술 분야를 교습하는 학원을 운영하는 사업 또는 「국민 평생 근로자직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설을 운영하는 사업(직업능력개발훈련을 주된 사업으로 하는 경우에 한함)
16. 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업, 국제회의업, 테마파크업 및 대통령령으로 정하는 관광객 이용시설업
17. 「노인복지법」에 따른 노인복지시설을 운영하는 사업
18. 「전시산업발전법」에 따른 전시산업

▶ 감면이 배제되는 수도권과밀억제권역의 범위

- 창업당시부터 수도권과밀억제권역 외의 지역에서 창업하는 경우에만 적용합니다(통칙6-0·1)

* 감면대상 기업 중 25쪽의 ②, ③, ④의 중소기업은 지역구분하지 않으며 '18.5.29. 조특법 개정으로 청년창업중소기업과 수입금액 1억4백만원('25.12.31. 이전 개시 사업연도 8,000만원, '22.1.1. 이전 개시 사업연도 4,800만원) 이하의 경우에는 수도권 밖 또는 수도권인구감소지역('25.12.31.이전 창업은 수도권과밀억제권역) 내에서 창업하는 경우도 50% 세액감면이 가능합니다.



| 과밀억제권역, 성장관리권역 및 자연보전권역의 범위 |

(「수도권정비계획법 시행령」 제9조 관련) <’17.6.20. 개정>

과밀억제권역	성장관리권역	자연보전권역
• 서울특별시 • 인천광역시[강화군, 옹진군, 서구 대곡동·불로동·마전동·금곡동·오류동·왕길동·당하동·원당동, 인천경제자유구역(경제자유구역에서 해제된 지역 포함) 및 남동 국가산업단지는 제외] • 의정부시 • 구리시 • 남양주시(호평동, 평내동, 금곡동, 일패동, 이패동, 삼패동, 가운동, 수석동, 지금동 및 도농동만 해당한다) • 하남시 • 고양시 • 수원시 • 성남시 • 안양시 • 부천시 • 광명시 • 과천시 • 의왕시 • 군포시 • 시흥시[반월특수지역(반월특수 지역에서 해제된 지역을 포함)은 제외]	• 인천광역시 중 강화군, 옹진군, 서구 대곡동·불로동·마전동·금곡동·오류동·왕길동·당하동·원당동, 인천경제자유구역(경제자유구역에서 해제된 지역 포함), 남동 국가산업단지 • 동두천시 • 안산시 • 오산시 • 평택시 • 파주시 • 남양주시(와부읍, 진접읍, 별내면, 퇴계원면, 진건읍 및 오남읍만 해당) • 용인시(신갈동, 하갈동, 영덕동, ~성북동 등 25개동, 남사면, 이동면 및 원삼면 목신리·죽릉리·학일리·독성리·고당리·문촌리만 해당) • 연천군 • 포천시 • 양주시 • 김포시 • 화성시 • 안성시(가사동, 가현동, 명륜동, ~대천동 등 33개동, 대덕면, 미양면, 공도읍, 원곡면, 보개면, 금광면, 서운면, 양성면, 고삼면, 죽산면 두교리·당목리·칠장리 및 삼죽면 마전리·미장리·진촌리·기술리·내강리만 해당) • 시흥시 중 반월특수지역(반월특수 지역에서 해제된 지역 포함)	• 이천시 • 남양주시(화도읍, 수동면 및 조안면만 해당) • 용인시(김량장동, 남동, 역북동, 삼가동, 유방동, 고림동, 마평동, 운학동, 호동, 해곡동, 포곡읍, 모현면, 백암면, 양지면 및 원삼면 가재월리·사암리·미평리·좌향리·맹리·두창리만 해당한다) • 가평군 • 양평군 • 여주군 • 광주시 • 안성시(일죽면, 죽산면 죽산리·용설리·장계리·매산리·장릉리·장원리·두현리 및 삼죽면 용월리·덕산리·울곡리·내장리·배테리만 해당한다)

2-3. 창업의 범위

▶ 「조세특례제한법」에서 창업에 대한 명문상 정의가 없으며, 「중소기업창업 지원법」 제2조에 의하면 “창업”이란 중소기업을 새로 설립하여 사업을 개시하는 것을 말합니다.

- 창업일은 창업자가 법인이면 법인설립등기일, 개인이면 「부가가치세법」상 사업개시일입니다. (다만, 시장·군수 등으로부터 사업계획의 승인을 받아 사업을 개시한 경우에는 사업자등록일로 합니다.)
- 다음의 경우는 창업으로 보지 않습니다(조특법 §6⑩).

1. 합병·분할·현물출자 또는 사업의 양수를 통하여 종전의 사업을 승계하거나 종전의 사업에 사용되던 자산을 인수 또는 매입하여 같은 종류의 사업을 영위하는 경우
다만, 종전의 사업에 사용되던 자산을 인수하거나 매입하여 같은 종류의 사업을 영위하는 경우 그 자산가액의 합계가 사업 개시 당시 토지·건물 및 기계장치 등 사업용자산의 총가액에서 차지하는 비율이 100분의 30 이하인 경우를 제외함
2. 거주자가 하던 사업을 법인으로 전환하여 새로운 법인을 설립하는 경우
3. 폐업 후 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 하는 경우
4. 사업을 확장하거나 다른 업종을 추가하는 경우 등 새로운 사업을 최초로 개시하는 것으로 보기 곤란한 경우

- 같은 종류의 사업 여부
 - 같은 종류의 사업이란 「통계법」 제22조 규정에 의하여 국가데이터처장이 작성·고시하는 한국표준산업분류상의 세분류(네자리)를 기준으로 합니다.

※ 자산인수비율의 계산방법(30% 이하 요건)

$$\frac{\text{인수·매입하여 종전의 사업에 사용되던 자산가액의 합계}}{\text{사업 개시 당시 사업에 사용하기 위해 보유하고 있는 사업용자산의 총가액}} \leq 30\%$$

- 인수·매입자산과 사업 개시 당시 보유자산의 범위는 양자 모두 토지와 「법인세법 시행령」 제24조에 따른 감가상각자산을 말하며 감가상각자산이 아닌 건설중인자산과 비업무용 자산은 제외합니다.
- 타인의 사업을 승계하더라도 종전사업자가 생산하는 제품과 완전히 다른 제품을 생산하는 등 이종의 사업을 영위하는 경우에는 창업으로 봅니다(서면2팀-742, 2005.5.30.)



▶ 「조세특례제한법 시행령」 제5조제1항에 의한 “청년창업중소기업”의 범위는 다음과 같습니다.

1. 개인사업자로 창업 : 창업자가 창업 당시 15세 이상 34세 이하*
* 병역이행시 해당기간(최장 6년)을 빼고 연령 계산
2. 법인사업자로 창업 : 해당 창업중소기업의 대표자가 다음 요건 모두 충족
 - 창업당시 15세 이상 34세 이하
 - 최대주주 또는 최대출자자일 것

2-4. 창업보육센터사업자

▶ 민간창업보육센터의 활성화를 지원하기 위해 「중소기업창업지원법」에 의해 창업보육센터로 지정받은 내국인에 대해 소득세 또는 법인세를 감면합니다.(조특법 §6①)

- 「중소기업창업지원법」 제53조 1항에 의하면 “창업보육센터”란 창업의 성공 가능성을 높이기 위하여 창업자에게 시설·장소를 제공하고 경영·기술 분야에 대하여 지원하는 것을 주된 목적으로 하는 사업장을 말하며
 - 같은 법 같은 규정에 따라 시설, 인력, 사업계획 등의 요건을 갖추어 중소벤처기업부장관의 지정을 받아야 세액감면이 가능합니다.

2-5. 창업벤처중소기업

▶ 창업벤처기업을 지원하기 위해 「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따른 벤처기업 중 3년 이내 벤처기업으로 확인받은 기업에 대해 소득세 또는 법인세를 감면합니다.(조특법 §6②)

- 세액감면 대상 창업벤처중소기업은 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제2조제1항 규정에 따른 벤처기업 중 아래에 해당하는 벤처기업으로서 창업 후 3년 이내 벤처기업으로 확인받은 기업을 말합니다.

- ① 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조의2 요건을 갖춘 중소기업
(같은 조 제1항제2호나목에 해당하는 중소기업은 제외)
- ② 연구인력개발비 지출비용 중 「조세특례제한법 시행령」 별표6에서 정하는 연구개발비가 당해 사업연도 수입금액의 5% 이상인 중소기업

- 연구개발비 기준비율(수입금액의 5%)은 벤처기업 확인을 받은 날이 속하는 과세연도부터 기준을 계속 유지하는 경우에 한하여 적용합니다(조특령 §5⑤).
 - 중소벤처기업부로부터 벤처기업으로 확인받은 경우에도 「벤처기업육성에 관한 특별법」과 별도로 「조세특례제한법 시행령」 규정에 따라 연구개발비 지출요건(당해 과세연도 수입금액의 5%)을 충족하여야 합니다.
- 감면기간 중 벤처기업 요건을 계속 유지하지 못하는 등의 사유로 벤처기업 확인이 취소되거나 벤처기업확인서의 유효기간이 만료되고도 재확인을 받지 않은 경우에는 취소일(만료일)이 속하는 과세연도부터 세액감면이 적용되지 않습니다.
- 「벤처기업육성에 관한 특별법」상 벤처기업은 벤처캐피탈 투자기업, 연구개발 투자기업, 기술우수 평가기업을 말하며
 - 벤처기업 해당 여부에 과하여는 벤처기업확인기관의 장에게 확인요청을 할 수 있습니다. (「벤처기업육성에 관한 특별법」 제25조)

벤처기업의 요건(「벤처기업육성에 관한 특별법」 제2조의2)

① 벤처기업은 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업(이하 “중소기업”이라 한다)일 것
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당할 것
 - 가. 다음 각각의 어느 하나에 해당하는 자의 투자금액의 합계(이하 이 목에서 “투자금액의 합계”라 한다) 및 기업의 자본금 중 투자금액의 합계가 차지하는 비율이 각각 대통령령으로 정하는 기준 이상인 기업
 - (1) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 벤처투자회사
 - (2) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 벤처투자조합
 - (3) 「여성전문금융업법」에 따른 신기술사업금융업자
 - (4) 「여성전문금융업법」에 따른 신기술사업투자조합
 - (5) 삭제 <2020.2.11>
 - (6) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제66조에 따른 한국벤처투자
 - (7) 중소기업에 대한 기술평가 및 투자를 하는 자로서 대통령령으로 정하는 자
 - (8) 투자실적, 경력, 자격요건 등 대통령령으로 정하는 기준을 충족하는 개인



나. 다음의 어느 하나를 보유한 기업의 연간 연구개발비와 연간 총매출액에 대한 연구개발비의 합계가 차지하는 비율이 각각 대통령령으로 정하는 기준 이상이고, 제25조의3제1항에 따라 지정받은 벤처기업확인기관(이하 “벤처기업확인기관”이라 한다)으로부터 성장성이 우수한 것으로 평가받은 기업. 다만, 연간 총매출액에 대한 연구개발비의 합계가 차지하는 비율에 관한 기준은 창업 후 3년이 지나지 아니한 기업에 대하여는 적용하지 아니한다.

(1) 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조의2제1항에 따라 인정받은 기업부설연구소 또는 연구개발전담부서

(2) 「문화산업진흥 기본법」 제17조의3제1항에 따라 인정받은 기업부설창작연구소 또는 기업창작전담부서

다. 벤처기업확인기관으로부터 기술의 혁신성과 사업의 성장성이 우수한 것으로 평가받은 기업(창업 중인 기업을 포함한다)

② 제1항제2호나목 및 다목에 따른 평가기준과 평가방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2-6. 에너지신기술중소기업

▶ 에너지효율 향상 기술개발기업에 대한 세제지원을 통해 원활한 시장 진입과 사업화를 촉진하기 위하여 에너지신기술중소기업에 대해 소득세 또는 법인세를 감면합니다.(조특법 §6④)

- 세액감면대상 에너지신기술중소기업은 중소기업으로서 창업일이 속하는 과세연도와 그 다음 3개 과세연도가 지나기 전에 에너지고효율제품 등 아래의 인증받은 제품을 제조하는 기업을 말합니다.

① 「에너지이용 합리화법」 제15조에 따른 에너지소비효율 1등급 제품 및 같은 법 제22조에 따라 고효율에너지 기자재로 인증받은 제품

② 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제13조에 따라 신·재생에너지설비로 인증 받은 제품

- 감면기간 중 에너지신기술중소기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 그 날이 속하는 사업연도부터 세액감면이 적용되지 않습니다.

2-7. 감면세액

▶ 감면기간

- 창업중소기업 및 창업보육센터지정사업자
 - 창업 후 해당 사업에서 최초로 소득이 발생한 날이 속하는 과세연도와 그 다음 과세연도 개시일로부터 4년 이내 끝나는 과세연도까지 기간[5년간]
- 창업벤처중소기업 및 에너지신기술중소기업
 - 벤처기업으로 확인받거나 에너지신기술 중소기업에 해당하는 날 이후 최초로 소득이 발생한 과세연도와 그 다음 과세연도 개시일로부터 4년 이내 끝나는 과세연도까지 기간[5년간]
 - * 사업개시일(벤처기업으로 확인받은 날, 에너지신기술 중소기업에 해당하는 날)로부터 5년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 해당 사업에서 소득이 발생하지 않은 경우에는 5년이 되는 날이 속하는 과세연도와 그 다음 과세연도 개시일로부터 4년 이내 끝나는 과세연도까지 기간
- 창업벤처기업은 창업 후 3년 이내에 벤처기업으로 확인받아야 하며 벤처기업 확인이 취소된 경우에는 취소일이 속하는 과세연도부터 감면을 적용하지 아니합니다(조특법 §6②).
- 에너지신기술중소기업은 창업일이 속하는 과세연도와 그 다음 3개 과세연도가 지나기 전에 에너지신기술중소기업으로 인증을 받아야 하며, 에너지신기술 중소기업에 해당하지 않게 되는 경우에는 그 날이 속하는 과세연도부터 감면하지 아니합니다(조특법 §6④).

▶ 감면세액의 계산(기본감면)

$$\text{감면세액} = \text{산출세액} \times \frac{\text{감면소득}}{\text{과세표준}} \times \text{감면율}(25\sim 100\%)$$

- 법인세 산출세액은 「법인세법」 제13조에 의한 과세표준에 같은 법 제55조에 의한 세율을 적용하여 계산한 금액으로 가산세와 토지 등 양도소득에 대한 법인세를 제외합니다.
- 감면소득은 감면업종으로 열거된 해당 사업에서 발생한 소득으로서 「법인세법」 제14조에서 규정하고 있는 각 사업연도소득을 의미하는 것으로(법인세과-4046, 2008.12.17.)
 - 감면사업과 기타의 사업을 겸영하는 경우에는 「법인세법」 제113조 【구분경리】 규정을 준용하여 계산한 소득금액으로 합니다.



- 에너지신기술중소기업의 경우 아래와 같이 감면대상 소득을 계산합니다.

$$\text{감면소득} = \frac{\text{해당 과세연도의 제조업에서 발생한 소득}}{\text{제조업에서 발생한 총매출액}} \times \frac{\text{고효율제품 등의 매출액}}{\text{제조업에서 발생한 총매출액}}$$

- 고효율제품 등의 매출액은 제조업 분야의 다른 제품의 매출액과 구분경리하여야 합니다.

| 창업중소기업 등에 대한 세액감면을 |

구분	2025.12.31. 이전 창업		2026.1.1. 이후 창업		
	수도권 과밀억제권역 외	수도권 과밀억제권역	수도권 과밀억제권역 외		수도권 과밀억제권역
			수도권 외 ³⁾	수도권	
창업중소	5년 50% ¹⁾	-	5년 50%	5년 25%	-
청년·생계형 ²⁾	5년 100%	5년 50%	5년 100%	5년 75%	5년 50%
벤처기업 등	5년 50% ¹⁾		5년 50%		

- 1) '24.12.31.이전 수도권과밀억제권역 외 지역에서 창업한 중소기업(청년·생계형 창업 제외), 창업벤처 및 에너지신기술 중소기업이 신성장서비스업(조특령§27의4⑤)을 영위하는 경우 최초 3년간 75%, 그 후 2년간 50% 감면 가능('18.1.1. 이후 창업·확인·지정받은 경우)
- 2) 최초 소득발생 과세연도와 그 다음 4개 과세연도까지의 기간에 속하는 과세연도의 수입금액이 1억4백원 이하인 경우 그 과세연도에 감면 적용('22.1.1.이전 창업은 4,800만원 이하인 경우, '22.1.1.~'25.12.31. 창업은 8,000만원, '26.1.1.이후 창업은 1억4백만원)
- 3) 수도권 인구감소지역 포함

▶ 고용증가에 따른 추가 감면(조특법 §6⑦)

- 고용증가율에 따라 최대 50%(25%) 추가감면

$$\text{추가 감면세액} = \text{산출세액} \times \frac{\text{작년 대비 증가한 상시근로자 수}}{\text{직전 과세연도 상시근로자 수}} (\text{상시근로자 증가율}^*)$$

* 50% 한도(기본공제율 75% 적용을 받는 경우에는 25% 한도,
기본공제율 100% 적용을 받는 경우에는 추가감면을 적용하지 않음)

- 업종별 최소고용인원 이상인 과세연도부터 적용
 - 제조업·광업·건설업·물류산업 : 10명, 기타 업종 : 5명
 - * 추가감면 적용 첫 해는 최소고용인원을 기준으로 고용증가율 계산

 관련 해석사례

- (사례1) 제조업으로 '24년 창업한 중소기업(50% 감면대상인 경우)의 상시근로자가 지속 증가한 경우
 [('24) 10명 → ('25) 15명 → ('26) 20명]
 - ('24 과세연도) 50% 감면
 - ('25 과세연도) 50% + 추가 감면율 25%(5명/10명×1/2) = 총 75% 감면
 - ('26 과세연도) 50% + 추가 감면율 16.7%(5명/15명×1/2) = 총 66.7% 감면
- (사례2) 제조업으로 '24년 창업한 중소기업(50% 감면대상인 경우)의 창업 당시 최소고용인원 미만을 고용하였으나 이후 상시근로자가 지속 증가한 경우
 [('24) 8명 → ('25) 16명]
 - ('24 과세연도) 50% 감면
 - ('25 과세연도) 50% + 추가감면율 30%*(6명/10명×1/2) = 총 80% 감면

* 최소고용인원 10명을 기준으로 6명(60%) 증가

▶ 세액감면 한도(조특법 §6⑬)

- '25.1.1.이후 창업하는 분부터 감면받는 세액 합계액이 5억원을 초과하는 경우에는 그 초과하는 금액은 감면하지 않습니다.

▶ 감면세액의 승계(조특법 §31④, §32④)

- 창업중소기업 및 창업벤처중소기업이 감면기간이 지나기 전에 「조세특례제한법」 제31조에 규정하는 중소기업간 통합을 한 경우 또는 같은 법 제32조에 규정하는 법인전환을 한 경우에는
 - 통합 후 존속법인이나 설립법인 또는 전환법인은 그 승계받은 사업에서 발생하는 소득에 대하여 남은 감면기간 동안 계속 세액감면을 적용받을 수 있습니다.

▶ 감면세액의 신청

- 창업중소기업 세액감면을 적용받고자 하는 법인은 과세표준 신고시 세액감면(면제)신청서(조특칙 별지 제2호의2 서식)를 제출하여야 합니다.
- 창업중소기업 세액감면은 감면세액에 대한 농특세가 비과세됩니다.



▶ 중복적용 배제(조특법 §127)

- 동일한 과세연도에 아래의 세액공제와 중복적용을 배제합니다.

- 상생협력을 위한 기금 출연 등에 대한 세액공제(§8의3)
- 내국법인의 벤처기업 등에의 출자에 대한 과세특례(§13의2)
- 통합투자세액공제(§24)
- 영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제(§25의6)
- 웹툰콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제(§25의8)
- 고용창출투자세액공제(§26)
- 고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제(§29의7)
- 통합고용세액공제(§29의8)
- 중소기업 사회보험료 세액공제(§30의4)
- 제3자물류비용에 대한 세액공제(§104의14)
- 해외자원개발투자에 대한 과세특례(§104의15)
- 기업의 운동경기부 등 설치·운영에 대한 과세특례(§104의22)
- 석유제품 전자상거래에 대한 세액공제(§104의25)
- 이스포츠대회 운영에 대한 과세특례(§104의35)
- 금사업자와 스크램블사업자의 수입금액의 증가 등에 대한 세액공제(§122의4①)
- 금 현물시장에서 거래되는 금지금에 대한 과세특례(§126의7⑧)

- '25.1.1.이후 창업하는 경우부터 조특법 §6에 따른 창업중소기업 세액감면과 조특법 §29조의7에 따른 고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제 또는 조특법 §29조의8에 따른 통합고용세액공제는 동시에 적용하지 아니합니다(조특법 §127④단서).

* '24.12.31.이전 창업하는 경우에는 조특법 §6⑦ 규정에 따른 창업중소기업 세액감면 중 고용증가에 대한 추가감면을 받는 경우 고용증대세액공제 및 통합고용세액공제와 중복공제 배제

- 동일한 사업장에 대하여 동일한 과세연도에 아래의 세액감면과 중복적용 배제합니다.

- 중소기업특별세액감면(§7)
- 연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 법인세 감면(§12의2)
- 중소기업 간 통합에 대한 양도세 이월과세(§31④,⑤)
- 법인전환에 대한 양도소득세의 이월과세(§32④)
- 공공기관이 혁신도시 등으로 이전하는 경우 법인세 등 감면(§62④)
- 수도권 밖으로 공장을 이전하는 기업에 대한 세액감면(§63①)

- 수도권 밖으로 본사를 이전하는 법인에 대한 세액감면(§63의2①)
- 농공단지입주기업 등에 대한 세액감면(§64)
- 사회적기업 및 장애인 표준사업장에 대한 법인세 등의 감면(§85의6①,②)
- 위기지역 창업기업에 대한 법인세 등의 감면(§99의9②)
- 감염병 피해에 따른 특별재난지역의 중소기업에 대한 법인세 등의 감면(§99의11①)
- 해외진출기업의 국내복귀에 대한 세액감면(§104의24①)
- 제주첨단과학기술단지 입주기업에 대한 법인세 등의 감면(§121의8)
- 제주투자진흥지구 또는 제주자유무역지역 입주기업에 대한 법인세 등의 감면(§121의9②)
- 기업도시개발구역 등의 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§121의17②)
- 아시아문화중심도시 투자진흥지구 입주기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§121의20②)
- 금융중심지 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§121의21②)
- 첨단의료복합단지 및 국가식품클러스터 입주기업에 대한 법인세 등의 감면(§121의22②)
- 기획발전특구의 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§121의33②)

▶ 기타 조세특례의 제한

- 무신고 결정, 기한 후 신고, 경정결정, 과세표준과 세액을 경정할 것을 미리 알고 제출한 수정신고의 경우에는 감면이 적용되지 않습니다(조특법 §128).
- 창업중소기업 등에 대한 세액감면은 최저한세의 적용을 받아 그 특례범위가 제한되며 최저한세 적용으로 감면받지 못한 세액은 이월공제 되지 않고 소멸합니다(조특법 §144).
* 청년창업중소기업 또는 수입금액 1억4백만원('22.1.1.~'25.12.31. 창업은 8,000만원, '22.1.1. 이전 4,800만원) 이하로 100% 감면받는 경우와 고용증가에 따라 추가로 감면받는 부분에 대해서는 최저한세 적용을 하지 않습니다(조특법 §132①).

📖 관련 해석사례

- 창업 후 추가한 감면업종에서 발생한 소득에 대해 창업중소기업감면 적용이 가능한 지 여부 (사전2025법규법인-0883, 2025.10.28.)

「조세특례제한법」 제6조에 따른 창업중소기업 등에 대한 세액감면은 창업 당시부터 같은 조 제3항 각 호에 따른 업종(이하 '감면업종')을 영위하는 중소기업이 창업 당시부터 영위하던 사업에서 발생한 소득에 대하여 적용하는 것으로 창업 후 새로이 추가되는 감면업종에서 발생하는 소득에 대해서는 적용되지 않는 것임



• **법인설립 후 지점을 설치하여 업종 추가 시 창업중소기업감면 가능 여부(서면2024법인-1297, 2024.10.30.)**

「조세특례제한법」 제6조에 따른 【창업중소기업 등에 대한 세액감면】은 창업 당시부터 같은 법 같은 조 제3항 각 호의 감면사업을 영위하는 중소기업에 대하여 적용하는 것으로 법인설립 후 지점을 설치하여 다른 업종을 추가하는 것은 창업에 해당하지 않는 것임. 이때, 법인설립 당시부터 지점을 설치하여 감면사업을 영위하기로 계획하였으나 일시적으로 지점설치 또는 지점등기가 지연된 경우로서 사실상 법인설립 당시부터 감면사업을 영위한 것으로 인정되는 경우에는 감면을 적용할 수 있음

• **수도권과밀억제권역 밖에서 창업벤처기업감면을 받던 중소기업이 벤처인증기간 만료 시 창업중소기업감면 적용가능 여부(서면2024법인-1124, 2024.6.17.)**

「조세특례제한법」 제6조 【창업중소기업 등에 대한 세액감면】을 적용함에 있어서 수도권과밀억제권역 밖에 소재한 내국법인이 같은 법 같은 조 제1항의 창업중소기업과 제2항의 창업벤처중소기업 감면요건을 모두 충족하고 감면 개시연도가 동일한 경우로서 해당 내국법인이 같은 법 같은 조 제2항의 창업벤처중소기업감면을 선택하여 감면을 받던 중 벤처인증기간 만료로 해당 감면을 적용할 수 없는 경우 창업벤처중소기업감면의 잔존감면기간 동안 창업중소기업 감면을 적용할 수 있는 것임

• **창업중소기업 등에 대한 세액감면 적용시 벤처기업으로 확인받은 날은 최초확인을 의미하는지 여부(서면2023법인-2343, 2023.10.31.)**

「조세특례제한법」 제6조【창업중소기업 등에 대한 세액감면】을 적용함에 있어서 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제1항에 따른 벤처기업이 창업 후 3년 이내에 1차 벤처기업 확인을 받았으나, 아직 감면대상 소득이 발생하지 아니한 상태에서 창업 후 3년 이내에 벤처기업으로 2차 확인을 받은 경우, 2차 확인받은 날을 벤처기업으로 확인받은 날로 보아 「조세특례제한법」 제6조제2항에 따른 세액감면을 적용할 수 있는 것입니다.

• **청년창업중소기업 대표자 변경 시 감면 적용 가능 여부(기획재정부 조세특례제도과-941, 2023.9.8.)**

「조세특례제한법」 제6조제1항제1호가목에 따른 창업중소기업을 적용받던 중 대표자가 변경된 경우 대표자가 변경된 날이 속하는 사업연도부터 세액감면을 적용하지 않는 것임

• **사실상 사업을 개시하지 아니한 상태에서 폐업 후 같은 업종으로 다시 사업을 개시하는 경우 창업중소기업 세액감면 적용여부(사전2023법규소득-0346, 2023.6.1.)**

「조세특례제한법」 제6조제10항제3호에 따라 폐업 후 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 하는 경우에는 창업으로 보지 않는 것이나, 설비투자 등 창업 활동을 전혀 하지 아니한 상태에서 사업자등록 후 즉시 폐업하고 같은 장소에서 사업을 개시하여 실질적인 창업행위를 하는 경우에는 같은 조 제1항의 “창업”에 해당하는 것이나, 이에 해당하는 지 여부는 사업장의 설립경위 및 운영실태 등 그 실질에 따라 사실판단할 사항임

• **창업중소기업 감면 적용 시 창업 해당 여부(사전2022법규법인-1275, 2023.4.18.)**

「조세특례제한법」 제6조를 적용함에 있어 개인사업자가 투자하여 설립한 법인이 개인사업자가 영위하던 사업의 일부를 승계하여 동종의 사업을 영위하는 등 「조세특례제한법」 제6조제10항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 창업으로 보지 아니하는 것이나, 사업의 승계 여부는 기존 개인사업자와 신설법인의 경영상의 실제 독립성 여부, 법인의 설립 경위, 사업의 규모와 실태 등을 종합적으로 고려하여 사실판단할 사항임

• **청년창업중소기업 세액감면 적용여부(사전2023법규법인-0148, 2023.4.13.)**

내국법인이 「조세특례제한법」 제6조제1항제1호가목에 따른 창업중소기업에 대한 세액감면을 적용받던 중 대표자가 퇴사함에 따라 대표자를 창업당시 15세 이상 34세 이하로서 발행주식 총수의 50%를 출자한 다른주주로 변경하고 이와 함께 변경 후 대표자가 종전 대표자의 지분 전체(발행주식총수의 50%)를 인수하는 경우, 대표자가 변경된 날이 속하는 사업연도부터 같은 법 제6조제1항제1호가목에 따른 감면을 적용하지 않는 것임

• **창업중소기업에 대한 세액감면 적용 여부(서면2022법인-4398, 2022.11.17.)**

수도권과밀억제권역에서 「조세특례제한법 시행령」 제5조제1항에 따른 청년창업중소기업에 대한 세액감면을 적용받던 법인이 청년대표자 요건을 충족하지 못하게 되어 같은 조 제3항에 따라 잔여기간 감면이 중단된 후 변경된 대표자가 기존 법인의 업종과 동일한 업종을 영위하는 법인을 새로이 설립하는 경우 대표자가 청년대표자 요건을 충족하더라도 신규 설립 법인이 「조세특례제한법」 제6조제10항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 창업에 해당하지 않아 청년창업중소기업에 대한 세액감면을 적용할 수 없는 것임

• **사업자등록 전 발생한 소득도 창업중소기업세액감면 대상 소득에 포함되는 지 여부 (기획재정부 조세특례제도과-742, 2022.11.1.)**

개인사업자의 경우 창업 후 최초로 소득이 발생한 과세연도에 해당 사업에서 발생한 소득이라면, 사업자등록 전에 발생한 소득에 대해서도 「조세특례제한법」 제6조의 창업 중소기업 세액감면이 적용되는 것임



• **감면대상 업종 추가 시 감면 가능 여부(서면2022법인-1043, 2022.3.16.)**

감면대상 업종으로 창업하지 않은 경우에는 「조세특례제한법」 제6조제2항에 따른 창업벤처 중소기업에 대한 감면을 적용받을 수 없는 것이고, 창업당시 업종에 다른 업종을 추가하는 경우는 창업으로 보지 않음

• **수도권 안으로 이전하였다가 재이전시 감면적용(서면2021법령해석법인-4426, 2021.12.17.)**

「조세특례제한법」 제6조제1항에 따른 세액감면을 적용받던 창업중소기업이 수도권과밀억제 권역으로 사업장을 이전하였다가 수도권과밀억제권역 외의 지역으로 재이전하는 경우에는 재이전일이 속하는 과세연도부터 남은 감면기간동안 세액감면을 적용받을 수 있음

• **청년과 청년이 아닌 자가 공동대표인 경우 감면 적용 여부(서면2021법인-7074, 2021.12.9.)**

청년과 청년이 아닌 자가 각각 50%를 출자하여 법인을 설립하고, 청년과 청년이 아닌 자가 공동대표로 취임하여 사업을 운영하는 경우에는 「조세특례제한법」 제6조제1항제1호에 따른 청년창업중소기업에 대한 세액감면을 적용할 수 없음

• **법인의 창업일은 법인설립등기일임(사전2021법령해석법인-1540, 2021.11.11.)**

창업중소기업 세액감면 적용 시 법인의 경우 창업일은 법인설립등기일이며, 창업 당시 세액 감면 대상 업종으로 창업하지 않은 경우에는 세액감면 적용 불가함

• **창업중소기업 등의 “해당 사업에서 최초로 소득이 발생한 과세연도”의 의미(사전2021 법령해석소득-0773, 2021.10.27.)**

「조세특례제한법」 제6조제1항의 규정에 의한 창업중소기업 등의 “해당 사업에서 최초로 소득이 발생한 날이 속하는 과세연도”라 함은 감면대상 사업에서 소득이 최초로 발생한 날이 속하는 과세연도를 말하는 것으로, 감면대상소득계산시 이자수익·유가증권처분이익·유가증권처분 손실 등은 포함하지 아니하는 것임

• **‘새로운 사업을 최초로 개시하는 것으로 보기 곤란한 경우’에 해당하는 경우 창업중소기업 등에 대한 세액감면을 적용할 수 없음(사전2021법령해석법인-1352, 2021.9.29.)**

중소기업인 내국법인(‘A법인’)이 사업개시일부터 다른 내국법인(‘B법인’)의 사업장에서 사업을 영위하면서 B법인의 인력 중 일부를 영입하고, B법인의 납품거래처도 승계를 받았으며, B법인의 생산시설을 임차하여 사용하고 있고, A법인과 B법인의 대표이사가 같은 경우에는 「조세특례제한법」 제6조제10항제4호의 ‘새로운 사업을 최초로 개시하는 것으로 보기 곤란한 경우’에 해당하므로 창업중소기업 세액감면을 적용할 수 없음

• **청년창업중소기업 대표자를 다른 청년으로 변경하는 경우 감면 적용 가능 여부**
(서면2021법인-3244, 2021.6.17.)

수도권과밀억제권역에서 창업한 청년창업중소기업이 「조세특례제한법」 제6조제1항에 따른 감면기간 중 대표자를 다른 청년으로 변경하는 경우 대표자 변경일이 속하는 과세연도부터 감면을 적용하지 아니하는 것임

• **개인사업자가 요건을 충족하지 않고 법인전환 후 벤처기업확인을 받는 경우, 창업벤처 중소기업 세액감면 적용 가능여부(사전2020법령해석법인-0561, 2020.9.29.)**

개인사업자가 「조세특례제한법」 제32조에 따른 요건을 갖추지 않고 법인으로 전환하는 경우에는 전환된 법인이 당초 개인기업의 창업일부터 3년 이내 벤처기업으로 확인을 받더라도 창업벤처중소기업에 대한 세액감면을 적용받을 수 없음

• **본점과 종된사업장의 소재지 및 업종이 다를 경우 창업중소기업 등에 대한 세액공제 적용 여부(서면2018법인-3405, 2020.9.28.)**

법인이 창업중소기업 등에 대한 세액감면 대상 업종과 그 외 업종을 함께 영위할 경우, 감면 요건은 구분기장한 세액감면 대상 업종의 총자산 및 매입자산을 기준으로 판단하는 것이며 창업 당시 수도권과밀권역 외에 본점을 두더라도 지점이 수도권과밀권역 내에 있다면 이는 수도권과밀권역 내에서 창업한 것으로 보는 것임

• **벤처기업 유형 변경시 창업중소기업 세액감면 요건(서면2019법인-1741, 2019.9.19.)**

「조세특례제한법 시행령」 제5조제4항제2호의 적용을 받는 벤처기업이 벤처확인기간이 만료 되는 경우 연구개발비 지출여부에 관계없이 만료일이 속하는 사업연도부터 감면을 적용받을 수 없는 것이나, 잔존감면기간 중 다른 유형으로 벤처기업 확인을 받는 경우에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도부터 잔존감면기간 동안 창업중소기업에 대한 세액감면을 받을 수 있는 것임



Ⅱ 투자 및 자금조달단계 지원내용

1. 개요

구 분	지 원 내 용																									
연구개발 관련 출연금 등의 과세특례 (조특법 §10의2)	- 연구개발을 목적으로 출연금 등을 지급받은 경우 - 당해 과세연도 익금에 산입하지 않고, 지출일이 속하는 과세연도의 익금에 산입																									
통합투자세액공제 (조특법 §24)	(공제율) 기본공제 + 추가공제 [직전 3년 평균 투자액 초과분 ×10%] <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="3">기본(%)</th><th rowspan="2">추가 (%)</th></tr><tr><th>대</th><th>중견</th><th>중소</th></tr><tr><td>일 반</td><td>1</td><td>5(7)</td><td>10(12)</td><td rowspan="4">10</td></tr><tr><td>신성장·원천기술</td><td>3</td><td>6(8)</td><td>12(14)</td></tr><tr><td>국가전략기술</td><td>15</td><td>15</td><td>25</td></tr><tr><td>반도체 기술*</td><td>20</td><td>20</td><td>30</td></tr></table> * 국가전략기술 중 반도체 기술 (‘25.1.1. 이후 개시하는 과세연도에 투자하는 분부터 5%p 상향 적용) ※ () : 임시투자세액공제율(‘25.12.31.이 속하는 과세연도에 투자한 경우의 적용 세율)	구 분	기본(%)			추가 (%)	대	중견	중소	일 반	1	5(7)	10(12)	10	신성장·원천기술	3	6(8)	12(14)	국가전략기술	15	15	25	반도체 기술*	20	20	30
구 분	기본(%)			추가 (%)																						
	대	중견	중소																							
일 반	1	5(7)	10(12)	10																						
신성장·원천기술	3	6(8)	12(14)																							
국가전략기술	15	15	25																							
반도체 기술*	20	20	30																							
벤처기업 등의 출자에 대한 과세특례 (조특법 §13의2)	‘28.12.31.까지 창업기업, 신기술사업자, 벤처기업 또는 신기술창업전문회사의 주식 또는 출자지분 취득 시 취득가액의 5%를 법인세에서 공제																									
벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제 (조특법 §16)	‘28.12.31.까지 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자, 벤처기업투자신탁의 수익증권에 투자, 벤처기업(창업 후 3년, 온라인소액투자 중개방법 모집기업 7년 중소기업)등에 투자하는 경우 등 * 투자금액의 10%(경우에 따라 30%, 70%, 100%) 소득공제																									
문화산업전문회사 출자 세액공제 (조특법 §25의7)	‘28.12.31.까지 문화산업전문회사 출자를 통해 영상콘텐츠 제작에 투자할 경우 투자액의 3% 세액공제																									
중소기업 스마트공장 사업용 유형자산의 감가상각비 손금산입 특례 (조특법 §28의5)	‘28.12.31.까지 스마트공장의 구축 및 운영에 필요한 기계장치 등 사업용 유형 자산을 취득하는 경우 감가상각비는 기준내용연수의 50% 범위 내에서 가감한 내용연수를 적용 - 손금산입 특례 적용신청을 하여야 함																									

제2장
사업단기별 세제지원 내용

2. 통합투자세액공제(조특법§24)

- **공제대상** : 모든 내국인(부동산임대 및 공급업, 소비성서비스업 등을 경영하는 내국인 제외)
- **공제금액** : [당해 투자액 × 기술별·규모별 공제율] + [직전 3년 평균 투자액 초과분 × 10%]

2-1. 개 요

- 기업투자 활성화를 지원하기 위하여 기존 중소기업 등 투자세액공제와 특정시설 투자세액공제 등을 통합투자세액공제로 통합하여 일원화하였습니다.
- * 중소기업 투자세액공제(舊 조특법 §5), 특정 시설 투자에 대한 세액공제(舊 조특법 §25), 의약품 품질관리 개선시설 투자세액공제(舊 조특법 §25의4), 신성장기술사업화시설 투자세액공제(舊 조특법 §25의5) 등
- 해당 연도 투자액에 대한 기본공제에 더하여 직전 3년 평균을 초과하여 투자한 금액에 대해서는 기본공제액의 2배를 초과하지 아니하는 범위에서 추가공제를 적용합니다.

2-2. 공제대상

▶ 공제대상 사업자 및 업종

- 모든 내국인(개인사업자 및 법인)이 공제대상이나 부동산임대 및 공급업과 유흥주점업, 호텔·여관업 등 소비성서비스업(조특령 §29③)은 제외합니다.

▶ 공제대상 자산(중고품, 임대용 자산 및 리스에 의한 투자 제외)

- 기계장치 등 사업용 유형자산 및 기타 유형·무형자산
 - ① 토지, 건물·건축물, 차량 등을 제외한 모든 사업용 유형자산
 - 조특칙 【별표1】에서는 공제대상에서 제외되는 사업용 유형자산을 규정
 - ② 건물, 건축물, 차량 등(조특칙 【별표1】)에 해당되나, 예외적으로 공제대상에 포함하는 자산
 - 연구·시험, 직업훈련, 에너지절약 및 환경보전 시설 등 재정경제부령으로 정하는 시설
 - 운수업을 경영하는 자가 사업에 직접 사용하는 차량 및 운반구 등 재정경제부령으로 정하는 시설



- ③ 중소·중견기업이 내국인으로부터 취득하는 지식재산권*(특수관계인으로부터 취득하는 경우를 제외한 특허권·실용신안권·디자인권)

* 내국인이 국내에서 연구개발(위탁·공동연구 포함)하여 최초로 설정 등록한 것

(예시) 업종별 공제대상 자산 범위(재정경제부령 제12조제3항)

구 분	공제대상 자산
건설업	불도저, 굴삭기, 지게차, 덤프트럭 등
어업	어업용 선박
운수업	차량(자가용 제외) 및 운반구
도소매업, 물류산업	운반용 화물자동차, 무인반송차, 창고시설 등
관광숙박업, 국제회의업	건축물 및 승강기 등 부속설비
전문·종합휴양업	숙박시설, 전문휴양시설, 종합유원시설업의 시설
중소기업	해당 업종의 사업에 직접 사용하는 S/W 등

2-3. 공제금액의 계산

▶ 공제금액

- 기본공제 = 해당 과세연도에 투자한 금액 × 기본 공제율
 - 추가공제 = (해당 과세연도 투자금액 - 직전 3년간 연평균 투자금액) × 추가 공제율
- * 추가공제 한도 : 기본공제 금액의 2배

| 통합투자세액 공제율 |

구 분	기본(%)			추가 (%)
	대	중견 ¹⁾	중소	
일 반	1	5(7)	10(12)	10
신성장·원천기술	3	6(8)	12(14)	
국가전략기술	15	15	25	
반도체 기술 ²⁾	20	20	30	

* () : 임시투자세액공제율('25.12.31.이 속하는 과세연도에 투자한 경우의 적용 세율)

- 1) 중소기업 졸업 후 3년간 점감구조 도입('25.1.1. 이후 최초 중소기업에 해당하지 않는 경우부터)
 - 일반 : (~3년)7.5%, (4년~)5% / 신성장 : (~3년)9%, (4년~)6% / 국가전략 : (~3년)20%, (4년~)15% / 반도체 : (~3년)25%, (4년~)20%
- 2) 국가전략기술 중 반도체 기술('25.1.1. 이후 개시하는 과세연도에 투자하는 분부터 5%p 상향 적용됨)

- 투자가 2개 이상의 과세연도에 걸쳐서 이루어지는 경우에는 그 투자가 이루어지는 과세연도마다 해당 과세연도에 투자한 금액에 대하여 세액공제를 적용합니다.

▶ **해당과세연도 투자금액 = [Max(①, ②) - (③ + ④)]**

- ① 총투자금액에 「법인세법 시행령」 제69조제1항에 따른 작업진행률*에 의하여 계산한 금액

* 해당 사업연도 말까지 발생한 총공사비 누적액/총공사 예정비

- ② 해당 과세연도까지 실제로 지출한 금액
- ③ 해당 과세연도 전에 투자세액공제를 받은 투자금액
- ④ 해당 과세연도 전 투자분으로서 ③의 금액을 제외한 투자분에 대해 ①을 준용하여 계산한 금액

▶ **직전 3년간 연평균 투자금액 계산방법**

$$\frac{\text{해당 과세연도의 개시일부터 소급하여 3년간 투자한 금액의 합계액}}{3} \times \frac{\text{해당 과세연도의 개월 수}}{12}$$

- 직전 3년간 투자금액이 없는 경우(당해연도 창업한 경우 포함) 증가분 추가공제 적용 제외

▶ **공제세액의 신청**

- 통합투자세액공제를 적용받으려는 자는 해당 과세연도의 과세표준신고서와 함께 세액공제 신청서(조특칙 별지 제1호 서식)를 제출하여야 합니다.

▶ **공제 후 사후관리(조특법§146)**

- 투자완료일부터 2년(공제대상 건물과 구축물은 5년)이 지나기 전에 해당자산을 처분(임대포함)한 경우 세액 공제액 상당액에 이자상당액을 가산하여 법인세(소득세)로 납부하여야 합니다.



▶ 중복적용 배제(조특법 §127)

- 동일한 과세연도에 상생협력을 위한 기금 출연 등에 대한 세액공제(§8의3), 고용창출투자 세액공제(§26)와의 중복적용을 배제합니다.
- 동일한 사업장에 대하여 동일한 과세연도에 아래의 세액감면과 중복적용 배제합니다.

- 창업중소기업에 대한 세액감면(§6)
- 중소기업에 대한 특별세액감면(§7)
- 연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 법인세 감면(§12의2)
- 중소기업 간 통합에 대한 양도세 이월과세(§31④,⑤)
- 법인전환에 대한 양도소득세의 이월과세(§32④)
- 공공기관이 혁신도시 등으로 이전하는 경우 법인세 등 감면(§62④)
- 수도권 밖으로 공장을 이전하는 기업에 대한 세액감면(§63①)
- 수도권 밖으로 본사를 이전하는 법인에 대한 세액감면(§63의2①)
- 농공단지입주기업 등에 대한 세액감면(§64)
- 영농조합법인 등에 대한 법인세의 면제 등(§66)
- 영어조합법인 등에 대한 법인세의 면제 등(§67)
- 농업회사법인에 대한 법인세의 면제 등(§68)
- 사회적기업 및 장애인 표준사업장에 대한 법인세 등의 감면(§85의6①,②)
- 위기지역 창업기업에 대한 법인세 등의 감면(§99의9②)
- 감염병 피해에 따른 특별재난지역의 중소기업에 대한 법인세 등의 감면(§99의11①)
- 해외진출기업의 국내복귀에 대한 세액감면(§104의24①)
- 제주첨단과학기술단지 입주기업에 대한 법인세 등의 감면(§121의8)
- 제주투자진흥지구 또는 제주자유무역지역 입주기업에 대한 법인세 등의 감면(§121의9②)
- 기업도시개발구역 등의 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§121의17②)
- 아시아문화중심도시 투자진흥지구 입주기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§121의20②)
- 금융중심지 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§121의21②)
- 첨단의료복합단지 및 국가식품클러스터 입주기업에 대한 법인세 등의 감면(§121의22②)
- 기획발전특구의 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§121의33②)

▶ 기타 조세특례의 제한(조특법 §132, §144)

- 통합투자세액공제는 최저한세의 적용을 받아 그 특례범위가 제한되며 최저한세 적용으로 공제받지 못한 세액은 이월하여 공제합니다.

관련 해석사례

• 수입승인이 필요한 기계장치를 수입하는 경우 통합투자세액공제의 적용방법 (사전2025법규법인-0008, 2025.1.31.)

외국으로부터 기계장치를 수입하는 경우로서 수입승인을 얻어야 하는 경우, 「수입승인일(‘25년) 이전 사업연도(‘24년)에 지출한 계약금」에 대해 ’24사업연도에 통합투자세액공제를 적용받을 수 있는지 여부 ➡ ’24사업연도에 세액공제 불가, ’25사업연도에 세액공제 가능

• 제조업을 영위하는 법인이 설치한 태양광 발전시설의 통합투자세액공제 대상 해당 여부 (기준2024법규법인-0002, 2024.6.27.)

제조업을 영위하는 법인이 전기료 절감을 목적으로 태양광 발전설비에 투자한 후 생산된 전기를 제조설비 가동에 사용하는 경우, 해당 태양광 발전설비는 「조세특례제한법」 제24조제1항제1호에 따른 공제대상 자산에 해당하는 것임

• 통합투자세액 공제시 직전 3년간 연평균 투자금액 계산방법(서면2023법인-3581, 2023.11.20.)

내국법인이 「조세특례제한법」 제24조를 적용함에 있어서 2018과세연도부터 2021과세연도까지에 걸쳐서 이루어진 투자에 대하여 같은 법 부칙(2020.12.29. 17759호로 개정된 것) 제4조제2항에 따라 투자를 완료한 2021과세연도에 모든 투자가 이루어진 것으로 보아 공제를 적용한 경우에도, 2022과세연도 투자분에 대하여 같은 법 제24조제1항제2호나목의 “추가공제금액”을 계산할 때 직전 3년간 연평균 투자 또는 취득금액은 매 과세연도에 실제 투자한 금액을 기준으로 계산하는 것임

• 상품 교체비용의 투자세액공제 대상 여부(사전2023법규법인-0654, 2023.10.31.)

「조세특례제한법」 제24조의 통합투자세액공제 규정을 적용함에 있어 내국법인이 같은 조 제1항 제1호에 따른 공제대상 자산에 해당하는 자산 중 일부 개별자산을 상품으로 교체하는 대체 투자는 동 세액공제를 적용받을 수 있는 것이나 귀 질의가 이에 해당하는지 여부는 구체적인 사실관계를 종합적으로 고려하여 판단할 사항임



• **기존 투자세액공제 적용을 취소하고 통합투자세액공제 적용 가능 여부(서면2023법인 -1189, 2023.6.22.)**

「조세특례제한법」 제24조(2020.12.29. 법률 제17759호로 개정된 것)의 규정을 적용함에 있어 내국법인이 2020년 12월 31일이 속하는 과세연도 전에 투자를 개시하고 해당 투자분에 대하여 투자한 과세연도별로 「조세특례제한법」 제5조 및 제25조(2020.12.29. 법률 제17759호로 개정되기 전의 것)를 적용하여 공제받은 경우에는 「조세특례제한법」(2020.12.29. 법률 제17759호로 개정된 것) 부칙 제4조제2항에서 규정하는 요건을 충족하지 못하므로 2020년 12월 31일이 속하는 과세연도 전에 투자한 분에 대하여는 「조세특례제한법」 제24조의 통합투자세액공제를 적용할 수 없는 것임

• **통합투자세액공제 적용 여부(서면2022법인-5211, 2023.5.12.)**

수도권과밀억제권역 안에 본점이 소재한 중소기업인 내국법인이 수도권과밀억제권역 밖에 소재한 제조업을 영위하는 지점인 사업장에서 사업에 직접 사용하기 위하여 취득하는 사업용 고정자산에 대해서는 「조세특례제한법」 제130조제1항에서 규정한 “수도권과밀억제권역의 투자에 대한 조세감면 배제”가 적용되지 아니하는 것이며, 이 경우, 해당 사업용 고정자산을 지점 사업장에서 사업에 실제로 사용하는지 여부는 사실 판단할 사항임

• **냉동창고 투자가 통합투자세액공제 대상인지(기획재정부 조세특례제도과-585, 2022.8.24.)**

의약품 품질관리 개선시설인 냉동창고가 「조세특례제한법 시행규칙」 별표1의 ‘건축물 등 사업용 유형자산’ 등에 해당하는 경우 「조세특례제한법」 제24조의 통합투자세액공제 대상에서 제외됨

• **BBCHP 계약을 체결하고 선박을 승계하기 전 선금금으로 지급한 금액에 대한 통합투자세액공제 적용 시기(서면-2022-법규법인-1529, 2022.8.17.)**

내국법인이 실질적으로 조특칙§3의2에 따른 금융리스에 해당하는 BBCHP 계약에 의해 투자한 자산은 통합투자세액공제 대상이며 해당 계약을 실행하기 전에 지급한 금액(쟁점 선금리스료)은 해당 계약의 계약체결일이 아닌 실행일(임차기간 개시일)이 속한 사업연도에 통합투자세액공제를 적용하는 것임

• **사업양수법인의 통합투자세액공제 적용 시 ‘직전 3년간 연평균 투자금액’ 산정방법(기획재정부 조세특례제한법-467, 2022.6.30.)**

사업양수도 방법으로 사업을 양수한 법인이 「조세특례제한법」 제24조에 따라 통합투자 세액공제 금액을 계산함에 있어 같은 법 제1항제2호의 추가공제금액 산정 시 해당 과세연도의 직전 3년간 연평균 투자금액은 사업양도인이 투자한 금액을 포함하여 산정함

• **전기공급업을 영위하는 내국법인이 투자한 저선이기계장치에 해당하는지 여부(서면2021 법령해석법인-4608, 2021.7.5.)**

「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류상 ‘보관 및 창고업’을 영위하는 내국법인이 「조세특례제한법 시행규칙」(2021.3.16. 기획재정부령 제831호로 개정된 것) [별표5]의 유통합리화시설 중 ‘창고시설 등’에 해당하는 자산에 투자하는 경우에는 「조세특례제한법」(2020.12.29. 법률 제17759호로 개정된 것) 제24조에 따른 통합투자세액공제를 적용받을 수 있는 것임

• **LNG의 보관·저장 및 반입·반출을 위한 탱크시설을 취득하여 창고업을 영위하는 경우, 통합투자세액공제 대상(사전2021법령해석법인-0446, 2021.4.7.)**

「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류상 ‘보관 및 창고업’을 영위하는 내국법인이 「조세특례제한법 시행규칙」(2021.3.16. 기획재정부령 제831호로 개정된 것) [별표5]의 유통합리화시설 중 ‘창고시설 등’에 해당하는 자산에 투자하는 경우에는 「조세특례제한법」(2020.12.29. 법률 제17759호로 개정된 것) 제24조에 따른 통합투자세액공제를 적용받을 수 있는 것임



III 사업단계 지원내용



1. 개요

1-1. 발생소득·비용 등에 대한 지원

구 분	지 원 내 용																														
중소기업에 대한 특별세액감면 (조특법 §7)	• 다음의 구분에 의해 소득세·법인세의 5~30% 감면																														
	<table><tr><th>구분</th><th>소재지</th><th>업종</th><th>감면율(%)</th></tr><tr><td rowspan="6">소기업</td><td rowspan="3">수도권</td><td>제조업, 출판업 등</td><td>20</td></tr><tr><td>도소매, 의료업</td><td>10</td></tr><tr><td>통관대리 등</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="3">수도권 외</td><td>제조업, 출판업 등</td><td>30</td></tr><tr><td>도소매, 의료업</td><td>10</td></tr><tr><td>통관대리 등</td><td>15</td></tr><tr><td rowspan="4">중기업</td><td>수도권</td><td>출판업</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="3">수도권 외</td><td>제조업 등</td><td>15</td></tr><tr><td>도소매, 의료업</td><td>5</td></tr><tr><td>통관대리 등</td><td>7.5</td></tr></table>	구분	소재지	업종	감면율(%)	소기업	수도권	제조업, 출판업 등	20	도소매, 의료업	10	통관대리 등	10	수도권 외	제조업, 출판업 등	30	도소매, 의료업	10	통관대리 등	15	중기업	수도권	출판업	10	수도권 외	제조업 등	15	도소매, 의료업	5	통관대리 등	7.5
	구분	소재지	업종	감면율(%)																											
	소기업	수도권	제조업, 출판업 등	20																											
			도소매, 의료업	10																											
			통관대리 등	10																											
		수도권 외	제조업, 출판업 등	30																											
			도소매, 의료업	10																											
			통관대리 등	15																											
	중기업	수도권	출판업	10																											
수도권 외		제조업 등	15																												
		도소매, 의료업	5																												
		통관대리 등	7.5																												
• 한도 : 1억 원(직전년도 대비 상시근로자 감소한 경우 1억 원에서 감소인원 1명당 5백만 원씩 차감)																															
• * '23.1.1. 이후 수도권 내 중기업의 지식기반산업에 대한 감면특례 폐지																															
연구·인력개발비 세액공제 (조특법 §10)	• 연구인력개발비의 일정 금액을 해당 과세연도의 법인세(소득세)에서 공제																														
	• 세액공제액 = (1) + (2) + (3)																														
	(1) 신성장연구개발비, 원천기술연구개발비 × 최대 40%*																														
	* 30% + (수입금액 대비 신성장 R&D 비중 × 3배)																														
	- 중소기업 졸업 후 공제율 점감구조 : (~3년) 25%, (4~5년)20%																														
	(2) 국가전략기술연구개발비 × 최대 50%																														
	* 40% + (수입금액 대비 국가전략기술 R&D 비중 × 3배)																														
	- 중소기업 졸업 후 공제율 점감구조 : (~3년) 25%, (4~5년)30%																														
	(3) 일반연구개발비 : max(① 증가분 방식, ② 당기분 방식)																														
	① 직전연도 연구인력개발비를 초과한 금액의 50%																														
② 당해연도 연구·인력개발비의 25%																															
- 중소기업 졸업 후 공제율 점감구조 : (~3년) 20%, (4~5년)15%, (6년~) 8%																															
• 신성장·원천기술의 범위 : 14개 분야 273개 기술(조특령 별표7)																															
• 국가전략기술의 범위 : 8개 분야 78개 기술(조특령 별표7의2)																															

중소기업 세제·세정지원 제도

구 분	지 원 내 용															
기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례 (조특법§12)	- 특허권 등을 이전·취득·대여하는 경우 - 이전소득에 대한 법인세(소득세)의 50%를 감면 - 취득금액의 10%를 세액공제('18.12.31. 일몰종료) - 대여 소득에 대한 법인세(소득세)의 25%를 감면															
내국법인의 소재· 부품·장비 전문기업에의 출자·인수에 대한 과세특례 (조특법§13의3)	- 둘 이상의 내국법인이 소재·부품·장비 관련 중소·중견기업에 연구·인력개발· 시설투자 등 목적으로 공동출자하는 경우 - 출자금액의 5% 세액공제('25.12.31. 일몰종료) - 내국법인이 소재·부품·장비·국가전략기술 관련 외국법인의 주식·지분, 사업· 자산 인수 시 - 인수금액의 10%(일반 5%, 중견 7%) 세액공제															
외국인기술자에 대한 소득세감면 (조특법 §18) (조특령 §16)	- 엔지니어링 기술 도입계약에 의하여 국내에서 기술을 제공하거나 국내기업 부설 연구소·연구개발전담부서, 정부출연연구기관에서 연구원 등*으로 근무하는 기술자가 내국인에게 근로를 제공한 경우 * 이공계 등 학사이상 학위자로 외국과학기술 연구기관에서 5년(박사학위 소지자는 2년) 이상 근무한 연구원 등 - 최초 근로를 제공한 날('26.12.31.이전인 경우만 해당)부터 10년이 되는 날이 속하는 달까지 발생한 근로소득에 대한 소득세 50% 감면 - 다만, 외국인기술자 중 소재·부품·장비 관련 외국인기술자의 경우에는 최초 근로를 제공한 날('22.12.31. 이전인 경우만 해당)부터 3년이 되는 날이 속하는 달까지 발생한 근로소득에 대해서는 소득세 70% 감면, 그 다음 달 1일부터 2년이 되는 날이 속하는 달까지 발생한 근로소득에 대한 소득세 50% 감면															
영상콘텐츠 제작비용 세액공제 (조특법 §25의6)	텔레비전·영화관에서 상영하기 위한 방송프로그램·영화 및 온라인동영상 서비스를 통해 제공되는 비디오물을 제작하기 위해 국내·외에서 발생한 비용 <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th colspan="3">기본(%)</th></tr><tr><th>대</th><th>중견</th><th>중소</th></tr><tr><td>기본공제율</td><td>5→10*</td><td>10</td><td>15</td></tr><tr><td>추가공제율</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td></tr></table> * '26.1.1. 이후 발생한 제작비용부터 대기업 기본공제율 10% ※ 일정요건 충족 시 국내 발생한 제작비용의 15%(중소 외 10%) 추가공제 * '24.1.1.전 발생하는 제작비용에 대해서는 10%(일반 3%, 중견 7%) 세액공제	구 분	기본(%)			대	중견	중소	기본공제율	5→10*	10	15	추가공제율	10	10	15
구 분	기본(%)															
	대	중견	중소													
기본공제율	5→10*	10	15													
추가공제율	10	10	15													
웹툰콘텐츠 제작비용 세액공제 (조특법 §25의8)	- 정보통신망에 공개된 웹툰¹⁾ 및 디지털만화²⁾ 1) 정보통신망에 유통하기 위하여 정보통신망에서 제작된 만화 2) 종이 등 유형물에 그려진 만화를 디지털파일 형태로 가공·처리하고 디스크 등의 디지털매체나 정보통신망을 통하여 이용자에게 제공하는 만화 - 웹툰콘텐츠 제작비용의 10%(중소 15%) - 기획·제작 인건비, 원작소설 저작권사용료, 웹툰 제작 프로그램 사용비 등 공제 (단, 정부지원액, 홍보비 등 간접비용은 제외)															



구 분	지 원 내 용
결손금 소급공제 환급 (법법§72) (소법§85조의2)	• 사업연도에 결손금이 발생할 경우 직전사업연도에 과세한 법인세액 한도액 내에서 환급
사회적 기업 등에 대한 법인세 감면 (조특법 §85의6)	• 사회적 기업 또는 장애인 표준사업장으로 인증 받은 경우 해당사업에서 최초 소득 발생 사업연도와 그 후 2년은 법인세(소득세)의 100%, 그 다음 2년간은 50% 세액감면 • 한도 : 1억원 + 취약계층(장애인) 상시근로자 수 × 2,000만원
최저한세 우대적용 (조특법 §132①)	• 각종 감면을 받은 후 세액이 최저한세에 미달하면 그 미달분은 감면하지 않고 세금납부 - 중소기업 7%(중소기업 졸업시 유예기간 이후 3년간 8%, 그 후 2년간 9%) - 일반기업 : 과세표준 100억원 이하 10% 과세표준 100억원 초과 1,000억 이하 12% 과세표준 1,000억 초과 17%

1-2. 고용창출·유지 등에 대한 지원

구 분	지 원 내 용
성과공유제 중소기업 경영성과급 세액공제 (조특법 §19)	• 성과공유 중소기업*에 대한 세액공제 [근로자에게 지급한 경영성과급 × 10%**] * 중소기업 인력지원 특별법 제27조의2에 따라 경영성과급 지급 등을 통해 근로자와 성과를 공유하고 있거나 공유하기로 약정한 중소기업 ** 2024.12.31. 이전 지급한 경영성과급 공제율 15% 적용 → 상시근로자 수 감소 시 적용 배제, 근로소득 증대세제와 중복적용 배제 • 성과공유 중소기업의 근로자*에 대한 소득세 감면 [지급받은 경영성과급에 대한 소득세 × 50%] * 총급여액 7천만원 초과자, 해당기업의 최대주주 등 제외
근로소득을 증대시킨 기업에 대한 세액공제 (조특법 §29의4)	• 직전 3년 임금증가율 평균 초과 임금증가분 × 20%(중견기업 10%) • 정규직 전환 근로자의 전년대비 임금증가액 합계 × 20%(중견기업 10%) • 공제받은 과세연도 종료일부터 1년이 되는 날이 속하는 과세연도 종료일까지 정규직 전환 근로자와의 근로관계 종료 시 공제받은 상당액 추가납부 ① 상시근로자 수가 직전년도보다 크거나 같은 경우에만 적용 ② '23.1.1. 이후 개시 사업연도부터 대기업 제외

구 분	지 원 내 용																																										
통합고용세액공제 (조특법 §29의8)	• 내국인(소비성서비스업 제외)의 상시근로자 수가 직전 3개 과세연도¹⁾ 중 1개 이상 과세연도의 상시근로자²⁾ 수가 증가³⁾한 경우 고용 증가인원 1인당 일정금액을 공제 1) 2024.12.31.이전 개시한 과세연도 제외 2) 실제 근로기간 1년 이상 3) (중소) 전체 고용 증가분에 대해 공제, (중견, 대기업) 최소고용증가인원수 초과분에 대해서만 공제 적용 (만원) <table><tr><th colspan="2" rowspan="3">구분</th><th colspan="4">1인당 공제액 (단위:만원)</th></tr><tr><th colspan="2">중소(3년)</th><th rowspan="2">중견 (3년)</th><th rowspan="2">대 (2년)</th></tr><tr><th>수도권</th><th>지방</th></tr><tr><td rowspan="3">우대*</td><td>1년차</td><td>700</td><td>1,000</td><td>500</td><td>300</td></tr><tr><td>2년차</td><td>1,600</td><td>1,900</td><td>900</td><td>500</td></tr><tr><td>3년차</td><td>1,700</td><td>2,000</td><td>900</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="3">기본</td><td>1년차</td><td>400</td><td>700</td><td>300</td><td rowspan="3">-</td></tr><tr><td>2년차</td><td>900</td><td>1,200</td><td>500</td></tr><tr><td>3년차</td><td>1,000</td><td>1,300</td><td>500</td></tr></table>	구분		1인당 공제액 (단위:만원)				중소(3년)		중견 (3년)	대 (2년)	수도권	지방	우대*	1년차	700	1,000	500	300	2년차	1,600	1,900	900	500	3년차	1,700	2,000	900	-	기본	1년차	400	700	300	-	2년차	900	1,200	500	3년차	1,000	1,300	500
	구분			1인당 공제액 (단위:만원)																																							
				중소(3년)		중견 (3년)	대 (2년)																																				
			수도권	지방																																							
	우대*	1년차	700	1,000	500	300																																					
		2년차	1,600	1,900	900	500																																					
		3년차	1,700	2,000	900	-																																					
	기본	1년차	400	700	300	-																																					
		2년차	900	1,200	500																																						
		3년차	1,000	1,300	500																																						
	* 청년(15~34세) 정규직, 장애인, 60세 이상, 경력단절 근로자, 북한이탈주민 등																																										
	• 고용 유지시 더 높은 공제 혜택을 부여하고, 상시근로자 수가 감소했다 하더라도 기존 공제액 상당분을 추징하지 않음 - 고용 증가분 중 감소분에 한정하여 공제 배제																																										
	• 육아휴직복귀자 인원 × 1,300만원(중견기업 900만원) - '26.12.31.까지 해당기업에서 ❶ 1년 이상 근무, ❷ 육아휴직기간이 연속하여 6개월 이상, ❸ 최대주주 또는 최대출자자 등 특수관계에 있지 않는 경우																																										
고용유지 중소기업 등에 대한 과세특례 (조특법 §30의3)	• 상시근로자 1인당 시간당 임금이 직전년도 대비 감소하지 않고, 상시근로자 수가 직전년도 대비 감소하지 않은 중소기업이 - 1인당 연간 임금총액이 직전년도 대비 감소한 경우 세액공제 (근로시간을 단축하고 임금보전을 위해 시간당 임금을 인상시키는 경우) - (연간 임금감소액 × 10%) + (임금 보전액* × 15%) * 시간당 임금이 105%를 초과하여 상승한 경우 그 증가분 ※ 해당 기업의 상시근로자에 대해서도 임금감소분의 50% 소득공제 (1천만원 한도)																																										



1-3. 중소기업 지방이전 등 지원

구 분	지 원 내 용																		
공장의 대도시 밖 이전에 대한 법인세 과세특례 (조특법 §60)	• 대도시 안의 공장을 지방으로 이전하기 위해 해당 공장의 대지와 건물을 '28.12.31.까지 양도하는 경우 - 양도차익에서 이월결손금을 차감한 금액의 범위 안에서 당해 연도에 익금에 산입하지 않고 5년 거치 후 5년 동안 균등액 이상 익금산입																		
법인 본사의 수도권과밀억제권역 밖 이전 양도차익에 대한 법인세 과세특례 (조특법 §61)	• 수도권과밀억제권역에 둔 본점 또는 주사무소를 수도권과밀억제권역 밖의 지역으로 이전하기 위해 당해 본점의 대지와 건물을 '28.12.31.까지 양도하는 경우 - 양도차익에서 이월결손금을 차감한 금액의 범위 안에서 당해 연도에 익금에 산입하지 않고 5년 거치 후 5년 동안 균등액 이상 익금산입																		
수도권 밖으로 공장을 이전하는 기업에 대한 세액감면 (조특법 §63)	• 수도권과밀억제권역에서 3년 이상 가동 후 공장을 이전하여 '28.12.31.까지 사업을 개시하는 경우(다만, 10년 이내 이 조에 따른 감면을 적용받은 기업은 제외)																		
	<table><tr><td></td><td>낙후지역¹⁾</td><td>그 외 지역</td></tr><tr><td>수도권²⁾</td><td>5년 100% +3년 50%</td><td>감면 없음</td></tr><tr><td>수도권 연접지역³⁾</td><td>5년 100% +3년 50%</td><td>5년 100% +3년 50%</td></tr><tr><td>지방광역시</td><td>7년 100% +4년 50%</td><td>5년 100% +3년 50%</td></tr><tr><td>중규모도시⁴⁾</td><td>10년 100% +5년 50%</td><td>5년 100% +3년 50%</td></tr><tr><td>그 외</td><td>10년 100% +5년 50%</td><td>7년 100% +4년 50%</td></tr></table>		낙후지역 ¹⁾	그 외 지역	수도권 ²⁾	5년 100% +3년 50%	감면 없음	수도권 연접지역 ³⁾	5년 100% +3년 50%	5년 100% +3년 50%	지방광역시	7년 100% +4년 50%	5년 100% +3년 50%	중규모도시 ⁴⁾	10년 100% +5년 50%	5년 100% +3년 50%	그 외	10년 100% +5년 50%	7년 100% +4년 50%
		낙후지역 ¹⁾	그 외 지역																
	수도권 ²⁾	5년 100% +3년 50%	감면 없음																
	수도권 연접지역 ³⁾	5년 100% +3년 50%	5년 100% +3년 50%																
	지방광역시	7년 100% +4년 50%	5년 100% +3년 50%																
	중규모도시 ⁴⁾	10년 100% +5년 50%	5년 100% +3년 50%																
	그 외	10년 100% +5년 50%	7년 100% +4년 50%																
	1) 인구감소, 성장촉진, 고용·산업위기지역																		
	2) 중소기업이 수도권 인구감소지역으로 공장 이전하는 경우만 적용																		
3) 당진·아산·원주·음성·진천·천안·춘천·충주·홍천(내면 제외)·횡성																			
4) 구미·김해·전주·제주·진주·창원·청주·포항																			
• 감면한도 - 지방투자누계액×70% + 지방근무상시근로자 수×1,500만원(청년·서비스업 2,000만원)																			
• 사후관리 : 감면받은 후 2년 내 상시근로자 수 감소시 추징*																			
* 1명당 1,500만원(청년·서비스업 2,000만원)																			
※ '26.1.1. 이후 공장·본사를 이전하는 분부터 적용하고, '25.12.31. 이전에 기존 공장·본사를 철거·폐쇄하는 등 지방이전에 착수한 경우에는 종전 규정 적용																			

구 분	지 원 내 용
농공단지 입주기업 등에 대한 세액감면 (조특법 §64)	• '28.12.31.까지 농공단지에 입주하여 농어촌소득원개발사업을 하는 내국인과 지방중소기업특별지원지역에 입주하여 사업을 영위하는 중소기업 - 감면사업 소득에 대하여 5년간 50%를 감면
공익사업을 위한 수용에 따른 공장이전에 대한 과세특례 (조특법 §85의7)	• 공익사업 시행으로 해당 공익사업지역 안에서 2년 이상 가동한 공장을 공익사업 시행지역 밖의 지역으로 이전하기 위하여 그 공장의 대지와 건물을 '26.12.31.까지 양도하는 경우 - 양도차익 상당금액을 5년 거치 후 5년 동안 균등액 이상 익금산입
중소기업의 공장이전에 대한 과세특례 (조특법 §85의8)	• 2년 이상 공장시설을 갖추고 사업을 영위한 중소기업이 수도권과 밀역제권역 밖으로 공장을 이전하거나 동일한 산업단지 내 다른 공장으로 이전하기 위해 해 해당 공장의 대지와 건물을 '28.12.31.까지 양도하는 경우 - 양도차익 상당금액을 5년 거치 후 5년 동안 균등액 이상 익금산입
기업도시개발구역 등의 창업기업 등에 대한 법인세 감면 (조특법 §121의17)	• 기업도시개발구역 등에 '28.12.31.까지 창업하거나 사업장을 신설하는 기업이 그 구역에 있는 사업장에서 경영하는 사업 등 - 감면대상 사업에서 발생한 소득에 대하여 3년간 100%, 그 후 2년간 50% 감면



1-4. 기타 조세지원

구 분	지 원 내 용
기업업무추진비 손금 인정범위 확대 (법인세법 §25④)	• 중소기업 업무추진비 손금산입 범위액 - 3,600만원* + 수입금액 × 적용률 * 일반기업 1,200만원
중소기업 대손금 특례규정 (법인세법시행령 §19의2①)	• 중소기업은 부도발생일부터 6개월이 경과한 외상매출금(부도발생일 이전 발생분)에 대하여 대손처리 가능 * 일반법인은 부도발생일부터 6개월이 경과하여도 외상매출금을 대손처리 할 수 없으며, 별도로 소멸시효 완성 등의 경우에만 대손처리 가능 • 중소기업의 외상매출금 및 미수금(특수관계인과의 거래로 발생한 경우 제외)으로서 회수기일이 2년 이상 지난 경우 대손처리 가능
해외현지법인 주재원 인건비 손금산입 (법인세법 시행령 §19)	• 중소·중견기업이 100% 출자한 해외현지법인에 파견한 주재원에게 지급한 인건비를 손금으로 인정 * 해당 내국법인이 지급한 인건비가 해당 내국법인 및 해외출자법인이 지급한 인건비 합계의 100분의 50미만인 경우로 한정
상가임대료를 인정한 임대사업자에 대한 세액공제 (소득법 §96의3)	• 소상공인의 임차료 부담을 완화하기 위해 자발적으로 상가임대료를 인정한 임대사업자에 대한 세액공제 - '20.1.1.~'28.12.31.까지 소상공인 임차인에 대한 상가임대료를 인정한 경우 임대료 인하액의 70%(개인사업자는 해당 과세연도의 기준소득금액이 1억 원을 초과하는 경우 50%)에 상당하는 세액을 소득세 또는 법인세에서 공제
원천징수세액 반기납부 특례 (소득세법 §128②)	• 직전 과세기간의 1월~12월까지의 매월말일 현재 상시 고용인원의 평균인원수가 20인 이하인 원천징수의무자로서 관할 세무서장으로부터 원천징수세액을 매 반기별로 납부할 수 있도록 승인을 받은 자는 - 원천징수세액을 그 징수일이 속하는 반기의 마지막 달의 다음달 10일까지 납부 가능
법인세 분납기간 연장 (법인세법 §64②)	• 납부할 세액이 1천만 원을 초과하는 경우 납부할 세액의 일부를 납부 기한이 지난 날부터 2개월* 이내 분납 가능 * 일반기업 1개월
전통주 제조업체 세율경감 (주세법 §8③)	• 직전 연도 출고실적 1,000kℓ(증류주 500kℓ) 이하 전통주 제조자에 대해 주세율 30~50% 경감

2. 중소기업에 대한 특별세액감면(조특법§7)

- 감면대상 : 감면대상 업종을 영위하는 내국인
 - 감면세액 : 법인세 산출세액 × 감면소득 비율 × 업종별·지역별 감면율*
- * 수도권 밖 소기업 10%~30%, 수도권 내 소기업 10%~20%,
수도권 밖 중기업 5%~15%, 수도권 내 중기업(출판업) 10%

2-1. 개 요

- 대기업에 비하여 자금·인력 부족으로 경쟁력이 취약한 중소기업에 보호·육성하기 위해 납부할 세액에서 5~30%를 감면하는 조세특례로 창업중소기업에 대한 세액감면제도가 창업단계에서 일정한 기간(5년) 동안 감면(기간 감면)하는 것과 달리 사업(영업)단계에서 기간에 상관없이 중소기업에 해당하면 감면해 주는 제도입니다.
- '92년 당시 국민경제활동의 중추적 역할을 담당하고 있는 중소기업이 경제여건의 변화로 어려움을 겪고 있는 점을 감안하여 소득세 또는 법인세를 감면하여 줌으로써
 - 기술인력개발 및 설비투자가 원활히 이루어질 수 있도록 중소제조업에 대한 임시특별 세액감면 제도가 도입되었습니다.
- '92년 신설 당시 제조업종에 한해 2년간 한시적으로 감면이 적용되었다가 수차례 연장 및 업종추가 등 개정을 거듭하여 현재 48개 업종으로 확대 운용되고 있습니다.
- 중소기업으로서 제조업 등 「조세특례제한법」 제7조 규정의 업종을 영위하는 법인의 '해당 사업장에서 발생하는 소득'에 대해
 - 중기업과 소기업별, 수도권 내의 지역과 수도권 외의 지역 구분별, 도매업 등·기타 제조업 등 업종별로 구분하고 5~30%의 감면비율을 적용하여 산출한 세액 상당액을 감면합니다.
- 중소기업으로서 접근성이 높아 조세혜택을 받기 용이하지만 중복지원배제 규정이 적용되는 다른 공제·감면과 중복 적용할 수는 없습니다.



2-2. 감면대상

▶ 감면대상

- 내국인으로서 감면대상 업종을 영위하는 중소기업
 - 중소기업에 대하여는 「조세특례제한법 시행령」 제2조에 규정하고 있으며, 중소기업특별세액감면에서는 다시 중기업과 소기업으로 구분하여 감면율을 달리 적용하고 있습니다.

* 알뜰주유소 석유판매업 소득은 '23.12.31.까지 발생한 소득에만 적용

▶ 소기업의 범위

- 소기업의 업종별 매출액이 붙임 「주된 업종별 평균매출액등의 소기업 규모 기준」을 충족하는 기업을 말합니다(조특령 §6④).
 - * 다만, 2016.1.1. 현재 종전의 제6조제5항에 따라 소기업에 해당했던 기업이 개정규정에 따라 소기업에 해당하지 아니하게 된 경우에는 개정규정에도 불구하고 2019.1.1.이 속하는 과세연도까지는 소기업으로 봅니다(조특령 부칙 제26959호, 2016.2.5. 제22조).
- 중기업은 위 소기업을 제외한 모든 중소기업을 말합니다.
- 상시 사용하는 종업원수의 증가로 소기업 범위를 초과하여 중기업이 되는 경우에는 중소기업 유예기간과 같은 유예기간 규정을 적용하지 않습니다(재조예-843, '04.12.21.).
- 법인이 2 이상의 서로 다른 사업을 영위하는 경우 소기업에 해당하는지 여부는 사업별 사업수입금액이 큰 사업을 주된 사업으로 보아 당해 법인이 영위하는 사업 전체의 매출액을 기준으로 소기업 해당여부를 판정한다(집행기준 7-0-3).
- 중소기업에 대한 특별세액감면은 감면대상사업에서 발생한 소득에 대해 적용되는 것으로 해당 사업이 주업이 아니더라도 감면적용이 가능합니다.
 - 중소기업이 「조세특례제한법」 제7조에 열거된 사업(주된 사업이 아닌 경우도 포함)을 하는 경우 「조세특례제한법」 제143조의 규정에 의하여 계산된 당해 사업의 소득금액에 대하여 중소기업에 대한 특별세액을 감면하는 것입니다(서이46012-10184, 2002.1.31.).

붙임. 주된 업종별 평균매출액등의 소기업 규모 기준(중기령 제8조제1항 관련)

해당 기업의 주된 업종	분류기호	규모 기준
1. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	C19	평균매출액 등 140억원 이하
2. 1차 금속 제조업	C24	
3. 식료품 제조업	C10	
4. 음료 제조업	C11	
5. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	C14	
6. 가죽, 가방 및 신발 제조업	C15	
7. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다)	C20	
8. 의료용 물질 및 의약품 제조업	C21	
9. 비금속 광물제품 제조업	C23	
10. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다)	C25	
11. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	C26	
12. 전기장비 제조업	C28	
13. 기타 기계 및 장비 제조업	C29	
14. 자동차 및 트레일러 제조업	C30	
15. 가구 제조업	C32	
16. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	D	평균매출액 등 120억 원 이하
17. 수도업	E36	
18. 운수 및 창고업	H	
19. 금융 및 보험업	K	평균매출액 등 100억원 이하
20. 농업, 임업 및 어업	A	
21. 광업	B	
22. 담배 제조업	C12	평균매출액 등 80억원 이하
23. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다)	C13	
24. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외한다)	C16	
25. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	C17	
26. 인쇄 및 기록매체 복제업	C18	
27. 고무 및 플라스틱제품 제조업	C22	
28. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	C27	
29. 기타 운송장비 제조업	C31	
30. 기타 제품 제조업	C33	
31. 건설업	F	평균매출액 등 60억원 이하
32. 도매 및 소매업	G	
33. 정보통신업	J	
34. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(수도업은 제외한다)	E (E36 제외)	평균매출액 등 50억원 이하
35. 부동산업	L	
36. 전문·과학 및 기술 서비스업	M	평균매출액 등 40억원 이하
37. 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업	N	
38. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업	R	
39. 산업용 기계 및 장비 수리업	C34	평균매출액 등 30억원 이하
40. 숙박 및 음식점업	I	
41. 교육 서비스업	P	
42. 보건업 및 사회복지 서비스업	Q	
43. 수리 및 기타 개인 서비스업(협회 및 단체는 제외한다)	S(S94 제외)	

비고

1. 해당 기업의 주된 업종의 분류 및 분류기호는 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시한 한국표준산업분류에 따른다.
2. 위 표 제29호에도 불구하고 철도 차량 부품 및 관련 장치를 제조업(C31202) 중 철도 차량용 의자 제조업, 항공기용 부품 제조업(C31322) 중 항공기용 의자 제조업의 규모 기준은 평균매출액등 120억 원 이하로 한다.

 **2025년 9월 1일부터 일부 업종에 대한 소기업 평균매출액 기준이 상향되었습니다.**
법 개정령 시행일 이후 기업규모가 확정되는 9월 결산법인부터 새로운 중소기업 범위 기준을 적용하게 됩니다.



▶ 감면 적용대상 업종

1. 작물재배업
2. 축산업
3. 어업
4. 광업
5. 제조업
6. 하수·폐기물 처리(재활용을 포함), 원료재생 및 환경복원업
7. 건설업
8. 도매 및 소매업
9. 운수업 중 여객운송업
10. 출판업
11. 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업(비디오물 감상실 운영업은 제외)
12. 방송업
13. 전기통신업
14. 컴퓨터 프로그래밍·시스템 통합 및 관리업
15. 정보서비스업(가상자산 매매 및 중개업은 제외)
16. 연구개발업
17. 광고업
18. 그 밖의 과학기술서비스업
19. 포장 및 충전업
20. 전문디자인업
21. 창작 및 예술관련 서비스업(자영예술가는 제외)
22. 수탁생산업
 - * 위탁자로부터 주문자상표부착방식에 따른 제품생산을 위탁받아 이를 재위탁하여 제품을 생산·공급하는 사업을 말함(조특령 §6①)
23. 엔지니어링사업
 - * 엔지니어링산업진흥법 §2 : 엔지니어링활동이라 함은 과학기술의 지식을 응용하여 사업 및 시설물에 관한 연구·기획·타당성조사·설계·분석·구매·조달·시험·감리·시험운전·평가·검사·안정성 검토, 관리·매뉴얼 작성·자문·지도·유지·보수, 그 활동에 대한 사업관리, 기타 대통령령이 정하는 활동(같은 법 시행령 §2)을 말함
 - * 기술사법의 적용을 받은 기술사의 엔지니어링활동 포함

24. 물류산업

- * 육상·수상·항공 운수업, 화물 취급업, 보관 및 창고업, 육상·수상·항공 운송지원 서비스업, 화물운송 중개·대리 및 관련 서비스업, 화물포장·검수 및 계량 서비스업, 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」에 의한 예선업, 「도선법」에 따른 도선업과 기타 산업용 기계·장비 임대업 중 파렛트 임대업(조특령 §5⑦)

25. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 직업기술 분야를 교습하는 학원을 운영하는 사업 또는 「국민 평생 근로자직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설을 운영하는 사업 (직업능력개발훈련을 주된 사업으로 하는 경우에 한함)

26. 자동차정비공장*을 운영하는 사업

- * 「자동차관리법 시행규칙」 제131조의 규정에 의한 자동차종합정비업 또는 소형자동차정비업의 자동차 정비공장으로서 제조 또는 사업단위로 독립된 사업장(조특령 §54①) [자동차부분정비업과 원동기전 문정비업은 해당되지 않음]

27. 「해운법」에 따른 선박관리업

- * 해상여객운송사업, 해상화물운송사업 또는 선박대여업을 경영하는 자(외국인을 포함)로부터 선박관리, 선원관리 및 해상보험 등의 업무를 수탁하여 행하는 사업[외국의 선박관리업자로부터 그 업무의 전부 또는 일부를 수탁(수탁)하여 행하는 사업을 포함을 말함]

28. 「의료법」에 따른 의료기관을 운영하는 사업

- * 의원·치과의원 및 한의원은 해당 과세연도의 수입금액(기업회계기준에 따라 계산한 매출액을 말한다)에서 「국민건강보험법」 제47조에 따라 지급받은 요양급여비용이 차지하는 비율이 100분의 80 이상으로서 해당 과세연도의 종합소득금액이 1억원 이하인 경우에 한함

29. 「관광진흥법」에 따른 관광사업(카지노, 관광유흥음식점업 및 외국인전용 유흥음식점업은 제외)

30. 「노인복지법」에 따른 노인복지시설을 운영하는 사업

- * 노인주거복지시설, 노인의료복지시설, 노인여가복지시설, 재가노인복지시설, 노인보호전문기관, 노인 일자리지원기관

31. 「전시산업발전법」에 따른 전시산업

- * 전시시설을 건립·운영하거나 전시회 및 전시회부대행사를 기획·개최·운영하고 이와 관련된 물품 및 장치를 제작·설치하거나 전시공간의 설계·디자인과 이와 관련된 공사를 수행하거나 전시회와 관련된 용역 등을 제공하는 산업을 말함

32. 인력공급 및 고용알선업(농업노동자 공급업을 포함)

33. 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업

34. 「에너지이용 합리화법」 제25조에 따른 에너지절약전문기업이 하는 사업

- * 제3자로부터 위탁을 받아 에너지사용시설의 에너지절약을 위한 관리·용역사업, 에너지절약형 시설투자에 관한 사업, 신에너지 및 재생에너지원의 개발 및 보급사업, 에너지절약형 시설 및 기자재의 연구개발사업을 하는 자로서 산업통상자원부장관에게 등록을 한 자

35. 「노인장기요양보험법」 제32조에 따른 재가장기요양기관을 운영하는 사업

36. 건물 및 산업설비 청소업



37. 경비 및 경호서비스업
38. 시장조사 및 여론조사업
39. 사회복지 서비스업
40. 무형재산 임대업(「지식재산 기본법」 제3조제1호에 따른 지식재산을 임대하는 경우로 한정)
41. 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」 제2조제4호나목에 따른 연구개발지원업
42. 개인간병 및 유사서비스업, 사회교육시설, 직원훈련기관, 기타 기술 및 직원훈련학원, 도서관·사적지 및 유사여가관련 서비스업(독서실 운영업은 제외)
43. 「민간주택임대에 관한 특별법」에 따른 주택임대관리업
44. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 신·재생에너지 발전사업
45. 보안시스템 서비스업
46. 임업
47. 통관 대리 및 관련 서비스업
48. 자동차 임대업(「여객자동차 운수사업법」의 자동차대여사업자로서 등록한 자동차 중 50% 이상을 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」의 전기자동차 또는 수소전기자동차로 보유한 경우로 한정)

2-3. 감면율

▶ 규모별·지역별·업종별 감면율

기업규모	사업장 소재지	감면업종	감면율
소기업	수도권 내	제조업, 출판업 등	20%
		도·소매, 의료업	10%
		통관대리 및 관련서비스업	10%
	수도권 외	제조업, 출판업 등	30%
		도·소매, 의료업	10%
		통관대리 및 관련서비스업	15%
중기업	수도권 내	출판업*	10%
	수도권 외	제조업, 출판업 등	15%
		도·소매, 의료업	5%
		통관대리 및 관련서비스업	7.5%

* '25.1.1. 이후 개시하는 과세기간부터 출판업을 영위하는 수도권 내 중기업 10% 감면 적용

중소기업 세제·세정지원 제도

- 수도권 내보다 수도권 외의 지역, 중소기업보다 소기업, 그리고 도매업 등 현금수입업종에 비해 제조업 등을 우대하고 있습니다.
- '23.1.1. 이후 수도권 내 중소기업은 중소기업특별세액감면을 배제하였으나, '25.1.1. 이후 개시하는 과세연도부터 출판업을 영위하는 수도권 내 중소기업은 10% 감면 적용 가능합니다.
- 중소기업 특별세액감면제도는 해당 사업장에서 발생한 소득에 대한 법인세 등을 감면하는 사업장단위 감면방식을 채택하고 있으나(조특법 §7① 본문), 예외적으로 내국법인의 본점 또는 주사무소가 수도권에 있는 경우는 모든 사업장이 수도권에 있는 것으로 보고 감면비율을 적용합니다(조특법 §7① 단서).
 - 예) 제조업을 영위하는 중소기업의 경우 본점이 수도권에 소재하면, 지방에 있는 사업장(공장)도 수도권에 소재하는 것으로 보아 지방 소재 사업장에서 발생한 소득을 감면대상에서 제외합니다(예외적 기업단위 감면방식).

본점 소재지	감면방식	감면을 적용
수도권 본점, 지방공장	기업단위 감면	전부 수도권 감면을 적용
지방본점, 수도권 공장	사업장단위 감면	공장만 수도권 감면을 적용

▶ 수도권의 범위

- 수도권은 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권을 말합니다.
 - 서울특별시, 인천광역시, 경기도 지역 전체(제외지역 없음)

2-4. 감면세액의 계산

▶ 감면세액

당해 과세연도의 소득세 또는 법인세 산출세액에 중소기업특별세액감면이 적용되는 업종의 해당 사업장에서 발생한 소득이 과세표준에서 차지하는 비율과 감면 비율을 곱하여 산출합니다.

$$\text{감면세액} = \text{산출세액} \times \frac{\text{감면소득}}{\text{과세표준}} \times \text{감면율}(5\sim30\%)$$

* 창업중소기업 등에 대한 세액감면은 창업 후 5년간 감면 적용되나, 중소기업에대한 특별세액감면은 감면기간의 제한 없이 중소기업 요건을 충족하는 경우 조세특례제한법상 일몰 도래기한(현재 '28.12.31.)까지 감면 적용



- 법인세 산출세액은 「법인세법」 제13조에 의한 과세표준에 같은 법 제55조에 의한 세율을 적용하여 계산한 금액으로 가산세와 토지 등 양도소득에 대한 법인세를 제외합니다.
- 감면소득은 해당 감면사업에서 발생한 소득금액으로 감면사업과 기타의 사업을 겸영하는 경우에는 「법인세법」 제113조【구분경리】 규정을 준용하여 계산한 소득금액입니다.

▶ 감면세액 한도

- 해당 과세연도의 상시근로자 수가 직전 과세연도의 상시근로자 수보다 감소한 경우
: 1억원 - (감소한 상시근로자 수 × 5백만원)
* 위 산식 금액이 음수인 경우 "0"으로 함
- 그 밖의 경우 : 1억 원

▶ 감면세액의 신청

- 중소기업에 대한 특별세액감면을 적용받고자 하는 법인은 과세표준신고시 세액감면(면제) 신청서(조특칙 별지 제2호 서식)를 제출하여야 합니다.

▶ 중복적용 배제(조특법 §127)

- 동일한 과세연도에 아래의 세액공제와 중복적용을 배제합니다.

- 상생협력을 위한 기금 출연 등에 대한 세액공제(§8의3)
- 내국법인의 벤처기업 등에의 출자에 대한 과세특례(§13의2)
- 통합투자세액공제(§24)
- 영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제(§25의6)
- 웹툰콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제(§25의8)
- 고용창출투자세액공제(§26)
- 제3자물류비용에 대한 세액공제(§104의14)
- 해외자원개발투자에 대한 과세특례(§104의15)
- 기업의 운동경기부 등 설치·운영에 대한 과세특례(§104의22)
- 석유제품 전자상거래에 대한 세액공제(§104의25)
- 이스포츠대회 운영에 대한 과세특례(§104의35)
- 금사업자와 스크랩등사업자의 수입금액의 증가 등에 대한 세액공제(§122의4①)
- 금 현물시장에서 거래되는 금지금에 대한 과세특례(§126의7⑧)

- 동일한 사업장에 대하여 동일한 과세연도에 아래 세액감면과 중복적용 배제합니다.

- 창업중소기업 등에 대한 세액감면(§6)
- 연구개발특구에 입주하는 첨단기술기업 등에 대한 법인세 감면(§12의2)
- 중소기업 간 통합에 대한 양도세 이월과세(§31④,⑤)
- 법인전환에 대한 양도소득세의 이월과세(§32④)
- 공공기관이 혁신도시 등으로 이전하는 경우 법인세 등 감면(§62④)
- 수도권 밖으로 공장을 이전하는 기업에 대한 세액감면(§63①)
- 수도권 밖으로 본사를 이전하는 법인에 대한 세액감면(§63의2①)
- 농공단지입주기업 등에 대한 세액감면(§64)
- 사회적기업 및 장애인 표준사업장에 대한 법인세 등의 감면(§85의6①,②)
- 위기지역 창업기업에 대한 법인세 등의 감면(§99의9②)
- 감염병 피해에 따른 특별재난지역의 중소기업에 대한 법인세 등의 감면(§99의11①)
- 해외진출기업의 국내복귀에 대한 세액감면(§104의24①)
- 제주첨단과학기술단지입주기업세액감면(§121의8)
- 제주투자진흥지구 및 제주자유무역지역내 입주기업세액감면(§121의9②)
- 기업도시개발구역 등의 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§121의17②)
- 아시아문화중심도시 투자진흥지구 입주기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§121의20②)
- 금융중심지 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§121의21②)
- 첨단의료복합단지 입주기업에 대한 법인세 등의 감면(§121의22②)
- 기획발전특구의 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(§121의33②)

▶ 기타 조세특례의 제한

- 무신고 결정, 기한 후 신고, 경정결정, 과세표준과 세액을 경정할 것을 미리 알고 제출한 수정신고의 경우에는 감면이 적용되지 않습니다(조특법 §128).
- 중소기업에 대한 특별세액감면은 최저한세의 적용을 받아 그 특례범위가 제한되며 최저한세 적용으로 감면받지 못한 세액은 이월공제 되지 않고 소멸합니다(조특법 §132, §144).



 관련 해석사례

• **인적용역 수입금액이 더 큰 경우 중소기업에 대한 특별세액감면 적용 여부(사전2025 법규소득-0526, 2025.8.13.)**

거주자가 2 이상의 서로 다른 사업을 영위하는 경우 사업별 수입금액이 큰 사업을 주된 사업으로 보아 중소기업 여부를 판단하므로, 인적용역 수입금액이 더 큰 경우 중소기업에 대한 특별세액 감면을 적용받을 수 없음

• **신·재생에너지 공급인증서 판매수익의 중소기업특별세액감면 적용 여부(기준2023법규소득-0216, 2024.11.12.)**

신·재생에너지 발전사업자의 공급인증서(REC) 판매수입은 신·재생에너지 발전사업에서 발생한 소득으로서 중소기업특별세액감면 적용 가능함

• **소기업 해당여부 판정시 공동사업장의 매출액이 포함되는 지 여부(서면2022법규법인-3374, 2023.5.4.)**

내국법인이 개인과 공동사업장(개인사업자)을 운영하는 경우, 「조세특례제한법 시행령」 제6조 제5항에 따른 소기업 여부를 판정함에 있어 매출액에는 공동사업장의 매출액 중 공동사업 계약에 따른 지분비율에 의하여 안분한 금액이 포함되는 것임

• **승강기 설치 및 수리·유지보수업이 중소기업에 대한 특별세액감면 대상인지 여부 (사전2022 법규법인-0355, 2022.3.31.)**

「조세특례제한법」 제7조 중소기업에 대한 특별세액감면 적용을 위한 업종 분류는 같은 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「통계법」 제22조의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의하는 것이며,

승강기 설치 및 수리·유지보수업은 한국표준산업분류에 따를 경우 건물용 기계·장비 설치 공사업(분류코드 : 42202)으로 건설업에 해당하며, 귀 법인의 사업이 여기에 해당하는지 여부는 사실 판단할 사항임

• **고용유지지원금이 중소기업 특별세액 감면대상 소득에 해당하는지 여부(사전2021법령 해석소득-0767, 2021.9.29.)**

고용유지지원금은 「조세특례제한법」 제7조제1항의 소득세가 감면되는 “해당 사업장에서 발생한 소득”에 해당하지 아니하는 것임

• **법인전환으로 설립된 법인의 소기업 여부 판단 시 개정된 조특령 부칙 적용 가능여부 (기획재정부 조세특례제한법도과-417, 2021.6.1.)**

「조세특례제한법 시행령」 제6조의 소기업요건을 충족하던 개인사업자가 2016.1.1. 이후 「조세특례제한법」 제32조제1항과 같은 법 시행령 제29조제2항의 요건을 충족하여 법인전환 한 후, 「조세특례제한법 시행령(2016.2.3. 대통령령 제26959호로 개정된 것)」 제6조제5항의 개정예 따라 소기업에 해당하지 아니하게 된 경우에도 동 시행령 부칙 제22조에 따른 경과조치를 적용하여 2019.1.1.이 속하는 과세연도까지 소기업으로 보는 것임

• **중소기업특별세액감면의 대상 여부를 판단함에 있어 경과규정은 종전규정에 해당하여야만 적용이 가능함(대법원2020두-48062, 2020.12.10.)**

2017년 사업연도 매출액이 100억원을 초과하므로 개정규정분 아니라 종전규정에 따르더라도 소기업의 요건에 해당하지 아니하며 이러한 경우 종전규정의 개정으로 인하여 소기업해당여부가 달라진 것이 아니어서 경과조치 적용대상이 아님

• **태양광 발전설비 대여사업이 「중소기업에 대한 특별세액감면」 대상이 되는 신·재생에너지 발전사업에 해당하는지 여부(기준2020법령해석법인-0195, 2020.10.26.)**

「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정」 제37조에 따른 태양광 대여사업은 태양광 대여사업자가 주택 등에 태양광 발전설비를 설치하고 그 설비가 설치된 주택 등에서 납부하는 대여료와 신·재생에너지 생산인증서(REP) 판매수입으로 투자비를 회수하는 사업으로서 「조세특례제한법」 제7조제1항제1호누목에서 규정하고 있는 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 신·재생에너지 발전사업에 해당하지 않는 것임

• **본사를 지방으로 이전한 후 업종이 추가된 경우 감면 중복지원 배제 여부(서면2020법인- 2686, 2020.7.10.)**

수도권과밀권역에 본사를 두고 3년 이상 도매업을 영위하던 법인이 본사를 지방으로 이전한 후 제조업을 추가 영위하며 업종별로 구분경리를 하는 경우, 도매업에서 발생하는 소득에 대해서는 「조세특례제한법」 제63조의 2에 의한 법인의 공장 및 본사를 수도권 밖으로 이전하는 경우 법인세 등 감면을 적용하고, 이전 후 추가한 제조업에서 발생하는 소득에 대해서는 「조세특례제한법」 제7조 중소기업특별세액감면을 각각 적용받을 수 있는 것임

• **소기업 기준 변경에 따른 경과조치 적용방법(기획재정부 조세특례제한법도과-751, 2019.12.24.)**

2015과세연도에 종전규정에 따른 소기업에 해당하는 기업이, 개정규정 시행 이후 2019. 1.1.이 속하는 과세연도까지 각 과세연도별로 개정규정에 따라 소기업에 해당하지 않으나, 종전규정에 따른 소기업에 해당하는 경우 개정부칙에 따른 소기업에 해당하는 것임



• **중소기업에 대한 특별세액감면 한도 적용 방법(서면2019소득-3328, 2019.9.25.)**

「조세특례제한법」 제7조제1항제3호에 따른 중소기업에 대한 특별세액감면 한도는 공동사업을 영위하는 구성원별로 각각 한도를 적용하는 것임

• **택배업이 중소기업특별세액감면 적용대상 업종인 물류산업에 해당하는지 여부(서면2017 법령해석소득-1510, 2017.6.30.)**

한국표준산업분류상의 택배업(49401)은 「조세특례제한법」 제7조의 중소기업특별세액감면이 적용되는 물류산업에 해당하는 것임

• **주문자상표부착방식에 의한 수탁생산업 감면 적용(서면2016법인-4209, 2016.10.27.)**

제품을 직접 제조하지 아니하고 국외에 소재하는 제조업체에 의뢰하여 제조하는 경우에는 중소기업의 업종을 판단함에 있어서 제조업이 아닌 도매업으로 보는 것이며, 도매업으로서 중소기업에 해당하는 경우에는 「조세특례제한법」 제7조제1항제1호(어)목의 규정에 의해 주문자상표부착방식에 의한 수탁생산업에 해당하여 중소기업에 대한 특별세액감면을 적용 받을 수 있음

• **결손금의 통산 여부(법인-338, 2010.4.7.)**

제조업과 도매업을 겸영하는 중소기업이 중소기업에 대한 특별세액감면을 적용함에 있어서 도매 업종에서 결손금이 발생한 경우에 감면대상 소득은 제조업 소득금액에서 도매업의 결손금을 공제한 금액으로 함

• **감면대상 소득 여부(법인-1187, 2009.10.26.)**

감면대상 사업장의 고정자산처분이익에 대해서는 중소기업 특별세액감면을 적용받을 수 없음

• **비주거용 건설업의 경우 감면 해당 여부(서면2팀-482, 2004.3.17.)**

법인이 직접 건설활동을 수행하여 비주거용 건물을 건설하고 이를 분양·판매하여 한국표준 산업분류상 비주거용 건물 건설업(4522)으로 분류되는 경우에는 조세특례제한법 제7조의 규정이 적용되는 것임

3. 통합고용세액공제(조특법§29조의8)

- **공제대상** : 직전연도 대비 상시근로자가 증가한 사업자(소비성 서비스업 제외)
- **공제금액** : 증가한 상시근로자 수 × 상시근로자 항목별 1인당 공제금액

3-1. 개요

- 2026.12.31.부터 2028.12.31.이 속하는 과세연도까지의 기간 중 해당 과세연도 상시근로자* 수가 직전 3개 과세연도중 1개 이상 과세연도의 상시근로자 수보다 증가한 경우 증가인원 1인당 일정금액을 소득세 또는 법인세에서 공제하는 제도입니다.

* 실제 근로기간 1년 이상

- 기존 5개의 고용지원제도를 통합하여 '통합고용세액공제'로 개편하면서 지원 실효성 및 납세편의를 제고하고, 청년 연령 범위를 15 ~ 29세 → 15 ~ 34세로 현실화하였습니다.

* 고용증대·사회보험료·경력단절여성·정규직 전환·육아휴직 복귀자 세액공제

3-2. 주요 개편내용

- 기존에는 2025.12.31.이 속하는 과세연도까지의 기간 중 해당 과세연도 상시근로자 수가 직전 과세연도 상시근로자* 수보다 증가한 경우 증가인원 1인당 일정금액을 소득세 또는 법인세에서 공제하였으나,

* 근로계약 기간 1년 이상(임시근로자, 초단시간근로자 제외)

| 개편 전 통합고용세액공제 증가인원 1인 당 공제금액 |

구분		중소(3년간)		중견 (3년간)	일반 (2년간)
		수도권	수도권 밖		
기본	청년 등	1,450만원	1,550만원	800만원	400만원
	청년 등 외	850만원	950만원	450만원	-
추가	정규직전환· 육휴복귀자	1,300만원		900만원	-



- 기업의 고용유지 유인을 강화하기 위해 2~3년차에 공제액이 늘어나는 점증 형태의 구조로 재설계 하였습니다.

| 개편 후 통합고용세액공제 증가인원 1인 당 공제금액 |

구분		1인당 공제액 (단위:만원)			
		중소(3년)		중견 (3년)	대 (2년)
		수도권	지방		
우대*	1년차	700	1,000	500	300
	2년차	1,600	1,900	900	500
	3년차	1,700	2,000	900	-
기본	1년차	400	700	300	-
	2년차	900	1,200	500	
	3년차	1,000	1,300	500	

* 청년 정규직 근로자, 장애인 근로자, 60세 이상인 근로자, 경력단절 근로자, 북한이탈주민 등

- 또한, 상시근로자의 판단기준이 근로계약이 1년 이상이면 채용 시 상시근로자로 인정되었으나, 개편 후 실제 근로 기간이 1년 이상이어야 상시근로자로 인정됩니다.

3-2. 공제대상 및 공제세액

▶ 공제대상 납세자

- 모든 내국인(개인사업자 및 법인사업자)이 공제대상이나 소비성서비스업(조특령 §29③)을 경영하는 내국인은 제외합니다.
- '26.1.1.부터 '28.12.31.이 속하는 과세연도까지의 기간 중 해당 과세연도 상시근로자 수가 직전 3개 과세연도('24.12.31. 이전에 개시한 과세연도는 제외)중 1개 이상 과세연도의 상시근로자 수보다 증가한 경우 증가인원 1인당 일정 금액을 법인세(소득세)에서 공제합니다.

▶ 공제세액

- 상시근로자 증가인원 수에 아래 각 항목별 공제금액을 곱하여 산출합니다.
- ① 청년¹⁾ 정규직 근로자, 장애인 근로자, 60세 이상인 근로자, 경력단절자²⁾, 북한이탈주민³⁾ 근로자 등(이하 “청년 등 상시근로자”)

– 중소기업

- ④ 직전 과세연도 대비 청년 등 상시근로자 증가 인원 수 × 700만원(수도권 밖 1,000만원)
- ⑤ 전전 과세연도 대비 청년 등 상시근로자 증가 인원 수 × 1,600만원(수도권 밖 1,900만원)
- ⑥ 전전전 과세연도 대비 청년 등 상시근로자 증가 인원 수 × 1,700만원 (수도권 밖 2,000만원)
 - 1) 15세 이상 34세 이하(병역 이행자는 현재 연령에서 6년을 한도로 병역 이행 기간을 차감한 연령)
 - 2) 경력단절 여성에서 남성까지 확대('25.1.1. 이후 최초 공제연도로 하여 신청하는 분부터)
 - 3) 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 북한이탈주민('25.1.1. 이후 최초 공제연도로 하여 신청하는 분부터 적용)

– 중견기업

- ④ 직전 과세연도 대비 청년 등 상시근로자 증가 인원 수 × 500만원
- ⑤ 전전 과세연도 대비 청년 등 상시근로자 증가 인원 수 × 900만원
- ⑥ 전전전 과세연도 대비 청년 등 상시근로자 증가 인원 수 × 900만원

– 대기업

- ④ 직전 과세연도 대비 청년 등 상시근로자 증가 인원 수 × 300만원
- ⑤ 전전 과세연도 대비 청년 등 상시근로자 증가 인원 수 × 500만원

② ①에 해당하는 청년 등 이외의 상시근로자

– 중소기업

- ④ 직전 과세연도 대비 청년 등 상시근로자 증가 인원 수 × 400만원(수도권 밖 700만원)
- ⑤ 전전 과세연도 대비 청년 등 상시근로자 증가 인원 수 × 900만원(수도권 밖 1,200만원)
- ⑥ 전전전 과세연도 대비 청년 등 상시근로자 증가 인원 수 × 1,000만원 (수도권 밖 1,300만원)

– 중견기업

- ④ 직전 과세연도 대비 청년 등 상시근로자 증가 인원 수 × 300만원
- ⑤ 전전 과세연도 대비 청년 등 상시근로자 증가 인원 수 × 500만원
- ⑥ 전전전 과세연도 대비 청년 등 상시근로자 증가 인원 수 × 500만원

③ '26.12.31.까지 육아휴직 복귀자

– 중소기업 1,300만원, 중견기업 900만원

* 자녀 1명당 한 차례에 한정하여 적용



▶ 상시근로자

- 공제 가능한 상시근로자는 「근로기준법」에 따라 근로계약을 체결한 내국인 근로자로 하며, 아래에 해당하는 사람은 상시근로자에서 제외합니다.

- ① 근로기간이 1년 미만인 근로자
 - ② 「근로기준법」 제2조제1항제9호에 따른 단시간 근로자(해당 과세연도의 월 평균 근로시간이 60시간 이상인 근로자는 제외)
 - ③ 「법인세법 시행령」 제40조제1항 각 호의 하나에 해당하는 임원
 - ④ 해당 기업의 최대주주 또는 최대출자자(개인사업자의 경우에는 대표자)와 그 배우자
 - ⑤ 위 ④에 해당하는 자의 직계존비속(그 배우자 포함) 및 「국세기본법 시행령」 제1조의2제1항에 따른 친족관계인 사람
 - ⑥ 「소득세법 시행령」 제196조에 따른 근로소득원천징수부에 의하여 근로소득세를 원천징수한 사실이 확인되지 아니하고, 아래 해당하는 금액의 납부사실도 확인되지 아니하는 자
- 가. 「국민연금법」 제3조제1항제11호 및 제12호에 따른 부담금 및 기여금
- 나. 「국민건강보험법」 제69조제4항에 따른 직장가입자의 보험료

▶ 공제세액의 신청

- 중소기업에 대한 특별세액감면을 적용받고자 하는 법인은 과세표준신고시 세액감면(면제) 신청서(별지 제2호 서식)를 제출하여야 합니다.

▶ 중복적용 배제(조특법 §127)

- 동일한 과세연도에 창업중소기업 등에 대한 세액감면(§6), 통합고용세액공제(제§29의8)의 중복적용을 배제합니다.

▶ 기타 조세특례의 제한

- 추계 결정·결정하는 경우에는 통합고용세액공제가 적용되지 않습니다(조특법 §128).
- 통합고용세액공제를 적용받는 기업은 최저한세의 적용을 받아 그 특례범위가 제한되며 최저한세 적용으로 감면받지 못한 세액은 10년간 이월공제* 합니다(조특법 §132, §144).

* 개인사업자의 경우 사업소득(부동산임대 포함)에 대한 소득에서만 이월공제



관련 해석사례

- 월 60시간 미만 근로자 1명만 고용한 경우 상시근로자 해당 여부(서면2025법규소득1241, 2025.10.22.)

근로소득 원천징수 납부세액이 없고, 「국민연금법」 제3조제1항제11호 및 제12호 따른 부담금 및 기여금 또는 「국민건강보험법」 제69조에 따른 직장가입자의 보험료 중 하나의 납부사실도 확인되지 아니하는 경우는 통합고용세액공제 적용 시 상시근로자에 해당하지 아니함

- 결혼 등으로 특수관계자가 된 경우 상시근로자 해당 여부(서면2024소득2620, 2024.7.31.)

「조세특례제한법」 제29조의8 제1항에 따라 통합고용세액공제를 적용받던 상시근로자가 결혼으로 특수관계가 성립한 경우 「조세특례제한법」 제29조의8 제1항이 적용되지 않음

- 통합고용세액공제 최초 적용 시 중소기업 사회보험료세액공제 2차연도 공제 중복적용 가능 여부(서면2024법인-0625, 2024.4.22.)

중소기업이 「조세특례제한법」 제30조의4에 따른 중소기업 사회보험료세액공제 요건을 충족하여 적용받은 후 그 다음 사업연도의 상시근로자수가 감소하지 않으면 다음연도에 2차연도 분을 공제하는 것이며, 2차연도 분을 공제받은 사업연도에 같은 법 제29의8에 따른 통합고용세액공제 적용 요건을 충족한 경우 통합고용세액공제 1차연도 공제 적용 가능함

- 합병한 경우 고용증대세액공제 적용방법(기획재정부 조세특례제도과-30, 2024.1.15.)

합병등기일이 속하는 사업연도에 합병법인 및 피합병법인의 고용증대세액공제 관련 상시근로자 수 계산은 과세연도 및 당해 과세연도에 상시근로자 수는 피합병법인에 근무한 근로자를 합병법인에 근무한 것으로 간주하여 상시근로자 수를 계산함. 또한 합병등기일이 속하는 사업연도(‘의제사업연도’)에 피합병법인의 고용증대세액공제(‘1차연도분’) 적용 불가하며, 합병등기일이 속하는 사업연도(‘의제사업연도’)에 피합병법인의 2차·3차연도분 고용증대세액공제 적용 불가함

- 정규직 전환 세액공제 후 사후관리 적용 대상 여부(사전2023법규소득-0303, 2023.12.19.)

「조세특례제한법」(2022.12.31. 법률 제19199호로 개정되기 전의 것)제30조의2제1항본문에 따른 정규직 근로자로의 전환에 따른 세액공제를 적용받은 후 영업양도로 해당 정규직 근로자와의 근로관계가 양수하는 기업에 포괄적으로 승계된 경우에는 같은 조 제3항의 해당 정규직 근로자와의 근로관계를 종료하는 경우에 해당하지 않는 것임



• **정규직근로자로의 전환에 따른 세액공제 적용 여부(서면2023법인-2947, 2023.11.6.)**

조세특례제한법 제30조의2(법률 제18634호, 2021.12.28.개정된 것)【정규직 근로자로의 전환에 따른 세액공제】를 적용함에 있어서 중소기업 또는 중견기업이 2021년6월30일 당시 고용하고 있는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」에 따른 기간제 근로자를 2022년1월1일부터 12월 31일까지 기간 동안 “정규직 근로자로 전환”하는 경우에는 정규직 근로자로의 전환에 따른 세액 공제를 적용하는 것이나, 시행일(2022.1.1.) 현재 이미 정규직 근로자에 해당되는 경우에는 정규직 근로자로의 전환에 따른 세액공제를 적용할 수 없는 것임

• **고용증대세액공제 적용 방법(기획재정부 조세특례제도과-906, 2023.8.28.)**

최초 고용증대세액공제 적용 시, 「청년」을 「청년 외」로 보아 세액공제로 선택하여 적용 가능하며, 「청년」 최초공제 적용 이후 과세연도에 상시근로자 수는 증가하였으나, 「청년」은 감소한 경우 「추가공제」는 「청년」을 「청년 외」로 보아 추가공제를 적용함

4. 콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제

4-1. 영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제(조특법 §25의6)

- **공제대상** : 방송사업자의 텔레비전방송으로 방송된 드라마, 애니메이션, 다큐멘터리 및 오락을 위한 프로그램, 영화, 등급분류를 받고 온라인 동영상 서비스를 통하여 시청에 제공된 비디오물
- **공제금액** : 기본공제 15%(중견,대기업 10%), 추가공제 15%(중견, 대기업 10%)

▶ 개요

- 관광, 수출 등 파급효과가 큰 영화, 드라마 등 제작을 지원하고, 콘텐츠산업의 글로벌 경쟁력을 제고하기 위해 2028.12.31.까지 국내외에서 발생한 영상콘텐츠 제작비용의 15%에 해당하는 금액을 법인세 또는 소득세에서 공제하는 제도입니다.

▶ 지원 대상 영상제작자 요건

- 아래의 요건 중 3개 이상의 요건을 갖춘 영상콘텐츠 제작자
 - ① 작가(극본, 시나리오 등 집필하는 자)와의 계약 체결을 담당할 것
 - ② 주요 출연자와의 계약 체결을 담당할 것
 - ③ 주요 스태프(연출, 촬영, 편집, 조명 또는 미술 스태프) 중 2가지 이상 분야의 책임자와의 계약 체결을 담당할 것
 - ④ 제작비의 집행 및 관리와 관련된 모든 의사 결정을 담당할 것
- 영화의 경우 영화상영관에서 7일 이상 연속하여 상영(영화진흥위원회가 예술영화 및 독립영화로 인정하는 경우 1일 이상)된 영화의 영상콘텐츠를 제작하는 자로서 위의 요건 중 3개 이상의 요건을 갖춘 자

▶ 제작비용에서 제외되는 비용(예시)

- 국가 등 특정단체로부터 출연금 등의 자산을 지급 받아 영상콘텐츠 제작비용으로 사용
- 광고 또는 홍보비용
- 배우출연료가 가장 많은 배우 5인의 배우출연료 합계액이 제작비용 합계액의 30%를 초과하는 경우 해당 초과금액
- 기존 세액공제 받은 영상콘텐츠를 활용하여 다른 영상콘텐츠를 제작하는 비용



▶ 공제율

구분	중소기업	중견기업	대기업
기본공제	15%	10%	10%
추가공제*	15%	10%	10%

* 국내 지출비용이 80% 이상이면서 아래 요건 중 3가지 이상 충족한 경우 15% 추가공제

- 작가 및 스태프 인건비 중 내국인 인건비 비율이 80% 이상
- 배우 출연료 중 내국인 출연료 비율이 80% 이상
- 후반제작에 든 비용 중 국내 지출 비율이 80% 이상
- 「저작권법」에 따른 복제권, 공연권, 방송권, 전송권, 배포권 및 2차적저작물작성권 중 영상콘텐츠 제작자가 보유한 권리의 수가 3개 이상일 것

▶ 제작비용에서 제외되는 비용(예시)

- 국가 등 특정단체로부터 출연금 등의 자산을 지급 받아 영상콘텐츠 제작비용으로 사용
- 광고 또는 홍보비용
- 배우출연료가 가장 많은 배우 5인의 배우출연료 합계액이 제작비용 합계액의 30%를 초과하는 경우 해당 초과금액
- 기존 세액공제 받은 영상콘텐츠를 활용하여 다른 영상콘텐츠를 제작하는 비용

▶ 공제세액의 신청

- 해당 과세연도의 과세표준신고 시 세액공제신청서, 공제세액계산서, 요건충족 확인서 제출하여야 합니다.

▶ 유의사항

- 최저한세 적용대상, 농어촌특별세 과세

4-2. 웹툰콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제(조특법 §25의8)

- 공제대상 : 만화사업자로 웹툰콘텐츠(디지털만화, 웹툰)의 제작비용
- 공제금액 : 기본공제 15%(그 외 10%)

▶ 개요

- K-문화·콘텐츠산업을 지원하기 위해 2028.12.31.까지 웹툰콘텐츠 제작을 위해 국내에서 발생한 비용의 15%에 해당하는 금액을 법인세 또는 소득세에서 공제하는 신설된 제도로 2026.1.1. 이후 발생하는 분부터 적용합니다.

▶ 지원 대상 콘텐츠 및 대상자

- 「만화진흥에 관한 법률」상 웹툰¹⁾ 및 디지털만화²⁾
 - 1) 정보통신망에 유통하기 위해 정보통신망에서 제작된 만화
 - 2) 종이 등 유형물에 그려진 만화를 디지털파일 형태로 가공·처리하고, 디스크 등의 디지털 매체나 정보통신망을 통해 이용자에게 제공하는 만화
- 「만화진흥에 관한 법률」상 만화사업자*로 웹툰 및 디지털만화의 실질적인 제작을 담당하는 자
 - * 만화를 기획·개발·제작·생산 또는 유통하거나 그와 관련된 서비스 제공자

▶ 공제비용

- 기획·제작인건비, 원작소설 저작권 사용료, 웹툰 제작 프로그램 사용비 등 웹툰 및 디지털만화 제작에 소요되는 비용

▶ 제작비용에서 제외되는 비용(예시)

- 국가 등 특정단체로부터 출연금 등의 자산을 지급 받아 영상콘텐츠 제작비용으로 사용
- 광고 또는 홍보비용

▶ 공제율

- 웹툰 콘텐츠 제작비용의 10%(중소15%)를 웹툰콘텐츠가 처음으로 정보통신망에 공개된 과세연도의 소득세 또는 법인세에서 공제합니다.



관련 해석사례

- **영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제 적용 여부(서면2023법인-4009, 2024.8.19.)**

영상콘텐츠가 작가·주요 출연자 및 연출·촬영 등 주요 스태프 분야의 책임자와의 계약 없이 본편 영화에 추가되는 배경 영상으로서 컴퓨터그래픽 기법으로만 제작된 경우에는 영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제를 적용할 수 없는 것임

- **외주제작사에게 지급한 영상콘텐츠 제작비용의 세액공제 여부(기획재정부 조세특례제도과-241, 2023.3.9.)**

외주제작사에 지급한 용역비 등은 「조세특례제한법 시행규칙」별표8의9 영상콘텐츠 제작비용에 해당하지 않음

IV 재무개선 및 구조조정단계 지원내용



구 분	지 원 내 용
중소기업간 통합에 대한 세제지원 (조특법 §31, 지특법 §57의2③)	• 통합 신설 법인 또는 존속하는 법인에게 사업용 자산을 양도하는 경우 당해 사업용 자산에 대해 이월과세(실제 처분 시까지 과세유예) • 창업중소기업·창업벤처중소기업 또는 개발촉진지구 등에 입주한 중소기업과 수도권 외의 지역으로 이전하는 중소기업으로 감면기간이 경과되기 전 통합하는 경우 잔존 감면기간 승계하여 적용 • 중소기업간 통합에 의해 통합법인이 양수하는 해당 사업용재산의 취득에 대하여는 취득세 50% 경감
법인전환에 대한 양도소득세 이월과세 (조특법 §32, 지특법 §57의2④)	• 거주자가 사업용고정자산(주택 또는 주택을 취득할 수 있는 권리 제외)을 현물 출자하거나, 사업양도·양수 방법에 의해 법인으로 전환한 경우 - 당해 사업용고정자산에 대해 이월과세 • 법인전환에 따른 신설법인이 현물출자 또는 사업양수도에 따라 취득하는 사업용자산(주택 또는 주택을 취득할 수 있는 권리 제외)의 취득에 대하여 취득세 50%경감
내국법인의 금융채무 상환을 위한 자산매각에 대한 과세특례 (조특법 §34)	• 내국법인이 재무구조개선을 위해 재무구조개선계획(금융위원회 등으로부터 승인받은 것에 한함)에 따라 '26.12.31. 이전 자산을 양도하는 경우 - 양도차익 중 채무상환액 상당액에 대해 4년 거치 후 그 다음 3년간 균등액 이상 익금산입 ① 「기업구조조정 촉진법」 제2조제2호에 따른 금융채권자가 채무상환액을 수령할 수 없는 사정이 있어 상환이 불가능한 경우 : 사유가 종료된 날의 다음날 (종료일이 3개월 이전이면 3개월이 되는 날) ② 그 외 : 자산 양도일로부터 3개월이 되는 날
재무구조개선계획 등에 따른 기업의 채무면제이익과세특례 (조특법 §44)	• 회생계획인가 결정을 받은 법인, 경영정상화계획 이행약정 체결법인 등이 금융채권자로부터 채무를 면제받은 경우 - 그 면제받은 채무에 상당하는 금액에 대하여 4년 거치 후 그 다음 3년간 균등액 이상 익금산입
벤처기업의 전략적 제휴를 위한 주식교환 등에 대한 과세특례 (조특법 §46의2)	• 주식회사인 제휴법인의 주주가 소유하는 제휴법인의 주식을 '09.12.31. 이전에 벤처기업이 보유한 자기주식과 교환하거나 현물출자하고 당해 벤처기업으로부터 출자가액에 상당하는 주식을 교부받음으로써 발생하는 양도차익에 대해 당해 주식을 처분할 때까지 양도소득세 과세이연

제3장

가업승계 세제지원 제도

1. 가업승계 지원제도 개요	81
2. 가업상속공제	83
3. 가업승계 주식에 대한 증여세 과세특례	96
4. 창업자금에 대한 증여세 과세특례	100
5. 중소기업 등 최대주주 주식 할증평가 배제	105
6. 가업상속재산에 대한 상속세 연부연납	108
7. 가업승계 시 납부유예제도 신설	111



제3장

가업승계 세제지원 제도



1. 가업승계 지원제도 개요

‘가업승계’란 일반적으로 기업이 동일성을 유지하면서 상속이나 증여를 통하여 그 기업의 소유권 또는 경영권을 후계자에게 이전하는 것을 의미합니다.

정부에서는 중소기업 등의 원활한 가업승계를 위해 지속적으로 지원을 확대해 왔으며, 가업승계와 관련된 세제지원 내용에는 「가업상속 공제」제도, 「가업의 승계에 대한 증여세 과세특례」제도, 「가업상속에 대한 상속세 연부연납」제도 등이 있습니다.

가업승계 지원을 위한 상속세·증여세 제도 요약

① 가업상속공제 제도

- 상속세 과세가액 공제로 중소기업 등의 원활한 가업승계 지원(상증법 §18의2)
- 적용대상 : 피상속인이 10년 이상 계속하여 경영한 중소기업 등의 가업을 상속개시일 전 2년 이상 직접 가업에 종사한 18세 이상 상속인에게 정상적으로 승계한 경우
- 지원내용 : 가업상속재산가액에 상당하는 금액을 상속세 과세가액에서 공제함
 - * 가업 영위기간이 10년 이상시 300억원, 20년 이상시 400억원, 30년 이상시 600억원 한도

② 가업승계주식 증여세 과세특례 제도

- 증여세 경감으로 생전에 계획적인 가업승계 지원(조특법 §30의6)
- 적용대상 : 18세 이상 거주자인 자녀가 60세 이상 부모가 운영하는 10년 이상 계속하여 경영한 중소기업 등 주식 또는 출자지분을 증여받아 가업을 승계한 경우
- 특례내용 : 가업자산상당액에 대한 증여세 과세가액(600억원 한도)에서 10억원을 공제한 후 10%(과세표준 120억 초과분은 20%)의 특례세율을 적용해 증여세 과세 후 부모 사망 시 상속재산으로 재정산
 - * 가업 영위기간이 10년 이상시 300억원, 20년 이상시 400억원, 30년 이상시 600억원 한도
 - * 일반 증여재산은 5천만 원(미성년자 2천만 원) 공제, 10~50% 세율을 적용

③ 창업자금의 증여세 과세특례 제도

→ 증여세 경감으로 자녀의 창업 지원(조특법 §30의5)

- 적용대상 : 18세 이상 거주자인 자녀가 60세 이상인 부모로부터 창업자금을 증여받아 중소기업 창업 시

* 창업자금 : 현금·채권·소액주주 상장주식 등(양도세 과세대상이 아닌 재산)

- 특례내용 : 증여세 과세가액(50억원 한도, 창업을 통하여 10명 이상 신규 고용시 100억원 한도)에서 5억원을 공제한 후 10%의 특례세율을 적용해 증여세 과세 후 부모 사망 시 상속재산으로 재정산

④ 중소기업 및 일정수준 중견기업 주식 할증평가 배제

→ 중소기업* 및 직전 3개년 매출액 평균이 5천억원 미만인 중견기업 최대주주 주식 할증평가 적용 폐지(상증법 §63③)

* 「중소기업기본법」상 중소기업을 말함(위 ①, ②, ③번은 상속세 및 증여세법상 중소기업임)

- 적용내용 : 중소기업 및 직전 3개년 매출액 평균이 5천억원 미만인 중견기업 주식을 상속·증여 받는 경우에는 최대주주 주식이라도 재산평가 시 할증평가를 하지 아니함('20.1.1. (중견기업 : '23.1.1.) 이후 상속·증여분부터)

* 일반적으로 최대주주가 소유한 주식은 상속·증여재산의 평가 시 시가 등에 일정률을 할증 평가하여 과세(상증법 §63③)

- 일반기업 주식 : 20% 할증평가

- '19.12.31. 이전에는 중소기업 주식 최대주주는 할증평가 유예(조특법 §101)하고, 일반기업은 20%(지분율 50% 초과 시 30%) 할증평가 하였음

⑤ 가업상속에 대한 상속세 연부연납제도

→ 가업상속분 상속세 납부 편의 제공(상증법 §71)

- 적용대상 : 상속세 납부세액이 2천만 원 초과 시
- 지원내용 : 가업상속재산 해당 상속세액은 장기 분할납부를 허용하여 일시납부에 따른 자금압박 해소

- 총상속세 중 가업상속재산 해당분은 20년 분할납부 또는 10년 거치 후 10년간 분할납부 가능

* 일반 상속재산의 연부연납기간은 10년 이내임

⑥ 가업승계에 대한 상속(증여)세 납부유예제도 신설('23.1.1.)

→ 가업을 상속·증여 받은 경우 가업상속공제(가업승계 증여세 과세특례)와 납부유예 방식 중 납세자가 선택할 수 있음(상증법 §72의2, 조특법 §30의7)

- 적용대상 : 중소기업
- 지원내용 : 가업 재산을 상속·증여받은 거주자가 양도·상속·증여하는 시점까지 납부유예(재차 가업승계 시 계속 납부유예 적용 가능)

• 납부유예 가능세액 = 상속(증여)세 납부세액 × $\frac{\text{가업상속(증여) 재산가액}}{\text{총 상속(증여) 재산가액}}$



2. 가업상속공제

‘가업상속공제’란 상속공제 종류 중 하나로 중소기업 등의 원활한 가업승계를 지원하기 위하여 거주자인 피상속인이 10년 이상 계속하여 경영한 중소기업 등을 상속인에게 정상적으로 승계한 경우에 최대 600억원까지 상속공제를 하여 가업승계에 따른 상속세 부담을 크게 경감시켜 주는 제도를 말합니다(상증법 §18의2).

▶ 상속공제와 가업상속공제

- 피상속인이 사망한 이후에도 상속인과 그 가족이 안정적으로 생활할 수 있도록 지원해주기 위하여 상속인의 인적상황과 상속재산의 물적상황을 고려하여 일정 금액을 공제해주고 있는데, 이를 상속공제제도라고 합니다.

• 상속공제의 종류

기초공제, 가업상속공제, 영농상속공제, 배우자공제, 그 밖의 인적공제, 금융재산상속공제, 동거주택상속공제, 재해손실공제 등이 있습니다.

▶ 가업상속공제 지원 확대

1) 가업상속공제액의 계산

- 가업상속재산가액에 상당금액(300억원~600억원 한도)을 상속세 과세가액에서 공제합니다.
- 가업상속재산이란
 - 개인가업 : 상속재산 중 가업에 직접 사용되는 토지(비사업용 토지 제외), 건축물, 기계장치 등 사업용 자산의 가액에서 해당 자산에 담보된 채무액을 뺀 가액
 - 법인가업 : 상속재산 중 가업에 해당하는 법인의 주식·출자지분(사업무관자산비율 제외)

• 상증법상 주식평가액 $\times [1 - (\text{사업무관자산가액} / \text{총자산가액})]$

• 사업무관 자산(상속개시일 현재 기준)

- ① 법인세법 §55조의2(비사업용토지 등)에 해당하는 자산
- ② 법인세법시행령 §49(업무무관자산) 및 타인에게 임대하고 있는 부동산
 - 임직원¹⁾사택²⁾은 사업용 자산에 포함
- ③ 법인세법시행령 §61조①2호(대여금)에 해당하는 자산
 - 임직원 학자금³⁾·주택전세자금⁴⁾ 대여액은 사업용 자산에 포함

중소기업 세제·세정지원 제도

- ④ 과다보유 현금(상속개시일 직전 5개 사업연도말 평균 현금 보유액의 200% 초과)
- ⑤ 법인의 영업활동과 직접 관련이 없이 보유하고 있는 주식, 채권 및 금융상품(과다보유현금 제외)
 - 1) 임직원 : ① 소액주주가 아닌 주주등 및 ② 최대주주의 친족등인 임직원은 제외
 - 2) 사택 : ① 국민주택규모(85㎡) 이하 또는 기준시가 6억원 이하 주택,
 ② 상속개시일·증여일 현재까지 5년 이상 계속하여 무상으로 제공하고 있는 주택
 - 3) 학자금 : 자녀의 학자금 포함
 - 4) 주택전세자금 : 대여일 당시 기준시가 6억원 이하 주택의 전세자금

2) 가업상속공제의 확대 내용

상속개시일	공제대상	가업상속공제액	공제 한도액
'07.12.31. 이전	5년 이상 경영한 중소기업	가업상속재산가액	1억원
'08.1.1.~12.31.	15년 이상 경영한 중소기업	다음 ①, ② 중 큰 가액 ① 가업상속재산의 20% ② 2억원(미달시 그 가액)	30억원
'09.1.1.~ '10.12.31.	10년 이상 경영한 중소기업	다음 ①, ② 중 큰 가액 ① 가업상속재산의 40% ② 2억원(미달시 그 가액)	가업 영위기간 별 • 10년이상 : 60억원 • 15년이상 : 80억원 • 20년이상 : 100억원
'11.1.1. 이후	중소기업 졸업해도 매출 1천5백억원 까지는 공제 가능	위와 같음	위와 같음
'12.1.1. 이후	위와 같음	다음 ①, ② 중 큰 가액 ① 가업상속재산의 70% ② 2억원(미달시 그 가액)	가업 영위기간 별 • 10년이상 : 100억원 • 15년이상 : 150억원 • 20년이상 : 300억원
'13.1.1. 이후	중소기업 졸업해도 매출 2천억원까지는 공제 가능	위와 같음	위와 같음
'14.1.1. 이후	중소기업 졸업해도 매출 3천억원까지는 공제 가능	가업상속재산가액	가업 영위기간 별 • 10년이상 : 200억원 • 15년이상 : 300억원 • 20년이상 : 500억원



상속개시일	공제대상	가업상속공제액	공제 한도액
'16.1.1. 이후	공동상속 허용	위와 같음	위와 같음
'18.1.1. 이후	위와 같음	위와 같음	가업 영위기간 별 • 10년이상 : 200억원 • 20년이상 : 300억원 • 30년이상 : 500억원
'22.1.1. 이후	중소기업 졸업해도 매출 4천억원까지는 공제 가능	위와 같음	위와 같음
'23.1.1. 이후	중소기업 졸업해도 매출 5천억원 미만 까지는 공제 가능	위와 같음	가업 영위기간 별 • 10년이상 : 300억원 • 20년이상 : 400억원 • 30년이상 : 600억원

▶ 가업상속공제의 적용 요건

- 아래 요건을 모두 충족하여야 가업상속공제가 가능합니다.

1) 피상속인이 10년 이상 경영한 중소기업 등

- 세법상 '가업'의 요건을 충족하는 중소기업 등이어야 합니다.

- 가업 : 상속개시일이 속하는 소득세 과세기간 또는 법인세 사업연도의 직전소득세 과세기간 또는 법인세 사업연도 말 현재 중소기업 또는 중견기업(중소기업 등)으로서 피상속인이 10년 이상 계속하여 경영한 기업을 말함

중소기업 요건	중견기업 요건
1. 「상속세 및 증여세법 시행령」 별표에 따른 업종을 주된 사업으로 영위할 것 2. 「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항 제1호 및 제3호의 요건을 충족할 것 3. 자산총액이 5천억원 미만일 것	1. 작동 2. 작동 3. 상속개시일의 직전 3개 소득세 과세기간 또는 법인세 사업연도 매출액의 평균 금액이 5천억원 미만인 기업

[별표] 〈신설 2017. 2. 7.〉 〈개정 2025. 2. 28.〉

가업상속공제를 적용받는 중소·중견기업의 해당업종

(상증령 제15조제1항 및 제2항 관련)

1. 한국표준산업분류에 따른 업종

표준산업분류상 구분	가업 해당 업종
가. 농업, 임업 및 어업 (01~03)	작물재배업(011) 중 종자 및 묘목생산업(01123)을 영위하는 기업으로서 다음의 계산식에 따라 계산한 비율이 100분의 50 미만인 경우 [제15조제7항에 따른 가업용 자산 중 토지(「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 지적공부에 등록하여야 할 지목에 해당하는 것을 말한다) 및 건물(건물에 부속된 시설물과 구축물을 포함한다)의 자산의 가액] ÷ (제15조제7항에 따른 가업용 자산의 가액)
나. 광업(05~08)	광업 전체
다. 제조업 (10~33)	제조업 전체. 이 경우 자기가 제품을 직접 제조하지 않고 제조업체(사업장이 국내 또는 「개성공업지구 지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 개성공업 지구에 소재하는 업체에 한정한다)에 의뢰하여 제조하는 사업으로서 그 사업이 다음의 요건을 모두 충족하는 경우를 포함한다. 1) 생산할 제품을 직접 기획(고안·디자인 및 견본제작 등을 말한다)할 것 2) 해당 제품을 자기명의로 제조할 것 3) 해당 제품을 인수하여 자기책임하에 직접 판매할 것
라. 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생, 환경정화 및 복원업(37~39)	하수·폐기물 처리(재활용을 포함한다), 원료 재생, 환경정화 및 복원업 전체
마. 건설업(41~42)	건설업 전체
바. 도매 및 소매업 (45~47)	도매 및 소매업 전체
사. 운수업(49~52)	여객운송업[육상운송 및 파이프라인 운송업(49), 수상 운송업(50), 항공 운송업(51) 중 여객을 운송하는 경우]
아. 숙박 및 음식점업 (55~56)	음식점 및 주점업(56) 중 음식점업(561)



표준산업분류상 구분	기업 해당 업종
자. 정보통신업 (58~63)	출판업(58)
	영상·오디오 기록물제작 및 배급업(59). 다만, 비디오물 감상실 운영업(59142)은 제외한다.
	방송업(60)
	우편 및 통신업(61) 중 전기통신업(612)
	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(62)
	정보서비스업(63)
차. 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73)	연구개발업(70)
	전문서비스업(71) 중 광고업(713), 시장조사 및 여론조사업(714)
	건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업(72) 중 기타 과학기술 서비스업(729)
	기타 전문, 과학 및 기술 서비스업(73) 중 전문디자인업(732)
카. 사업시설관리 및 사업 지원 서비스업 (74~75)	사업시설 관리 및 조정 서비스업(74) 중 건물 및 산업설비 청소업(7421), 소독, 구충 및 방제 서비스업(7422)
	사업지원 서비스업(75) 중 고용알선 및 인력 공급업(751, 농업노동자 공급업을 포함한다), 경비 및 경호 서비스업(7531), 보안시스템 서비스업(7532), 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업(75991), 전시, 컨벤션 및 행사 대행업(75992), 포장 및 충전업(75994)
타. 임대업 : 부동산 제외 (76)	무형재산권 임대업(764, 「지식재산 기본법」 제3조제1호에 따른 지식재산을 임대하는 경우로 한정한다)
파. 교육서비스업(85)	교육 서비스업(85) 중 유아교육기관(8511), 사회교육시설(8564), 직원훈련 기관(8565), 기타 기술 및 직업훈련학원(85669)
하. 사회복지 서비스업(87)	사회복지서비스업 전체
거. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 (90~91)	창작, 예술 및 여가관련 서비스업(90) 중 창작 및 예술관련 서비스업(901), 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업(902). 다만, 독서실 운영업(90212)은 제외한다.
너. 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 (94 ~96)	기타 개인 서비스업(96) 중 개인 간병인 및 유사 서비스업(96993)

2. 개별법률의 규정에 따른 업종

가업 해당 업종

- 가. 「조세특례제한법」 제7조제1항제1호커목에 따른 직업기술 분야 학원
- 나. 「조세특례제한법 시행령」 제5조제9항에 따른 엔지니어링사업
- 다. 「조세특례제한법 시행령」 제5조제7항에 따른 물류산업
- 라. 「조세특례제한법 시행령」 제6조제1항에 따른 수탁생산업
- 마. 「조세특례제한법 시행령」 제54조제1항에 따른 자동차정비공장을 운영하는 사업
- 바. 「해운법」에 따른 선박관리업
- 사. 「의료법」에 따른 의료기관을 운영하는 사업
- 아. 「관광진흥법」에 따른 관광사업(카지노업, 관광유희음식점업 및 외국인전용 유희음식점업은 제외한다)
- 자. 「노인복지법」에 따른 노인복지시설을 운영하는 사업
- 차. 법률 제15881호 노인장기요양보험법 부칙 제4조에 따라 재가장기요양기관을 운영하는 사업
- 카. 「전시산업발전법」에 따른 전시산업
- 타. 「에너지이용 합리화법」 제25조에 따른 에너지절약전문기업이 하는 사업
- 파. 「국민 평생 근로자직업능력 개발법」에 따른 직업능력개발훈련시설을 운영하는 사업
- 하. 「도시가스사업법」 제2조제4호에 따른 일반도시가스사업
- 거. 「연구산업진흥법」 제2조제1호나목의 산업
- 너. 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 주택임대관리업
- 더. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 신·재생에너지 발전사업
- 러. 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제16조제1항제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 요건을 갖추어 같은 법 제16조의2제2항에 따라 백년소상공인으로 지정된 소상공인이 운영하는 사업



「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제1호 및 제3호

① 법 제6조제1항 각 호 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 중소기업”이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 기업(이하 “중소기업”이라 한다)을 말한다. 다만, 자산총액이 5천억원 이상인 경우에는 중소기업으로 보지 않는다.

1. 매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표 1에 따른 규모 기준(“평균매출액등”은 “매출액”으로 보며, 이하 이 조에서 “중소기업기준”이라 한다) 이내일 것
3. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 공시대상기업집단에 속하는 회사 또는 같은 법 제33조에 따라 공시대상기업집단의 국내 계열회사로 편입·통지된 것으로 보는 회사에 해당하지 않으며, 실질적인 독립성이 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호에 적합할 것. 이 경우 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호나목의 주식등의 간접소유 비율을 계산할 때 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구를 통하여 간접소유한 경우는 제외하며, 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호다목을 적용할 때 “평균매출액등이 별표 1의 기준에 맞지 아니하는 기업”은 “매출액이 「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제1호에 따른 중소기업기준에 맞지 않는 기업”으로 본다.

「조세특례제한법 시행령」 제9조제4항제1호 및 제3호

④ 법 제10조제1항제1호가목2)에서 “대통령령으로 정하는 중견기업”이란 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 기업을 말한다.

1. 중소기업이 아닐 것
3. 소유와 경영의 실질적인 독립성이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제2항제1호에 적합할 것

2) 피상속인 요건

① 상속개시일 현재 거주자로 최대주주등인 경우로서 피상속인과 그의 특수관계인의 주식 등을 합하여 해당 기업의 발행주식 총수등의 100분의40(거래소에 상장되어 있는 법인은 20%) 이상을 10년 이상 계속하여 보유할 것

- * 최대주주등 : 상증법 시행령 §19②의 최대주주 또는 최대출자자
- * 특수관계자 : 상증법 시행령 §2조의2 각호에 해당하는 자

- ② 피상속인이 가업의 영위기간 중 아래의 기간 중 어느 하나에 해당하는 기간을 대표이사로 재직하여야 함
- ㉠ 100분의 50 이상의 기간
 - ㉡ 10년 이상의 기간(상속인이 피상속인의 대표이사 등의 직을 승계하여 승계한 날부터 상속개시일까지 계속 재직한 경우)
 - ㉢ 상속개시일부터 소급하여 10년 중 5년 이상의 기간

3) 상속인 요건

- ① 상속인이 상속개시일 현재 18세 이상
- ② 상속개시일전 2년 이상 직접 가업에 종사(다만, 피상속인이 65세 이전에 사망하거나 천재지변 및 인재 등 부득이한 사유로 사망한 경우에는 그러하지 아니하며, 상속인이 상속개시일 2년 전부터 가업에 종사한 경우로서 상속개시일부터 소급하여 2년에 해당하는 날부터 상속개시일까지의 기간 중 상속인이 법률에 따른 병역의무의 이행, 질병의 요양, 취학상 형편 등 부득이한 사유에 해당하여 가업에 직접 종사하지 못한 기간이 있는 경우에는 그 기간은 가업에 종사한 기간으로 봅니다.)
- ③ 요건을 갖춘 상속인이 가업을 상속받아 신고기한까지 임원으로 취임하고, 신고기한부터 2년 이내에 대표이사 등으로 취임해야 합니다.

* 상속인의 배우자가 위의 요건을 모두 갖춘 경우에는 상속인이 그 요건을 갖춘 것으로 봅니다.

** 상속세 신고기한부터 2년 이내 대표이사 취임요건 : 기획발전특구 내 기업은 적용배제

4) 납부능력 요건

- 가업이 중견기업에 해당하는 경우로서 가업을 상속받거나 받을 상속인의 가업상속재산 외에 받거나 받을 상속재산의 가액이 해당 상속인이 상속세로 납부할 금액의 200%를 초과하면 해당 상속인이 받거나 받을 가업상속재산에 대해서는 공제를 적용하지 아니합니다.

* 2019. 1. 1.부터 시행

5) 탈세·회계부정 기업인의 가업상속 혜택 배제

- 피상속인·상속인이 상속 기업의 탈세 또는 회계부정으로 형사처벌(징역형 또는 벌금형)을 받은 경우 가업상속공제 혜택 배제

* 2020. 1. 1.이후 탈세·회계부정행위를 하는 경우로서 2020.1.1.이후 상속이 개시되어 공제받는 분 부터 적용



▶ 기업상속공제 신고서 제출

- 기업상속공제를 신청하고자 하는 자는 상속세 과세표준신고서와 함께 아래 서류를 납세지 관할 세무서장에게 제출하여야 합니다.

- 기업상속공제 신고서(중소기업기준검토표 포함)
- 기업상속재산명세서
- 법인가업인 경우 피상속인이 최대주주 또는 최대출자자에 해당하는 자임을 입증하는 서류
- 기타 상속인이 당해 기업에 직접 종사한 사실을 입증할 수 있는 서류

▶ 기업상속 후 5년간 정상승계 여부 사후관리

- * 2019.12.31. 이전에 상속이 개시되는 경우 사후관리 기간 10년
- * 2020.1.1. ~ 2022.12.31. 상속이 개시되는 경우 사후관리 기간 7년

1) 기업상속공제의 사후관리

- 기업상속공제를 적용받았다 하더라도 기업상속인이 상속개시 이후에 세법에서 정한 사후의무 요건을 이행하지 아니한 경우에는 공제받은 금액을 상속개시 당시의 상속세 과세가액에 다시 산입하여 상속세를 다시 계산해 납부해야 합니다. 이 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 이자상당액을 상속세에 가산하여 납부해야 합니다.

* 기업용 자산의 일정비율 이상을 처분하여 사후의무 요건을 위반한 경우, '공제받은 금액'에 '해당 기업용 자산의 처분비율'을 곱한 금액

- 기간별 추정율 : 2022.12.31. 이전 상속이 개시되는 경우에는 사후관리 위반 시 '사후의무 위반기간에 따른 추정율'을 달리 적용하였음

기 간	추정율
5년 미만	100%
5년 이상 7년 미만	80%

* 2019.12.31. 이전에 상속이 개시되는 경우 : (7년 미만) 100%, (7년 이상 8년 미만) 90%, (8년 이상 9년 미만) 80%, (9년 이상 10년 미만) 70%

- 사후관리 위반 사유에 해당하게 되는 날이 속하는 말일부터 6개월 이내에 납세지 관할세무서장에게 신고하고 해당 상속세와 이자상당액을 납세지 관할세무서, 한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 합니다. 다만, 이미 위반에 따른 상속세와 이자상당액이 부과되어 납부한 경우에는 그러지 아니합니다(상증법 §18조2⑨).

- 세무서장은 가업상속 이후 가업상속인이 세법에서 정한 사후의무 이행 요건을 적법하게 이행하였는지를 매년 점검하여 위반사항이 발견되면 이미 공제받은 가업상속공제액은 부인하고 상속세를 부과하고 있습니다.
 - 이 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 계산한 이자상당액을 그 부과하는 상속세에 가산합니다.
- * 2017.1.1.이후 개시하는 과세기간 또는 사업연도분부터 적용

• 이자상당액 = 사후관리 위반에 따른 상속세액 × 당초 상속받은 가업상속재산에 대한 상속세 과세표준 신고기한의 다음날부터 해당사유 발생일까지 일수 × 상속세 부과당시 국기법 시행령 제43조의3 제2항에 따른 이자율 / 365

2) 가업상속인의 사후의무 이행 위반사유

- ‘사후의무 이행 위반사유’란 가업 상속인이 상속개시일부터 5년 이내에 정당한 사유 없이 다음 중 어느 하나의 위반 사항에 해당하는 경우를 말합니다(상증법§18조2⑤).

① 해당 가업용 자산의 40% 이상을 처분한 경우

- 가업용 자산의 처분비율
= [가업용 자산 중 처분(사업에 사용하지 않고 임대하는 경우를 포함)한 자산의 상속개시일 현재의 가액] ÷ (상속개시일 현재 가업용 자산의 가액)
- ‘가업용 자산’이란 개인가업은 가업에 직접 사용되는 토지, 건축물, 기계장치 등 사업용 자산, 법인가업은 가업법인의 사업에 직접 사용되는 사업용 고정자산(사업무관자산은 제외)

② 해당 상속인이 가업에 종사하지 아니하게 된 경우

- 상속인이 대표이사 등으로 종사하지 아니하는 경우(기획발전특구 내 기업은 적용배제)
- 가업의 주된 업종을 변경하는 경우(대분류 내 업종변경 허용, 평가심의위원회 심의를 거쳐 대분류 외 변경 허용) → 기획발전특구 내 기업은 적용배제
- 해당 가업을 1년 이상 휴업(실적이 없는 경우를 포함)하거나 폐업하는 경우



- ③ 주식 등을 상속받은 상속인의 지분이 감소된 경우(다만, 상속인이 상속받은 주식 등을 물납하여 지분이 감소한 경우는 제외하되 이 경우에도 최대주주나 최대출자자에 해당하여야 함)

- 상속인이 상속받은 주식 등을 처분하는 경우
- 유상증자 시 상속인이 실권하여 지분율이 감소되는 경우
- 상속인과 특수관계에 있는 자가 주식 등을 처분하거나 유상증자시 실권하여 상속인이 최대주주 등에 해당하지 아니하게 된 경우

- ④ 상속개시일부터 5년간 정규직근로자 수의 전체 평균이 기준고용인원의 100분의 90에 미달하고, 상속개시일부터 5년간 총급여액의 전체 평균이 기준총급여액의 100분의 90에 미달하는 경우(5년 후 판단)

- 기준고용인원
= 상속개시일이 속하는 소득세 과세기간 또는 법인세 사업연도의 직전 2개 소득세 과세기간 또는 법인세 사업연도의 정규직 근로자 수의 평균
- 기준총급여액
= 상속개시일이 속하는 소득세 과세기간 또는 법인세 사업연도의 직전 2개 소득세 과세기간 또는 법인세 사업연도의 총급여액의 평균

3) 정당한 사유로 상속세가 추징되지 않는 경우

- 사후의무 이행을 위반하더라도 다음과 같은 정당한 사유가 있는 경우에는 상속세를 추징하지 않을 수 있습니다(상증령 §15⑧).

① 가업용 자산을 처분한 정당한 사유

- 법률에 따라 수용 또는 협의 매수되거나 국가 또는 지방자치단체에 양도되거나 시설의 개체, 사업장 이전 등으로 처분되는 경우로 처분자산과 같은 종류의 자산을 대체 취득하여 가업에 계속 사용하는 경우
- 가업상속 재산을 국가 또는 지방자치단체에 증여하는 경우
- 가업상속 받은 상속인이 사망한 경우
- 내용연수가 지난 가업용 자산을 처분하는 경우

- 합병·분할, 통합, 개인사업의 법인전환 등 조직변경으로 인하여 자산의 소유권이 이전되는 경우. 다만, 조직변경 이전의 업종과 같은 업종을 영위하는 경우로서 이전된 가업용 자산을 그 사업에 계속 사용하는 경우에 한함
- 업종변경 등에 따른 자산 처분 후 변경업종 자산을 대체취득한 경우
- 자산처분금액을 연구인력개발비로 사용

② 가업에 종사하지 아니한 정당한 사유

- 가업상속 재산을 국가 또는 지방자치단체에 증여하는 경우
- 가업상속 받은 상속인이 사망한 경우
- 상속인이 법률에 따른 병역의무의 이행, 질병의 요양, 취학상 형편 등 부득이한 사유에 해당하는 경우. 다만, 부득이한 사유가 종료된 후 가업에 종사하지 아니한 경우는 제외

③ 상속인의 지분이 감소한 정당한 사유

- 합병·분할 등 조직변경에 따라 주식 등을 처분하는 경우. 다만, 처분 후에도 상속인이 합병법인 또는 분할신설법인 등 조직변경에 따른 법인의 최대주주 등에 해당하는 경우에 한함
- 해당 법인의 사업 확장 등에 따라 유상증자할 때 상속인의 특수관계인 외의 자에게 주식 등을 배정함에 따라 상속인의 지분율이 낮아지는 경우. 다만, 상속인이 최대주주 등에 해당하는 경우에 한함
- 상속인이 사망한 경우. 다만, 사망한 자의 상속인이 원래 상속인의 지위를 승계하여 가업에 종사하는 경우에 한함
- 주식 등을 국가 또는 지방자치단체에 증여하는 경우
- 상속받은 주식 등을 상증법 제73조에 따라 물납하여 그 지분이 감소한 경우로서 물납 후에도 상속인이 최대주주 등에 해당하는 경우
- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제390조제1항에 따른 상장규정의 상장요건을 갖추기 위하여 지분을 감소시킨 경우로서 상속인이 최대주주 등에 해당하는 경우에 한함
- 주주 또는 출자자의 주식 및 출자지분의 비율에 따라 무상으로 균등하게 감자하는 경우
- 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 법원의 결정에 따라 무상으로 감자하거나, 채무를 출자전환하는 경우



▶ 기업상속재산에 대한 양도소득세 이월과세

1) 기업상속재산의 취득가액·취득시기 계산

- 기업상속공제는 기업상속재산가액 전액을 공제하되 기업상속공제를 적용받은 재산 중 양도소득세 과세대상 재산에 대해서는 상속인이 양도할 때 피상속인의 보유기간 동안 발생한 자본이득에 대하여 양도소득세로 납부하도록 이월과세를 도입하였습니다.

(「소득세법」 §97의2)

- 기업상속공제가 적용된 양도자산의 취득가액은 아래의 ㉠ 과 ㉡을 합한 금액으로 합니다.

㉠ 피상속인의 취득가액 × 기업상속공제적용률

* 기업상속공제 적용률 : [기업상속공제금액 ÷ 기업상속재산가액]

㉡ 상속개시일 현재 해당 자산가액 × (1 - 기업상속공제적용률)

- 기업상속공제재산에 대한 양도소득세 이월과세가 적용되는 경우 취득시기는 피상속인의 취득시기를 적용합니다.

2) 기업상속공제 사후관리요건 위반 시 상속세 추정세액 조정

- 기업상속공제를 적용받은 기업상속재산에 대하여 사후관리 위반으로 상속세를 부과할 때 양도소득세 이월과세가 적용되어 납부했거나 납부할 양도소득세가 있는 경우에는 그 양도소득세 상당액을 상속세 산출세액에서 공제하여 상속세 추정세액을 조정합니다. 다만, 공제한 해당 금액이 음수인 경우에는 '0'으로 봅니다(상증법 §18의2⑩).

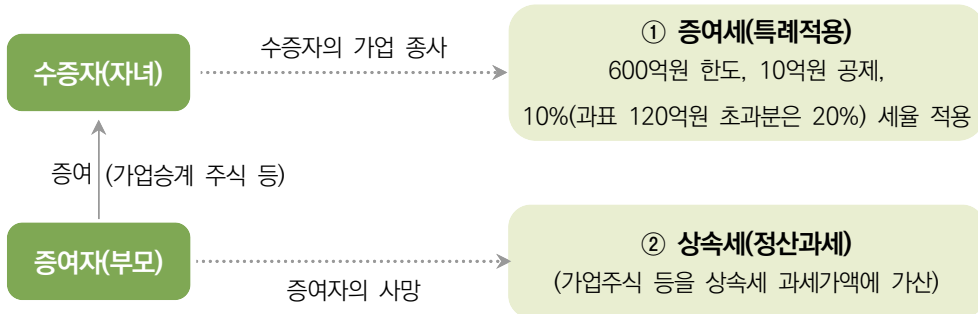
• 양도소득세 상당액

= [이월과세를 적용한 양도소득세(소득세법 제97조의2제4항 적용) - 이월과세를 적용하지 않은 양도소득세*(소득세법 제97조 적용)]

* 취득가액을 상속개시일 현재의 시가로 계산한 양도소득세를 말함

3. 가업승계 주식에 대한 증여세 과세특례

‘가업의 승계에 대한 증여세 과세특례’제도는 중소·중견기업 경영자의 고령화에 따라 생전에 자녀에게 가업을 계획적으로 사전 상속하도록 함으로써 중소기업 등의 영속성을 유지하고 경제활력을 도모하기 위해 도입된 제도입니다(조특법 §30의6).



* 가업 영위기간이 10년 이상시 300억원, 20년 이상시 400억원, 30년 이상시 600억원 한도

▶ 가업승계에 따른 증여세 과세특례 적용 요건

• 가업승계에 따른 증여세 과세특례를 적용받기 위해서는 다음의 요건을 모두 충족하여야 합니다.

1) 수증자 요건

- ① 증여일 현재 18세 이상으로서 거주자인 자녀이어야 합니다.
- ② 가업 주식을 증여받은 수증자 또는 그 배우자가 증여세 신고기한(증여일의 말일부터 3월) 까지 가업에 종사하고, 증여일로부터 3년 이내에 대표이사에 취임하여야 합니다.
- ③ 2인 이상이 가업을 승계하는 경우 각 거주자가 증여받은 주식등을 1인이 모두 증여받은 것으로 보아 증여세를 계산하고 각 거주자가 증여받은 주식등의 가액에 비례하여 안분한 금액을 납부하여야 합니다.

* 2019.12.31. 이전 증여받는 경우에는 1인만 특례 적용 가능

2) 증여자 요건

- ① 가업주식의 증여일 현재 중소기업 등인 가업을 10년 이상 계속하여 경영한 60세 이상인 수증자의 부모(증여 당시 부모가 사망한 경우에는 그 사망한 부모의 부모를 포함)이어야 합니다.



- ② 10년 이상 계속하여 경영한 중소기업 등으로서 증여자와 그의 친족 등 특수관계에 있는 자의 주식 등을 합하여 해당 법인의 발행주식 총수 또는 출자총액의 40%(상장법인은 20%) 이상의 주식 등을 10년 이상 계속하여 보유하여야 합니다.
- ③ 가업영위기간의 50% 이상 또는 증여일부터 소급하여 10년 중 5년 이상 대표이사로 재직하여야 합니다.

- 가업 : 증여일이 속하는 과세연도의 직전 과세연도 말 현재 중소기업 등으로서 증여자가 10년 이상 계속하여 경영한 기업(주식증여에 대한 과세특례로 개인사업체는 적용되지 않음)
- 중소기업 등 : ❶ 가업상속공제 편 참조
- 최대주주 등 : 주주 또는 출자자 1인과 그와 친족 등 특수관계에 있는 자의 보유 주식을 합하여 그 보유주식 등의 합계가 가장 많은 당해 주주 등을 말함

3) 증여 물건

- 주식 또는 출자지분을 증여받아야 합니다.

4) 증여세특례 신청 요건

- 증여세 신고기한까지 과세표준 신고서와 함께 「주식 등 특례신청서」를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 합니다.
 - 신고기한까지 신청하지 않으면 과세특례를 적용 받을 수 없습니다.

▶ 과세특례의 세부내용

- 증여세 과세시 가업 주식 등의 가액 중 가업자산상당액에 대한 증여세의 과세과액(600억원 한도)에서 10억원을 공제한 후, 10%(과세표준이 120억원을 초과하는 경우 그 초과금액에 대해서는 20%)세율을 적용하여 증여세를 계산합니다.
 - 이 경우 당해 증여 전 이미 부모로부터 동일한 가업 주식을 증여받은 가액은 합산하고,
 - 합산한 결과 600억원을 초과한 가액은 과세특례가 적용되지 않으므로 누진세율(10%~50%)을 적용하여 증여세를 계산합니다.

$$* \text{가업자산상당액} : \text{증여한 주식가액} \times \left(1 - \frac{\text{업무무관 자산가액}}{\text{총 자산가액}} \right)$$

- 가업승계 과세특례를 적용받은 경우에는 증여세 신고세액공제를 받을 수 없습니다.
- 증여세 특례대상인 주식 등을 증여받은 후 상속이 개시되는 경우 상속개시일 현재 가업상속 요건*을 모두 갖춘 경우에는 가업상속공제도 받을 수 있습니다.
 - * 1. 가업상속공제 편을 참조(피상속인의 대표이사 재직요건은 배제)
 - 가업승계 증여세 과세특례가 적용된 증여재산가액은 증여 기한에 관계없이 모두 상속세 과세가액에 가산하여 상속세로 정산하여 납부해야 합니다(일반 재산은 10년 이내 증여분만 상속세 과세가액에 합산함).
- 상속공제 종합한도액 계산 시 세액계산 특례
 - 상속공제액은 상속공제 종합한도액의 범위 내에서 공제하고 있습니다.
 - 이 경우 상속공제 종합한도액은 상속개시 전 증여재산이 있는 경우에는 상속세 과세가액에서 상속재산에 가산한 증여재산의 과세표준 등을 차감하여 계산하고 있습니다.
 - 이와 같은 상속공제 종합한도액을 계산하는 경우, 증여세 과세특례를 적용받은 가업 주식 등의 가액은 가산하는 증여재산으로 보지 아니하고 공제한도액을 계산하게 되어 공제한도액이 커지게 됩니다.
- 증여세 과세특례가 적용된 주식 등과 일반증여재산(증여세 과세특례가 적용된 주식 등 이외의 재산)은 합산하지 아니합니다.
 - * 가업승계 주식은 가업승계주식대로 합산하며, 10년 이내 일반증여재산은 일반증여재산대로 합산
- 가업승계 과세특례와 창업자금 과세특례는 중복하여 적용받을 수 없고 하나만 선택하여 적용받을 수 있습니다.

▶ 가업승계 사후관리

- 1) 증여 후 가업승계 불이행 시 정상세율로 증여세 과세
 - 가업 주식의 증여받은 날부터 5년 이내에 정당한 사유 없이 정상적으로 가업승계를 이행하지 아니한 경우에는 해당 가업 주식의 가액을 일반 증여재산으로 보아 이자상당액과 함께 기본세율(10%~50%)로 증여세를 다시 부과합니다.

• 이자상당액 = 결정한 증여세액 × 당초 증여받은 주식 등에 대한 증여세과세표준 신고기한의 다음날부터 추정사유 발생일까지 일수 × 2.2/10,000



- 사후 의무이행 위반사유 어느 하나에 해당하게 되는 날이 속하는 달의 말일부터 3개월 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세지 관할 세무서장에게 신고하고 해당 증여세와 이자상당액을 납세지 관할 세무서, 한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 합니다.

다만, 사후 의무이행 위반에 따라 이미 증여세와 이자상당액이 부과되어 납부된 경우에는 그러하지 아니합니다.

2) 사후 의무이행 위반으로 증여세가 추징되는 경우

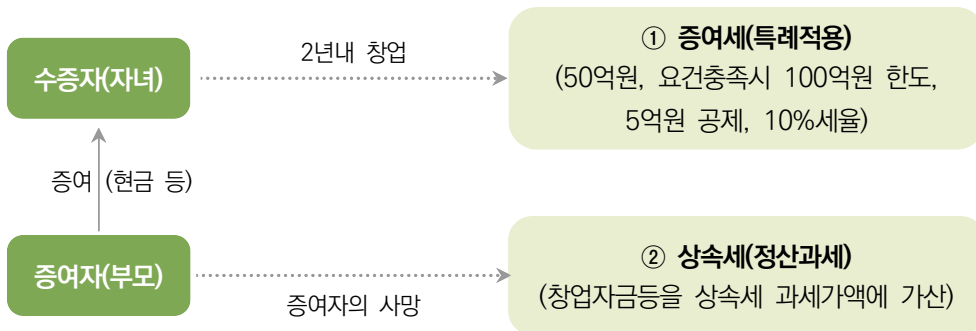
- 가업 주식을 증여받은 수증자가 증여세 신고기한까지 가업에 종사하지 아니하거나 증여일로부터 3년 이내에 대표이사로 취임하지 아니하거나 증여일로부터 5년까지 대표이사직을 유지하지 아니하는 경우
- 수증자가 가업을 승계한 후 주식 등을 증여받은 날로부터 5년 이내에 정당한 사유없이 다음에 해당하게 된 경우
 - 가업에 종사하지 아니하거나, 해당 가업을 1년 이상 휴업(실적이 없는 경우 포함)하거나 폐업하는 경우
 - 주식 등을 증여받은 수증자의 지분이 감소한 경우
 - 가업의 주된 업종을 변경하는 경우(대분류 내 업종변경 허용, 평가심의위원회 심의를 거쳐 대분류 외 변경 허용)

3) 정당한 사유로 증여세가 추징되지 않는 경우

- 수증자가 사망한 경우로서 수증자의 상속인이 상속세 과세표준 신고기한까지 당초 수증자의 지위를 승계하여 가업에 종사하는 경우
 - 수증자가 증여받은 주식 등을 국가 또는 지방자치단체에 증여하는 경우
 - 수증자가 법률에 따른 병역의무의 이행, 질병의 요양, 취학상 형편 등으로 가업에 직접 종사할 수 없는 부득이한 경우
- 다만, 증여받은 주식 또는 출자지분을 처분하거나 그 부득이한 사유가 종료된 후 가업에 종사하지 아니하는 경우는 제외

4. 창업자금에 대한 증여세 과세특례

‘창업자금에 대한 증여세 과세특례’ 제도는 출산율 저하, 고령화에 따라 젊은 세대로의 부의 조기 이전을 촉진함으로써 경제활력을 도모하기 위해 도입된 제도입니다(조특법 §30조의5). 이 규정은 2006.1.1. 신설하여 창업을 통한 투자 활성화 및 일자리창출에 기여하기 위하여 2014.1.1. 이후 증여분부터는 한시적인 적용 기한을 폐지하였습니다.



▶ 창업자금에 대한 증여세 과세특례 적용요건

- 창업자금에 대한 증여세 과세특례를 적용받기 위해서는 다음의 요건을 모두 충족하여야 합니다.

1) 수증자 요건

- 창업자금의 증여일 현재 수증자는 18세 이상인 거주자에 해당되어야 합니다.

* 창업자금 증여세 과세특례는 수증인 수에 제한이 없이 특례적용 가능합니다. 따라서 부모가 장남과 장녀에게 30억원씩 창업자금을 증여하는 경우 각각 과세특례 적용 가능

2) 증여자 요건

- 60세 이상의 부모(증여 당시 부모가 사망한 경우에는 그 사망한 부모의 부모를 포함)로부터 증여받아야 합니다.



3) 증여 물건

- 양도소득세 과세대상이 아닌 재산이어야 합니다.

양도소득세 과세대상(소득세법 제94조제1항)

토지 또는 건물, 부동산에 관한 권리(부동산을 취득할 수 있는 권리, 지상권, 전세권과 등기된 부동산 임차권), 주식 또는 출자지분(주권상장법인 소액주주 제외), 기타자산(사업용 고정자산과 함께 양도하는 영업권, 시설물 이용권 등)

- 따라서 창업자금 증여 목적물은 현금과 예금, 소액주주 상장주식, 국공채나 회사채와 같은 채권 등을 들 수 있습니다.

4) 과세특례 신청 요건

- 증여세 신고기한까지 증여세 과세표준신고서와 함께 「창업자금 특례신청 및 사용내역서」를 납세지 관할세무서장에게 제출하여야 합니다.
 - 신고기한까지 신청하지 않으면 과세특례를 적용 받을 수 없습니다.

5) 창업중소기업

- 창업자금을 증여받은 자는 증여받은 날로부터 2년 이내에 조특법 §6③에 따른 업종을 영위하는 중소기업을 창업하여야 합니다.

* 2019.12.31. 이전 증여받는 경우에는 1년 이내에 창업하여야 함

- 창업*이란 세법 규정에 따라 납세지 관할 세무서장에게 사업자등록 하는 것을 말하며, 사업용 자산을 취득하거나 확장한 사업장의 임차보증금 및 임차료를 지급하는 것을 말합니다.

* 「II-3. 창업의 범위」의 내용 참고

- 다음의 경우에는 중소기업의 창업으로 보지 아니합니다.

- ① 합병, 분할, 현물출자 또는 사업의 양수를 통하여 종전의 사업을 승계하거나 종전의 사업에 사용되던 자산을 인수 또는 매입하여 같은 종류의 사업을 하는 경우 (다만, 종전 사업에 사용되던 사업용 자산을 30%이하 매입하여 같은 종류의 사업을 하는 경우에는 창업으로 인정)
- ② 거주자가 영위하던 사업을 법인으로 전환하여 새로운 법인을 설립하는 경우
- ③ 폐업 후 사업을 다시 개시하여 폐업 전의 사업과 같은 종류의 사업을 하는 경우

- ④ 다른 업종을 추가하는 등 새로운 사업을 최초로 개시하는 것으로 보기 곤란한 경우, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 창업자금을 증여받기 이전부터 영위한 사업의 운용자금과 대체설비자금 등으로 사용하는 경우

▶ 과세특례의 세부내용

- ① 증여세 과세 시 증여세 과세가액(50억원 한도, 10명 이상 신규 고용하는 경우 100억원 한도)에서 5억원을 공제한 후, 10% 세율을 적용하여 증여세를 계산합니다.
 - 창업자금을 2회 이상 증여받거나 부모로부터 각각 증여받는 경우에는 각각의 증여세 과세가액을 합산하여 적용
 - 과세가액 50억원(일정요건 충족시 100억원)을 한도로 적용하며, 한도 초과분에 대하여는 과세특례가 적용되지 않으므로 누진세율(10%~50%)을 적용하여 증여세를 계산
- ② 창업자금 과세특례를 적용받은 경우에는 증여세 신고세액공제를 받을 수 없습니다.
- ③ 창업자금에 대한 증여세 과세특례가 적용되는 증여물건을 증여받은 경우 증여세 연부연납이 가능합니다.
- ④ 상속세 종합한도액 계산 시 세액계산 특례는 다음과 같습니다.
 - 일반재산은 10년 이내 증여분만 상속세과세가액에 합산되지만, 증여세 과세특례가 적용된 창업자금은 기간에 관계없이 증여당시 평가액이 상속세 과세가액에 산입되어 상속세로 다시 정산됩니다.
 - 다만, 상속공제 종합한도액을 계산하는 경우 증여세 과세특례가 적용된 창업자금은 가산하는 증여재산가액으로 보지 아니하고 공제한도액을 계산하므로 공제한도액이 증가합니다.

* 증여 당시 증여세액은 상속세 산출세액에서 공제
- ⑤ 증여세 과세특례가 적용된 창업자금과 일반증여재산(증여세 과세 특례가 적용된 창업자금 이외의 재산)은 합산하지 아니합니다.

* 창업자금은 창업자금대로 합산하며, 10년 이내 일반증여재산은 일반증여재산대로 합산
- ⑥ 창업자금 과세특례는 기업승계 과세특례와 중복 적용받을 수 없고 하나만 선택하여 적용받을 수 있습니다.



▶ 사후관리

1) 4년 이내 창업자금 사용

- 창업자금을 증여받은 자는 증여받은 날로부터 4년이 되는 날까지 창업자금을 모두 해당 목적에 사용하여야 합니다.

* 2019.12.31. 이전 증여받은 경우에는 3년 이내에 창업자금으로 사용하여야 함

2) 사후 의무이행 위반 시 증여세 추징

- 창업자금을 증여받은 경우로서 다음에 해당하는 경우에는 증여세와 상속세를 각각 부과하며, 1일 2.2/10,000으로 계산한 이자상당액을 증여세에 가산하여 부과합니다.

- ① 2년 이내에 창업하지 아니한 경우 → 창업자금 전체 과세
- ② 창업자금으로 창업자금 중소기업 등(조특법 제6조제3항)에 해당하는 업종 외의 업종을 경영하는 경우
→ 창업자금 중소기업에 해당하는 업종 외의 업종에 사용된 창업자금을 과세
- ③ 창업자금을 증여받아 2년 이내에 창업을 한 자가 새로 창업자금을 증여받아 당초 창업한 사업과 관련하여 사용하지 아니한 경우
→ 해당 목적에 사용되지 아니한 창업자금을 과세
- ④ 창업자금을 증여받은 날부터 4년이 되는 날까지 모두 해당 목적에 사용하지 아니한 경우
→ 해당 목적에 사용되지 아니한 창업자금을 과세
- ⑤ 증여받은 후 10년 이내에 창업자금(창업으로 인한 가치증가분 포함)을 해당 사업용도 외의 용도로 사용한 경우
→ 당해 사업용도 외의 용도로 사용된 창업자금을 과세
- ⑥ 창업 후 10년 이내에 해당 사업을 폐업하거나 휴업(실질적 휴업 포함)한 경우 또는 수증자가 사망한 경우
→ 창업자금(창업으로 인한 가치증가분 포함)을 과세
- ⑦ 증여받은 창업자금이 50억원을 초과하는 경우로서 창업한 날이 속하는 과세연도의 종료일부터 5년 이내에 각 과세연도의 근로자 수가 다음 계산식에 따라 계산한 수보다 적은 경우
→ 50억원을 초과하는 창업자금은 과세

창업한 날의 근로자수 - (창업을 통하여 신규고용한 인원 수 - 10명)

3) 증여세가 추징되지 않는 경우

- 위 2)-⑥의 해당 사업을 폐업하거나 휴업(실질적 휴업을 포함)하더라도 다음에 해당하는 경우는 제외합니다.
 - ㉠ 부채가 자산을 초과하여 폐업하는 경우
 - ㉡ 최초 창업 이후 영업상 필요 또는 사업전환을 위하여 1회에 한하여 2년(폐업의 경우에는 폐업 후 다시 개업할 때까지 2년) 이내의 기간 동안 휴업하거나 폐업하는 경우(휴업 또는 폐업 중 어느 하나에 한함)
- 위 2)-⑥의 수증자가 사망한 경우라도 다음의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외합니다.
 - ㉢ 수증자가 창업자금을 증여받고 창업하기 전에 사망한 경우로서 수증자의 상속인이 당초 수증자의 지위를 승계하여 창업하는 경우
 - ㉣ 수증자가 창업자금을 증여받고 창업한 후 창업목적에 사용하기 전에 사망한 경우로서 수증자의 상속인이 당초 수증자의 지위를 승계하여 창업하는 경우
 - ㉤ 수증자가 창업자금을 증여받고 창업을 완료한 후 사망한 경우로서 수증자의 상속인이 당초 수증자의 지위를 승계하여 창업하는 경우

▶ 창업자금 사용명세서 미제출 가산세 등

1) 창업자금 사용명세서 제출

- 창업자금을 증여받은 자가 창업하는 경우에는 대통령령으로 정하는 날*에 창업자금 사용명세**를 제출하여야 하며,
 - 창업자금 사용명세를 제출하지 아니하거나 제출된 창업자금 사용 명세서가 분명하지 아니한 경우에는 그 미제출분 또는 불분명한 부분의 금액에 1천분의 3을 곱하여 산출한 금액을 창업자금 사용명세서 미제출 가산세로 부과합니다.

* 창업일이 속하는 달의 다음달 말일, 창업일이 속하는 과세연도부터 4년 이내의 과세연도(창업자금을 모두 사용한 경우에는 그 날이 속하는 과세연도)까지 매 과세연도의 과세표준 신고기한

** 창업자금사용내역에는 증여받은 창업자금의 내역, 증여받은 창업자금의 사용내역 및 이를 확인할 수 있는 사항이 포함되어야 하고, 증여받은 창업자금이 50억원을 초과하는 경우에는 고용명세를 포함함

2) 증여세 추징 시 이자상당액 가산

- 창업자금의 과세특례 적용을 부인하는 경우 일반 증여재산으로 보아 증여당시의 가액에 누진세율을 적용하여 계산한 세액에 이자상당액을 가산하여 추징합니다.

• 이자상당액 = 결정한 증여세액 × 증여세과세표준 신고기한의 다음날부터 추징사유 발생일까지 일수 × 2.2/10,000



5. 중소기업 등 최대주주 주식 할증평가 배제

기업의 원활한 기업승계를 지원하기 위하여 중소기업 및 직전 3개년 매출액 평균이 5천억원 미만인 중견기업 주식에 한해서는 상속·증여받는 경우 최대주주라도 주가가액 평가시 할증평가하지 않습니다(상증법 §63③).

▶ 주식·출자지분의 평가

- 상속·증여재산은 평가기준일(상속개시일 또는 증여일) 현재 시가에 의하여 평가하며, 주식 등 (주식 또는 출자지분)에 대한 원칙적인 평가방법을 요약하면 아래와 같습니다.
 - 상장주식(코스닥 포함) : 평가기준일 이전·이후 각 2월(총4개월)간의 최종시세가액 평균액
 - 비상장주식 : 「상속세 및 증여세법 시행령」 제54조에 따른 보충적 평가방법

▶ 주식 등 할증평가

- 최대주주 등이 보유하는 주식·출자지분은 당해 기업의 자산가치와 수익가치 외에도 경영권 지배 프리미엄이 있는 것이 일반적이므로, 일반주주의 주식평가액에 일정률을 할증하여 평가합니다.

1) 할증평가 대상

- 최대주주 등이 보유하는 상장법인 및 비상장법인의 주식 등이 해당됩니다.
 - 또한, 기업공개 준비 중이거나 거래소에 상장 신청한 주식 및 상장주식 중 증자로 취득하여 평가기준일 현재 상장되지 아니한 주식도 할증평가대상에 포함합니다.

2) 최대주주 판단

- “최대주주 등”이라 함은 주주 1인과 「상속세 및 증여세법 시행령」 제2조의2 각호에서 규정한 특수 관계인의 보유주식등을 합하여 그 보유주식등의 합계가 가장 많은 경우의 해당 주주 등 1인과 그의 특수관계인 모두를 말합니다.

3) 할증평가액 산정

- 최대주주 및 그와 특수관계에 있는 주주의 주식·출자지분에 대해서는 시가 등 주식평가액에 20%를 가산함
 - * 2019.12.31. 이전 상속이 개시되거나 증여받는 경우에는 지분을 50% 초과시 30% 가산
 - 최대주주 등이 보유하는 주식 등의 지분을 계산함에 있어 평가기준일부터 소급하여 1년 이내에 양도하거나 증여한 주식 등을 최대주주 등이 보유하는 주식 등에 합산함에 유의하여야 합니다.
 - * 최대주주 주식의 평가액 = (시가·보충적 평가가액) × (1+할증률)

4) 할증평가 제외

- 중소기업 및 중견기업(3년 평균 매출액 5천억원 미만)이 아니더라도 아래의 경우에는 할증평가를 하지 않습니다.
 - ① 평가기준일이 속하는 사업연도 전 3년 이내의 사업연도부터 계속하여 법인세법상 결손금이 있는 법인
 - ② 평가기준일 전후 6개월(증여재산은 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월) 이내의 기간 중 최대주주 등이 보유하는 주식 등이 전부 매각된 경우
 - ③ 「상속세 및 증여세법 시행령」 제28조(합병), 제29조(증자), 제29조의2(감자), 제29조의3(현물출자), 제30조(전환사채)의 규정에 따른 이익을 계산하는 경우
 - ④ 평가대상인 주식 등을 발행한 법인이 다른 법인(1차 출자법인)이 발행한 주식 등을 보유하고 있고, 1차 출자법인이 또 다른 법인(또 다른 법인이 1차 출자법인외의 법인에 출자한 경우의 법인을 포함하며, “2차 출자법인”이라 함)이 발행한 주식 등을 보유함으로써 1차 출자법인 및 2차 출자법인이 최대주주 등에 해당하는 경우에 1차 출자법인 및 2차 출자법인의 주식 등을 평가하는 경우
 - ⑤ 평가기준일부터 소급하여 3년 이내에 사업을 개시한 법인으로서 사업개시일이 속하는 사업연도부터 평가기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도까지 각 사업연도의 기업회계기준에 의한 영업이익이 모두 “0” 이하인 경우
 - ⑥ 상속세 과세표준 신고기한 또는 증여세 과세표준 신고기한 이내에 평가대상 주식 등을 발행한 법인의 청산이 확정된 경우



- ⑦ 최대주주 등이 보유하고 있는 주식 등을 최대주주 등 외의 자가 10년 이내에 상속 또는 증여받은 경우로서 상속 또는 증여로 인하여 최대주주 등에 해당되지 아니하는 경우
- ⑧ 주식등의 실제소유자와 명의자가 다른 경우로서 「상속세 및 증여세법」 제45조의2에 따라 해당 주식 등을 명의자가 실제소유자로부터 증여받은 것으로 보는 경우(2016.2.5. 이후 평가분부터)
- ⑨ 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 발행한 주식 및 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업이 발행한 주식 등

▶ 중소기업 등 주식의 할증평가 배제

- 중소기업의 영속성을 유지하여 원활한 기업승계를 지원하기 위하여 중소기업 및 직전 3개년 매출액 평균이 5천억원 미만인 중견기업의 주식에 한해서는 상속·증여받는 경우 상속·증여재산가액 평가 시 할증평가를 하지 않습니다.

이 경우 주식 할증평가에서 제외하는 중소기업은 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업, 중견기업은 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조에 따른 중견기업을 말합니다.

* 앞에서 설명한 '기업상속공제, 기업승계주식 과세특례는 상증법상 중소기업, 창업자금의 증여세 특례 제도'는 조특법 제6조제3항에 따른 업종을 영위하는 중소기업을 말함

6. 가업상속재산에 대한 상속세 연부연납

가업상속재산에 해당하는 상속세는 일반상속재산의 연부연납기간 보다 더 장기적으로 거치기간 포함 최장 20년으로 운영하여 가업승계를 지원하고 있습니다(상증법 §71).

▶ 연부연납제도란

- 상속재산 또는 증여재산이 대부분 부동산이나 주식 등으로 구성되어 있는 경우 세금납부를 위해 현금화하는 데 상당한 시일이 소요되고, 부득이 사업용 재산 등을 급히 매각하게 된다면 사업유지의 곤란, 저가매각으로 인한 손실 등으로 경영에 큰 부담이 될 수 있습니다.
- 이와 같이 거액의 세금을 일시에 금전으로 납부하기 어려운 경우에 납세자의 세금납부에 따른 자금 부담을 덜어주기 위하여 세금을 여러 차례에 걸쳐 분할하여 납부할 수 있도록 세금납부의 기간편의를 제공하는 제도를 ‘연부연납제도’라고 합니다.

▶ 연부연납 신청 요건

- 다음의 요건을 충족하는 경우에는 납세자의 신청을 받아 연부연납을 허가할 수 있습니다.
 - ① 상속세 또는 증여세 납부세액이 2천만 원을 초과하여야 함
 - ② 과세표준 신고기한(수정신고 및 기한후 신고포함)이나 납부고지서상의 납부기한까지 연부연납 신청서를 제출하여야 함
 - ③ 납세담보를 제공하여야 함

▶ 연부연납 기간

- 연부연납기간은 아래 구분에 의한 기간의 범위 내에서 해당 납세의무자가 신청한 기간으로 하되, 각 회분 분할납부 세액은 1천만 원을 초과하도록 연부연납기간을 정하여야 합니다.
 - ① 가업상속재산의 경우 → 거치기간 포함 최장 20년
 - ② 가업상속이 아닌 일반 상속의 경우 → 10년, 증여의 경우 → 5년



| 연부연납기간 |

세 목		연부연납기간 (2023.1.1. 이후 상속·증여분)
상속세	가업상속재산	• 20년간 분할납부(10년 거치 가능)
	일반상속재산	• 10년간 분할납부(거치기간 없음)
증여세	일반증여재산	• 5년간 분할납부(거치기간 없음)
	가업승계재산*	• 15년간 분할납부(거치기간 없음)

* 2024.1.1. 이후 증여세 과세표준 신고기한 내에 연부연납을 신청하는 경우부터 적용

▶ 가업상속의 연부연납

- 가업승계를 지원하기 위하여 가업상속재산에 해당하는 상속세의 연부연납에 대하여는 일반상속재산의 연부연납기간 보다 더 장기적으로 운영하고 있습니다.

- ① 연부연납 기간은 최장 20년이며 10년의 거치기간을 선택하여 적용할 수 있습니다.
- ② (거치기간 선택시) 연부연납 신청 시에 납부할 세액이 없습니다.

1) 연부연납 기간 중 매년 납부할 세액의 계산

$$\left[\frac{\text{상속세}}{\text{납부세액}} \times \frac{\text{가업상속재산} - \text{가업상속공제금액}}{\text{상속재산가액} - \text{가업상속공제금액}} \right] \times \frac{1}{(\text{연부연납기간}+1)}$$

* 매년 납부할 금액이 1천만 원을 초과하여야 함

▶ 연부연납 가산금

- 연부연납의 허가를 받은 자는 각 회분의 분납세액에 연부연납 가산율로 계산한 금액을 합산하여 납부해야 합니다(분할납부세액의 납부일 현재 이자율 적용).

* 2020.2.11. 이후 연부연납을 신청하는 분부터 신청일 현재 이자율 적용(종전에는 신청일 당시 이자율 적용). 다만, 종전 연부연납 기간 중에 있는 경우 2020.2.11. 이후 납부분부터 납부일 현재 이자율을 적용할 수 있으며, 개정 규정 적용시에는 계속 개정규정을 적용해야 합니다.

* 2023.2.28. 이후 연부연납을 신청하는 분부터 연부연납 기간 중에 국세환급가산금 이자율이 변경된 경우 변경 전 기간(직전 납부기한 다음날 ~ 이자율 변경일 전일)에 대한 이자율은 변경 전 이자율 적용(단, 2023.2.28. 전에 연부연납 기간 중에 있는 분에 대해서는 2023.2.28. 이후 납부분부터 개정규정 적용 가능)

| 연부연납 가산금의 가산율 |

'14.3.14. ~ '15.3.5.	'15.3.6. ~ '16.3.6.	'17.3.15. ~ '18.3.18.	'18.3.19. ~ '19.3.19.	'20.3.13. ~ '21.3.15.	'21.3.16. ~ '23.3.19.	'23.3.20. ~ '24.3.21.	'24.3.22. ~ '25.3.20.	'25.3.21. ~
연 2.9%	연 2.5%	연 1.6%	연 1.8%	연 1.8%	연 1.2%	연 2.9%	연 3.5%	연 3.1%

| 연부연납 가산금의 계산 |

① 첫 회분 납부할 가산금

$$\text{연부연납을 허가한 총세액} \times \text{신고기한 또는 납세고지서의 납부기한의 다음날부터 첫 회 분납세액의 납부기한까지의 일수} \times \text{연부연납 가산율}$$

② 첫 회분 이후 납부할 가산금

$$\left(\text{연부연납을 허가한 총세액} - \text{직전 회까지 납부한 분납세액의 합계액} \right) \times \text{직전회의 분납세액 납부기한의 다음날부터 당해 분납기한까지의 일수} \times \text{연부연납 가산율}$$



7. 가업승계 시 납부유예제도 신설

▶ 가업승계 시 납부유예

- 납부유예제도를 신설하여 가업을 상속·증여 받은 경우 가업상속공제(가업승계 증여세 과세특례)와 선택하여 적용할 수 있도록 하였습니다.(상증법 §72의2, 조특법§30의7)

- 적용대상 : 중소기업
- 지원내용 : 가업 재산을 상속·증여받은 거주자가 양도·상속·증여하는 시점까지 납부유예
※ 상속인·수증자가 재차 가업승계(상속·증여) 시 계속 납부유예 적용
- 신청방법 : 신고기한까지 납부유예 신청서를 제출하고 납세담보를 제공하여야 함
- 사후관리 : 지분유지 요건 적용, 고용유지 요건 완화(90% → 70%), 업종유지 요건 면제

① 가업상속의 납부유예

- 피상속인 및 상속인 요건 : 가업상속 공제 준용
- 납부유예 가능세액 = 상속세 납부세액 $\times$ $\frac{\text{가업상속재산가액}}{\text{총 상속재산가액}}$

② 가업승계 시 증여세 납부유예

- 증여자 및 수증자 요건 : 가업승계 증여세 과세특례 준용
- 납부유예 가능세액 = 증여세 납부세액 $\times$ $\frac{\text{가업주식 가액}}{\text{총 증여 재산가액}}$

제4장

특례 적용 시 유의사항

- | | |
|------------------------------|-----|
| 1. 중복지원 배제 | 115 |
| 2. 농어촌특별세 적용 | 116 |
| 3. 수도권과밀억제권역 내의 증설투자 시 감면 배제 | 117 |
| 4. 최저한세의 적용 | 118 |
| 5. 구분경리 | 119 |



제4장

특례 적용 시 유의사항



1. 중복지원 배제(조특법 §127)

- 국가 등으로부터 수령한 출연금 등의 자산을 지급받아 투자하는 경우, 금융회사 등에 지급해야할 이자비용을 국가 등이 대납한 경우, 국가 등으로부터 융자를 받아 투자하는 경우(이자지원), 공사부담금을 지급받아 투자에 지출하는 경우
 - 국가 등으로부터 지원받은 금액은 「조세특례제한법」 제8조의3제3항(상생협력을 위한 기금 출연 등에 대한 세액공제), 제24조(통합투자세액공제) 등의 세액공제 적용 시 투자(취득) 금액에서 차감합니다(조특법 §127①).
- 조특법에 따라 투자한 자산에 대하여 통합투자세액공제 등이 동시에 적용되는 경우 그 중 하나만을 선택하여 적용받을 수 있습니다(조특법 §127②).
 - 이 때 중복적용의 판단기준은 투자자산별로 판단합니다.
- 동일한 과세연도에 내국인이 통합투자세액공제 등과 조특법 제121조의2 또는 제121조의4에 따른 외국인투자기업 세액감면을 동시에 적용받는 경우
 - 각 규정에 따라 공제할 세액에 해당 기업의 총주식(총지분)에 대한 내국인투자자의 소유주식(지분)의 비율을 곱하여 계산한 금액을 공제합니다(조특법 §127③).
- 동일한 과세연도에 조특법 제127조제4항에서 열거하고 있는 감면규정과 공제규정을 동시에 적용받을 수 있는 경우에는
 - 그 중 하나만을 선택하여 감면 또는 공제를 받을 수 있습니다. 다만, 창업중소기업 세액감면을 적용받는 경우 통합고용세액공제를 동시에 적용받을 수 없습니다.(조특법 §127④).
- 동일한 사업장에 대하여 동일한 과세연도에 각종 감면규정 중 둘 이상의 규정이 적용될 수 있는 경우에는 그 중 하나만을 선택하여 적용받을 수 있습니다(조특법 §127⑤).

2. 농어촌특별세 적용

- 「조세특례제한법」에 의하여 감면을 받은 법인의 경우 당해 감면세액(농어촌특별세 과세표준)의 100분의 20을 농어촌특별세로 납부하여야 합니다(농특법 제5조).
- 여기서 감면의 범위는 「조세특례제한법」에 의하여 법인세가 부과되지 아니하거나 경감되는 경우로서 다음에 해당하는 것을 말합니다.
 - 세액공제, 세액면제 또는 감면
 - 비과세·소득공제
 - 조합법인에 대한 법인세 특례세율 적용

「조세특례제한법」에서 규정하고 있는 익금불산입·준비금손금산입·특별감가 상각비의 계상 등은 농어촌 특별세 과세대상 “감면”의 범위에 포함되지 않습니다.

- 농어촌특별세의 비과세(농특법 제4조)

유 형	비 과 세 내 용 (조세특례제한법 조문)
중소기업에 대한 감면	• 창업중소기업 등에 대한 세액감면(조특법§6) • 중소기업에 대한 특별세액감면(조특법§7) • 감염병 피해에 따른 특별재난지역의 중소기업에 대한 감면(조특법§99의11)
기술 및 인력 개발, 공익사업 등 국가 경쟁력 확보, 국민경제의 효율적 운영	• 연구·인력개발비에 대한 세액공제(조특법§10) • 연구개발관련 출연금 등의 과세특례(조특법§10의2) • 기술이전 및 기술취득 등에 대한 과세특례(조특법§12) • 연구개발특구 입주 첨단기술기업 등에 대한 법인세 감면(조특법§12의2) • 중소기업창업투자회사 등의 주식 양도차익 비과세(조특법§13) • 고용유지중소기업 등에 대한 과세특례(조특법§30의3) • 사업전환 중소기업에 대한 과세특례(조특법§33) • 수도권 밖으로 공장을 이전하는 기업에 대한 세액감면 (조특법§63) • 수도권 밖으로 본사를 이전하는 법인에 대한 세액감면 (조특법§63의2) • 농공단지 입주기업 등에 대한 세액감면(조특법§64) • 영농·영어조합법인 등에 대한 법인세의 면제(조특법§66, 67) • 농업회사법인에 대한 법인세의 면제(조특법§68) • 전자신고 등에 대한 세액공제(조특법§104의8①,③)



유 형	비 과 세 내 용 (조세특례제한법 조문)
고용증대를 위한 감면	• 고용유지중소기업 등에 대한 과세특례(조특법§30의3)
기 타	• 조특법§121의2에 따른 감면 외

※ 농어촌특별세 비과세 대상으로 규정된 「조세특례제한법」의 해당 규정과 같은 취지의 감면을 규정한 법률 제4666호 조세감면규제법개정법률의 해당 규정에 대하여 동법 부칙 제13조 내지 제19조의 규정에 의한 경과조치 또는 특례가 적용되는 경우에 동 경과조치 또는 특례에 대하여서도 농어촌특별세를 부과하지 아니한다(농어촌특별세법 시행령§4⑧).

3. 수도권과밀억제권역 내의 증설투자 시 감면 배제

- 수도권과밀억제권역 내 사업장에서 사용하기 위하여 취득하는 사업용고정자산으로 증설투자에 해당하는 경우의 통합투자세액공제 적용여부는 다음과 같습니다(조특법 §130).

구분	1989.12.31.이전 사업개시	1990.1.1.이후 사업개시
일반기업	×	×
중소기업	(산업단지, 공업지역, 정보통신장비 등 ○)	(정보통신장비 등○)
		×
		(산업단지, 공업지역, 정보통신장비 등 ○)

4. 최저한세의 적용

정책목적상 조세특례제도를 이용하여 세금을 감면하여 주는 경우에도 세부담의 형평성·세제의 중립성·국민개념·재정확보 측면에서 소득이 있으면 누구나 최소한의 세금을 내도록 하기 위한 것이 최저한세 제도입니다(조특법 §132).

- 최저한세 적용대상은 「법인세법」 제2조의 법인세 납세의무가 있는 내국법인으로 비영리법인을 포함하되,
 - 「조세특례제한법」 제72조제1항의 규정을 적용받는 조합법인 등은 제외됩니다.
- 최저한세는 법인의 각 사업연도의 (국내원천)소득에 대한 법인세에 대하여만 적용하고,
 - 토지 등 양도소득에 대한 법인세(법법 §55의2), 투자·상생협력 촉진을 위한 과세특례를 적용하여 계산한 법인(조특법 §100의32) 등에 대하여는 적용하지 않습니다.
- 일부 공제·감면 항목은 최저한세가 적용되지 않습니다.
- 최저한세의 계산구조 = $[\text{MAX}(1, 2) + 3 - 4]$

1. 최저한세 적용대상 감면 후의 세액 (A)

□ • 조세특례제한법에 따른 준비금, 소득공제, 익금불산입·
비과세 금액, 세액공제, 법인세 면제 및 감면 □ 후의 세액

2. 최저한세 적용대상 감면 전의 과세표준 × 최저한세율 (B)

□ • 조세특례제한법에 따른 준비금, 소득공제, 익금불산입·
비과세 금액 □ 전의 과세표준
× 최저한세율

중 큰 금액

3. 가산세 등

- 가산세
- 이자상당가산액
- 감면세액의 추징세액

-

4. 최저한세 적용제외 감면

- 외국납부세액공제
- 재해손실세액공제
- 농업소득세액공제
- 중소기업의 R&D세액공제 등

* $A < B \rightarrow (B - A)$ 만큼 공제·감면 적용 부인(향후 10년간 이월공제 가능)



• 최저한세 적용세율

구 분	과세표준	'10년	'11~'12년	'13년	'14년이후
중소기업	당해연도 + 유예기간 5년	7%	7%	7%	7%
일반기업	유예기간 이후 1~3년차	-	8%	8%	8%
	유예기간 이후 4~5년차	-	9%	9%	9%
	100억 이하	10%	10%	10%	10%
	1천억 이하	11%	11%	12%	12%
	1천억 초과	14%	14%	16%	17%

5. 구분경리

- 중소기업에 대한 특별세액감면 등 일부 감면은 감면사업에서 발생한 소득에 한해 감면해 주는 제도이므로
 - 내국인은 감면사업과 기타사업을 겸영하는 경우에는 「법인세법」 제113조 등의 규정을 준용하여 감면사업과 기타사업으로 구분경리하여야 합니다.
 - 감면사업에 해당하는 소득에 대해서만 조세감면을 적용하여야 합니다.

$$\text{감면세액} = \text{산출세액} \times \frac{\text{감면소득}}{\text{과세표준}} \times \text{감면율}$$

5-1. 개 요

- '10.1.1. 개정 전에는 감면사업과 기타의 사업을 겸영하는 경우 구분경리하여야 할 감면제도를 열거하여 각각의 사업을 구분경리토록 하였으나,
 - 개정 후에는 포괄규정방식으로 전환하여 감면사업은 원칙적으로 구분경리함을 명확화하고, 업종(감면비율)별 구분경리하여 해당 사업부문에서 발생한 소득에 한해 감면을 적용합니다 (조특법 §143).
 - 예시적으로 구분경리할 항목은 아래와 같습니다.

- ① 창업중소기업 세액감면(법 §6)
- ② 중소기업 특별세액감면(법 §7)
- ③ 연구·인력개발비에 대한 세액공제(법 §10)
 - * 일반연구·인력개발비와 신성장·원천기술 연구개발비, 국가전략 기술 연구개발비를 구분경리
- ④ 연구개발 관련 출연금 등의 과세특례(법 §10의2)
 - * 연구개발출연금을 구분경리하는 경우에만 익금불산입 가능
- ⑤ 연구개발특구 입주기업 세액 감면(법 §12의2)
- ⑥ 중소기업간 통합에 의한 세액감면의 승계(법 §31④,⑤)
- ⑦ 법인전환에 의한 세액감면의 승계(법 §32④)
- ⑧ 구조개선적립금에 대한 과세특례(법 §48)
 - * 구조개선적립금 회계를 상호저축은행중앙회의 다른 회계와 구분경리
- ⑨ 자기관리부동산투자회사 임대소득 소득공제(법 §55의2④)
- ⑩ 공공기관이 혁신도시 이전 법인세 감면(법 §62④)
- ⑪ 수도권밖으로 공장을 이전하는 기업에 대한 세액감면(법 §63)
- ⑫ 수도권밖으로 본사를 이전하는 법인에 대한 세액감면(법 §63의2)
- ⑬ 농공단지입주기업 등 세액감면(법 §64)
- ⑭ 영농조합법인 등에 대한 법인세의 면제(법 §66)
- ⑮ 영어조합법인 등에 대한 법인세의 면제(법 §67)
- ⑯ 농업회사법인 법인세면제 등(법 §68)
- ⑰ 행정중심복합도시·혁신도시 개발예정지구 내 공장의 지방 이전에 대한 세액감면
(법 §85의2③)
- ⑱ 사회적기업 및 장애인 표준사업장 대한 법인세 등의 감면(법 §85의6)
- ⑲ 산림개발소득 세액감면(법 §102)
- ⑳ 해운기업에 대한 법인세 과세표준 계산 특례(법 §104의10)
- ㉑ 외국인투자 세액감면(법 §121의2, 법 §121의4)
- ㉒ 제주첨단과학기술단지 입주기업 세액감면(법 §121의8)
- ㉓ 제주투자진흥지구 또는 제주자유무역지역 입주기업 세액감면(법 §121의9②)
- ㉔ 기업도시개발구역 입주기업 등 세액감면(법 §121의17②)
- ㉕ 아시아문화중심도시 투자진흥지구 입주기업 등 세액감면(법 §121의20)
- ㉖ 금융중심지 창업기업 등에 대한 법인세 등의 감면(법 §121의21)
- ㉗ 소비성서비스업과 그 밖의 사업을 영위하는 경우



5-2. 구분경리 방법

- 구분경리는 「법인세법」 제113조 규정을 준용하여 법인세가 감면되는 사업과 기타의 사업을 아래와 같이 구분경리하여야 합니다.

공동손익 구분		구분경리(안분계산) 방법
감면사업과 과세사업의 공동익금		수입금액 또는 매출액에 비례
공동 손금	감면사업과 과세사업의 업종이 동일한 경우	수입금액 또는 매출액에 비례
	감면사업과 과세사업의 업종이 다른 경우	수익사업과 기타사업의 개별 손금액에 비례

- 수개의 업종을 겸영하고 있는 법인의 공동손익은 먼저 업종별로 안분계산하고 동일업종 내의 공동손익을 안분계산합니다(법인세법 기본통칙 113-156...5).
- 업종의 구분은 한국표준산업분류의 소분류(3자리)에 의하되 소분류에 해당업종이 없는 경우에는 중분류(2자리)에 의합니다(법칙 §75②).
- 구분경리에 대하여는 「법인세법 시행령」 제156조, 같은 법 시행규칙 제75조 및 법인세법 기본통칙 113-156...6에 의합니다.
 - 개별손익 : 감면사업 또는 기타사업에 직접 관련하여 발생하는 손익 또는 귀속 구분이 분명한 손익
 - 공동손익 : 감면사업 또는 기타사업에 공통으로 발생하는 손익 또는 귀속 구분이 불분명한 손익

5-3. 개별손익·공동손익의 계산방법(법인세법 기본통칙 113-156...6)

가. 개별익금

- 1) 매출액 또는 수입금액 → 소득구분계산의 기준으로서 개별익금으로 구분
- 2) 감면사업 또는 과세사업에 직접 관련하여 발생하는 부수수익 → 개별익금으로 구분

〈부수수익의 예시〉

- ① 부산물·작업폐물의 매출액
- ② 채무면제익
- ③ 원가차익
- ④ 채권추심익
- ⑤ 지출된 손금 중 환입된 금액
- ⑥ 준비금 및 충당금의 환입액

3) 영업외수익과 특별이익 중 과세사업의 개별익금 구분 예시

- ① 수입배당금
- ② 수입이자
- ③ 유가증권처분익
- ④ 수입임대료
- ⑤ 가자금금인정이자
- ⑥ 고정자산처분익
- ⑦ 수증익

나. 공통익금

감면사업과 과세사업에 공통으로 발생하는 수익과 귀속이 불분명한 부수수익은 공통익금으로 구분합니다.

〈공통익금의 예시〉

- ① 귀속이 불분명한 부산물·작업폐물의 매출액
- ② 귀속이 불분명한 원가차익, 채무면제익
- ③ 공통손금의 환입액
- ④ 기타 개별익금으로 구분하는 것이 불합리한 수익

다. 개별손금

1) 감면사업 또는 과세사업에 직접 관련하여 발생한 비용은 당해 사업의 개별손금으로 구분합니다.

〈개별손금의 예시〉

- ① 매출원가
- ② 특정사업에 전용되는 고정자산에 대한 제비용
- ③ 특정사업에 관련하여 손금산입하는 준비금·충당금전입액
- ④ 기타 귀속이 분명한 제비용

2) 영업외비용과 특별손실 중 과세사업의 개별손금으로 구분하는 예시

- ① 유가증권처분손
- ② 고정자산처분손



라. 공통손금

감면사업과 과세사업에 공통으로 발생하는 비용과 귀속이 불분명한 비용은 공통손금으로 구분합니다.

〈공통손금의 예시〉

- ① 사채발행비 상각
- ② 사채할인발행차금 상각
- ③ 기타 개별손금으로 구분하는 것이 불합리한 비용

마. 지급이자

차입금에 대한 지급이자란 차입한 자금의 실제 사용용도를 기준으로 사실판단하여 과세 및 감면사업의 개별손금 또는 공통손금으로 구분합니다.

* 이자전액을 공통손금으로 구분하는 것이 아님

바. 외환차손익

- ① 감면사업 또는 과세사업에 직접 관련되는 외환차손익은 당해 사업의 개별손익으로 구분합니다.
- ② 외상매출채권의 회수와 관련된 외환차손익(공사수입의 본사 송금거래로 인한 외환차손익 포함)은 외국환은행에 당해 외화를 매각할 수 있는 시점까지는 당해 외상매출채권이 발생된 사업의 개별손익으로 하고 그 이후에 발생하는 외환차손익은 과세사업의 개별손익으로 구분합니다.
- ③ 외상매출채권을 제외한 기타 외화채권과 관련하여 발생하는 외환차손익은 과세사업의 개별손익으로 구분합니다.
- ④ 외상매입채무의 변제와 관련된 외환차손익은 당해 외상매입 채무와 관련된 사업의 개별손익으로 구분합니다.
- ⑤ 외상매입채무를 제외한 기타 외화채무와 관련하여 발생하는 외환차손익은 외화채무의 용도에 따라 감면사업 또는 과세사업의 개별손익으로 구분, 용도가 불분명한 경우에는 공통손익으로 구분합니다.

- ⑥ 외환증서·외화표시예금·외화표시유가증권등과 관련하여 발생하는 외환차손익은 과세사업의 개별손익으로 구분합니다.
- ⑦ 감면사업의 손익수정에 따른 외환차손익은 감면사업의 개별손익으로 구분합니다.
- 감면사업과 과세사업을 겸영하는 법인이 부동산임대업과 기타 사업을 영위하는 경우 공통익금의 구분계산시 적용하는 부동산 임대수입금액은 임대료 수입금액에 임대보증금에 대한 수입이자 상당액을 가산한 금액으로 합니다(법기통113-156...7).

5-4. 구분경리 사업간 결손금 통산방법

- 감면대상사업의 소득금액을 계산할 때 구분하여 경리한 사업 중 일부사업에서 결손금이 발생한 경우 해당 결손금의 합계액에서 소득금액이 발생한 사업의 소득금액에 비례하여 안분계산한 금액으로 공제합니다(조특법 §143③).
 - 일부 사업에서만 결손금이 발생한 경우 결손금통산 방법이 명확하게 규정되어 있지 않아 혼란이 야기됨에 따라 결손금을 안분하여 통산함을 명확히 합니다.

제5장

중소기업 세정지원 제도

1. 경영어로 중소기업 등에 대한 압류 및 납세유예	127
2. 부가가치세 환급금 조기지급	128
3. 일자리 창출 기업 정기 조사대상 선정 제외	128
4. 세무조사 부담완화를 위한 간편조사 등 실시 및 장기 세무조사 유예 실시	129
5. 영세납세자를 위한 국선대리인 제도 운영	129
6. 「편리한 연말정산」 서비스 제공	130
7. 연말정산 간소화 서비스 제공	131
8. 택시사업자 유류세 환급	131
9. 세법해석 사전답변제도 운영	131
10. 「영세납세자지원단」 설치 운영	132
11. 법인 세금포인트 제도	133
12. 중소·중견기업 경영자에 대한 가업승계 지원	134
13. 「납세자 세법교실」 운영으로 영세납세자 지원	134
14. 「법인세 공제·감면 컨설팅」 제도 시행	134



중소기업 세정지원 제도

1-1. 납부기한 연장 등 납세유예

- 사업상 위기 및 재해 등으로 인해 세금납부가 어려운 경우 납세유예 제도를 이용하시면 됩니다.
 - 납부기한 등 연장 최장 9개월, 압류·매각의 유예 최장 1년
 - 고용재난지역, 고용위기지역, 산업위기대응특별지역 및 특별재난지역에 사업장을 가진 자(압류매각유예는 중소기업일 것)는 법인세, 부가가치세, 소득세 및 이에 부가되는 세목에 대해 최장 2년 범위 내에서 유예
- 납세유예 시 조세일실의 우려가 없다고 인정되는 경우 제한적으로 납세담보를 면제하고 있습니다.

금 액	유 형
7천만원	최근 2년간 체납사실 여부 등을 고려하여 조세일일 우려가 없다고 인정되는 경우
1억원	① 생산적 중소기업 ② 5년 이상 장기 계속사업자 ③ 사회적기업 ④ 장애인 표준사업장 ⑤ 일자리 창출 중소기업 ⑥ 재기 중소기업인 ⑦ 상생결제 활용 우수기업 ⑧ 스타트업 기업 ⑨ 혁신중소기업
2억원	⑧ 20년 이상 장기계속사업자 ⑨ 종합인증우수업체(관세청)
5억원	⑪ 세금포인트*

* Min(사용가능 포인트 × 100,000원, 5억원)

1-2. 재기중소기업인 재창업 지원

- 중소기업진흥공단, 신용보증기금으로부터 재창업 자금을 융자받거나 신용회복위원회로부터 채무조정을 받은 재기중소기업인에 대하여 1억원의 한도내에서 담보없이 납부기한 등의 연장 및 강제징수를 최대 3년까지 유예함으로써 중소기업인이 재기할 수 있도록 지원합니다.

2. 부가가치세 환급금 조기지급

- 부가가치세 조기환급 신고시 환급금의 법정 지급기한은 신고기한이 지난후 15일 이내이나, 지원대상 중소기업 등이 신고월 25일까지 조기환급 신고하고 부당환급 혐의가 없는 경우에는 환급금을 신고기한이 지난후 10일 이내에 지급하여 사업자의 자금운용 부담을 덜어줍니다.

* 예) 1.25.까지 조기환급 신고시 2.9. 이내 지급 → 2.4. 이내 지급

- 지원대상
 - 모범납세자, 혁신성장기업 등
 - 직전년도 매출액이 1,500억원 이하이면서 3년 이상 계속사업한 중소기업

3. 일자리 창출 기업 정기 조사대상 선정 제외

- 중소기업의 일자리 창출 노력을 지원하기 위해 수입금액 1천 5백억 원¹⁾ 이하 중소기업이 전년보다 일자리를 일정비율²⁾ 이상 증가시킬 계획이 있어 「일자리창출계획서」를 제출하고 그 계획을 이행하면, 정기 조사대상 선정에서 제외합니다.

1) (법인) 자산총액 2천억원 이상 법인·전문인적용역 제공 법인은 수입금액 500억원 미만
(개인) 전문직 사업자의 경우 수입금액 500억원 미만

2) (수입금액 5백억 원 미만) 2% 이상, (수입금액 5백억 원~1천 5백억 원 미만) 3% 이상

- 상세한 지원요건, 제출기간 등의 내용은 매년 국세청 홈페이지에 “일자리 창출 우수기업에 대한 세정지원 안내”라는 제목으로 게시됩니다.



4. 세무조사 부담완화를 위한 간편조사 등 실시 및 정기 세무조사 유예 실시

- 일정한 요건을 충족하는 중소기업에 대해 세무조사가 정상적인 기업활동에 부담이 되지 않도록 조사기간이 짧고, 컨설팅 위주의 ‘간편조사’를 실시합니다.
- 조사장소 마련에 어려움이 있는 소규모 납세자에 대해 조사기간의 대부분을 사업자의 사업장이 아닌 조사관서의 사무실에서 실시합니다.
- 청년창업 및 기술혁신을 지원하고 성실 중소기업자가 경영에 전념할 수 있도록, 요건을 충족하는 「스타트업 기업」 및 「혁신 중소기업」에 대하여 정기 세무조사를 2년간 유예합니다.

5. 영세납세자를 위한 국선대리인 제도 운영

- 국세청은 2014. 3. 3.부터 영세납세자가 세금 관련 권리구제 제도를 쉽게 이용할 수 있도록 「국선대리인 제도」를 시행하고 있습니다.
- 국선대리인 제도는 세무대리인 선임 비용이 부담스럽고, 세법 지식이 부족하여 혼자서 세금관련 권리구제 제도를 이용하기 어려운 영세납세자에게 불복대리인을 무료로 지원하는 제도입니다.
 - 청구금액 5천만원 이하의 과세전적부심사청구, 이의신청, 심사청구, 고충민원을 제기하는 개인 또는 법인으로서 아래 요건을 모두 충족하는 경우 국선대리인 선정을 신청할 수 있습니다.

| 국선대리인 신청 요건 |

구 분	요 건	
개인납세자	소득금액	• 종합소득금액 5천만원 이하
	재산가액	• 보유재산가액 5억원 이하
법인납세자	수입금액	• 수입금액 3억원 이하
	자산가액	• 자산가액 5억원 이하

※ 상속세·증여세·종합부동산세 관련 신청 또는 청구는 지원 제외

6. 「편리한 연말정산」 서비스 제공

- 국세청은 근로자와 원천징수의무자의 연말정산 편의를 위해 미리 알려주고, 채워주고, 간편하게 제출할 수 있는 맞춤형 연말정산 서비스를 '16년 1월부터 제공하고 있습니다.

미리 알려주는 서비스

- (신용카드 등 사용액 미리 알려주기) 9월까지의 신용카드 등 사용액 사전 제공, 공제항목별 절세 도움말과 유의사항, 최근 3개년 연말정산 추이 제공
- (연말정산 결과예상) 회사가 연말정산 결과를 근로자에게 알려주기 전에 근로자 스스로 예상세액을 간편 계산할 수 있도록 지원
- (맞벌이 근로자 절세 안내) 맞벌이 근로자의 부양가족 선택에 따른 세부담 변화를 한 화면에서 손쉽게 모의계산할 수 있도록 지원

미리 채워주는 서비스

- (신고서 등 미리 채워주기) 연말정산간소화 자료를 기반으로 근로자가 요건에 맞는 공제항목을 확인·선택하면 그 소득·세액공제액을 신고서·부속명세서에 자동작성

간편 제출 서비스

- (근로자) 홈택스에서 공제신고서와 간소화자료를 회사에 온라인 제출
- (회사) 온라인으로 제출받은 공제신고서 등을 이용하여 간편하게 연말정산하고, 국세청에 제출하는 서류(지급명세서) 자동 작성 가능



7. 연말정산 간소화 서비스 제공

- 국세청은 영수증 발급기관으로부터 연말정산용 소득·세액공제자료를 제출받아 인터넷을 통해 근로자에게 제공하고 있습니다.
 - 서비스 항목('06년 귀속 8개 → '25년 귀속 17개) : 소득기준초과 부양가족, 건강/고용보험, 국민연금, 보험료, 의료비, 교육비, 신용카드, 직불카드 등, 현금영수증, 개인연금저축/연금계좌, 주택자금, 월세액, 주택마련저축, 장기집합투자증권저축/벤처기업투자신탁, 소기업·소상공인공제부금, 기부금, 장애인증명서/발달재활서비스 이용증명

8. 택시사업자 유류세 환급

- 택시업계의 경영 지원을 위해 택시에 충전하는 LPG부탄에 대하여 kg당 40원의 유류세를 환급하여 드립니다.
 - 당초 '10.4.30. 일몰예정이었으나 지속적인 택시업계의 경영 지원을 위해 '26.12.31.까지 연장하였으며,
 - 유류세 환급을 위한 택시면세유류구매카드는 롯데·신한·현대카드사에서 발급받을 수 있습니다.

9. 세법해석 사전답변제도 운영

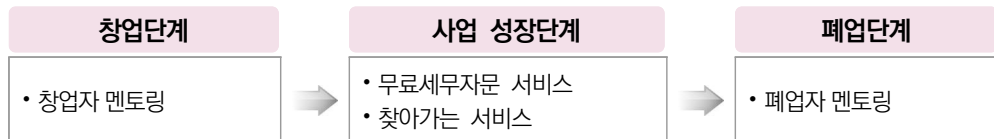
- 납세자가 자신의 사업과 관련된 '특정한 거래'의 과세여부 등 세무관련 의문사항에 대해 「실명」으로 구체적 사실관계를 적시하여 사전(법정 신고기한 이전)에 질의하면 명확하게 답변을 하여 주는 세법해석 사전답변제도를 운영 중입니다.
 - 세법해석 사전답변 내용대로 세무처리를 한다면 추후 과세문제로 인한 다툼이 발생하지 않게 되어 세법해석과 관련된 세무문제를 미리 해결할 수 있게 됩니다.

10. 「영세납세자지원단」 설치 운영

- 영세납세자지원단은 경제적인 사정으로 세무대리인을 선임하지 못하는 영세납세자가 세금에 대한 고민 없이 생업에 전념할 수 있도록 세금문제 해결을 도와드리는 제도입니다.

지원대상	세무대리인이 선임되어 있지 않은 영세 개인사업자, 중소기업 [*] (혁신기업 포함), 사회적 경제기업 및 장애인 사업장 등 * 자기조정에 의해 법인세 신고한 비상장 영리내국법인(신고수입금액 3억원 이하, 자산총액 5억원 이하, 자본금 5천만원 이하인 비계열법인)
지원범위	종합소득세, 부가가치세, 법인세, 원천세와 관련된 세무자문 서비스 * 단, 자산의 이전·보유에 따른 재산제세(양도소득세, 상속증여세, 종합부동산세) 관련 사항 등은 제외
나눔세무사·회계사	영세납세자 권익 보호를 위해 헌신적으로 봉사할 나눔세무사, 나눔회계사로 구성
신청방법	- 세무서 납세자보호담당관(문의는 국번 없이 1126) → 3번→3번) - 홈(손)텍스(www.hometax.go.kr) ▶ 상담·불복·제보 ▶ 납세자보호 ▶ 영세납세자지원단 서비스 신청

- 사업주기별 맞춤형 서비스 제공



• 창업자멘토링 서비스

신규(예비) 창업자 등에게 사업개시일이 속하는 과세(사업)연도의 소득에 대한 종합소득세 확정신고 또는 법인세 정기신고 시까지 1:1 맞춤형 세무자문서비스를 제공

• 무료세무자문 서비스

사업진행단계의 신고안내 법령자문 등 세금문제 전반에 대하여 세무자문 서비스를 제공

• 찾아가는 서비스

전통시장, 다문화센터, 창업보육센터 등 영세납세자의 상담 수요가 밀집한 곳을 방문하여 세무상담 및 신고지원 서비스를 제공

• 폐업자멘토링 서비스

폐업한 영세 사업자 등에게 폐업일이 속하는 과세(사업)연도의 소득에 대한 종합소득세 확정신고 또는 법인세 정기신고 시까지 1:1 맞춤형 세무자문 서비스를 제공



11. 법인 세금포인트 제도

- 세금납부에 대한 보람과 자긍심 부여, 성숙한 납세문화 정착을 위해 2014년부터 개인에게만 부여하던 세금포인트를 법인까지 확대·운영하고 있습니다.

1) 세금포인트 부여

- 대상법인 : 「조세특례제한법 시행령」 제2조의 중소기업
- 대상세목 및 부여기준 : '12. 1. 1 이후 납부한 「법인세 및 법인세 감면분에 대한 농어촌특별세」의 신고·자진납부세액 100,000원 당 세금포인트 1점 부여*

* '25년에 부여하는 세금포인트부터 연 1,000포인트 한도로 부여

2) 세금포인트 사용

- 납세담보 면제 : 납부기한등의 연장 승인요건*을 충족하며, 납세유예 신청일 현재 체납액이 없고 최근 2년간 체납사실 여부 등을 고려하여 조세일실의 우려가 없는 경우 납세담보 제공 면제로 사용 가능

- 면제금액 : 세금포인트 × 10만원(연간 5억원 한도)
- 신청세목 : 고지를 받았거나 신고·자진납부해야 할 모든 국세

※ 단, 출자자의 제2차납세의무(국기법 §39), 법인의 제2차납세의무(국기법 §40), 연대납세의무에 의한 납부(국기법 §25) 등 본래의 세금포인트 소유자의 세금이 아닌 것은 제외

* 관련법령 : 국세징수법 제13조, 같은 법 시행령 제14조, 국세징수사무처리규정 제89조 참조

- 소액체납자 재산 매각유예 : 소액체납자(1천만원 이하)의 경우 세금포인트 사용하여 재산(부동산 한정) 매각유예 혜택 부여(압류 유예·해제 등은 제외)

- 체납처분 유예금액 : 세금포인트 × 10만원

- 세금포인트 온라인 할인쇼핑몰 이용 : 세금포인트 사용 전용 온라인 쇼핑몰에서 세금포인트를 사용하여 우수한 중소기업 제품을 5% 할인 구매

- 할인방법 : 제품 구매 시 1포인트 사용하여 5% 할인(구매금액 증가에 따라 필요한 세금포인트가 비례하여 증가)

- 이용방법 : 홈택스·손택스(모바일 앱) 로그인 → 「My홈택스」 → 「세금포인트」 → 「세금포인트 혜택 바로가기」→ 「쇼핑몰 할인」

12. 중소·중견기업 경영자에 대한 가업승계 지원

- 가업승계를 준비하는 중소·중견기업을 지원하기 위해 법률이 정해진 가업승계 충족 여부를 검토·안내하고 궁금한 부분에 대해서는 상시자문 서비스를 제공하는 「가업승계 세무컨설팅」을 제도를 실시하고 있습니다.
- 가업승계 세제혜택을 적용받기 위해서는 엄격한 요건과 장기간에 걸친 준비가 필요함에도, 경제적인 부담으로 외부전문가의 컨설팅을 받기 어려운 소규모 중소기업을 대상으로 집중 지원할 예정입니다.

13. 「납세자 세법교실」 운영으로 영세납세자 지원

- 세법지식 부족으로 세무상 어려움을 겪는 영세 자영업자와 중소기업 등을 지원하기 위하여 국세공무원교육원에서 「납세자 세법교실」을 운영 중입니다.
- 복잡하고 어려운 세법규정과 현장실무에서 자주 발생하는 사례를 중심으로, 납세자의 눈높이에서 이해하기 쉽게 강의함으로써 영세납세자와 중소기업의 경영을 지원하고 있습니다.
 - * 온·오프라인으로 세법교실 과정을 운영하고 있으며, 신규사업자 온라인 기초세법, 세목별 신고 실무, 신규사업자를 위한 기업생애주기별 기초세법, R&D세액공제 사전심사 등 맞춤형 강좌 개설
 - * 참가신청 : 납세자세법교실 홈페이지를 통해 교육일 2주~3주 전부터 온라인으로 접수
- '26년부터 찾아가는 납세자 세법교실을 업종별·세목별로 세분화하고 무료 세무상담 제도와 연계하여 운영할 예정입니다.

14. 「법인세 공제·감면 컨설팅」 제도 시행

- 조세절감 효과가 큼에도 대다수의 중소기업이 세무신고 과정에서 적용에 어려움을 겪는 법인세 공제·감면에 대해 2022.8월부터 컨설팅 제도를 시행하고 있습니다.
- 중소기업에게 공제·감면 가능 여부와 금액을 사전에 확인해 줌으로써 세무상 불확실성을 해소하고 고용·투자 등을 유인하여 중소기업의 성장을 지원하는 제도입니다.
- 컨설팅 받은 내용에 따라 법인세를 신고하는 경우 신고내용 확인 및 감면 사후관리 대상에서 제외되고, 추후 컨설팅 결과와 다르게 과세처분이 되더라도 과소신고가산세가 면제됩니다.

2026 중소기업 세제·세정지원 제도



발행일자 | 2026년 2월

발행처 | 국세청 법인납세국 법인세과

집필·편집 | 법인세과장 신재봉

행정사무관 김영동

국세조사관 전현혜/동소연/최승훈

* 본 교재는 종사직원 및 납세자의 이해를 돕기 위하여 작성된 것으로 실지 적용에 있어서는 개별사안별로 관련 규정을 검토하여 처리하시기 바랍니다.

- 이 책의 내용은 2026년 1월 기준의 세법 내용 및 제도 등을 기초로 하여 작성한 것입니다.
- 이 책의 발간 이후 세법령 및 제도 등이 변경될 수 있습니다.
- 실무에 적용 시 개별 사안별로 관련 규정을 검토하여 처리하시기 바랍니다.